

이 과제는 2023년 고용노동부의 학술
용역사업의 일환으로 연구되었음.

발간등록번호: 11-1492000-001092-01

상생의 노사관계 구축을 위한 노동법·제도 개선방안 연구

2023. 11.

주관연구기관 : (사)한국고용노사관계학회

고 용 노 동 부

연 구 진

책임연구원 : 박 지 순 (고려대 법학전문대학원 교수)

공동연구원 : 이 준 희 (광운대학교 법학부 교수)

김 기 선 (충남대 법학전문대학원 교수)

이 상 익 (국제인사노무법인 대표, 법학박사)

김 도 환 (고려대 법학연구원 전임연구원)

본 보고서는 고용노동부의 연구용역을 위탁받아 수행한 연구결과로 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 고용노동부의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다.

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『상생의 노사관계 구축을 위한 노동법·제도 개선방안 연구』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 11.

주관연구기관: 한국고용노사관계학회

연구책임자 : 박 지 순 (고려대 법학전문대학원 교수)

공동연구원 : 이 준 희 (광운대학교 법학부 교수)

김 기 선 (충남대 법학전문대학원 교수)

이 상 익 (국제인사노무법인 대표, 법학박사)

김 도 환 (고려대 법학연구원 전임연구원)

차 례

제1장 서론	1
I. 연구의 필요성 및 목적	1
1. 노동시장의 양분화 문제	1
2. 새로운 형태의 노동시장 양분화 현상	2
3. 우리나라에서 나타나는 원·하청 분쟁 문제	3
II. 연구의 구성	3
 제2장 원청 사업주의 하청 노조에 대한 단체교섭 상대방 지위 인정 관련 판정 및 판결 동향과 문제점, 대응방안	5
I. 문제의 제기	5
II. 최근 하급심판결과 중앙노동위원회 판정의 내용 및 문제점	7
1. 씨제이대한통운 사건 사실관계와 판정 및 판결 주요 내용	7
(1) 사건 주요 경과	7
(2) 서울지노위 판정의 주요 내용	8
(3) 중앙노동위원회 판정의 주요 내용	8
(4) 서울행정법원 판결의 주요 내용	10
1) 원청회사 사용자의 부당노동행위 주체로서의 사용자성	11
2) 원청회사가 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 ‘사용자’인지 여부 ...	11
3) 원청회사의 단체교섭 거부의 정당한 이유 존부	11
(5) 씨제이대한통운 사건 중앙노동위원회 판정과 법원 판결에 관한 평가	12
1) 노동조합법상 ‘사용자’의 의미	12
2) 단체교섭의 당사자와 부당노동행위의 주체로서의 사용자의 구별	13
3) 단체교섭의 당사자로서의 사용자와 근로계약관계	15
4) 부당노동행위 주체로서의 사용자	20
2. 현대중공업 사건 사실관계와 판결 주요 내용	23
(1) 사건의 개요	23
(2) 소송의 제기 및 판결 경과	23

(3) 부산고등법원 판결의 주요 내용	23
(4) 현대중공업 사건 부산고등법원 판결에 관한 평가	25
1) 노동조합법상 사용자성 인정시 근로계약관계 존재 필요성	25
2) 지배·개입의 부당노동행위 사용자성 인정시 실질적 지배력 기준 채택	26
3) 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사로서의 사용자의 관계	27
4) 대법원 판결(대법원 2018다296229)의 중요성	27
3. 현대제철 사건 사실관계와 판정 주요 내용	28
(1) 사건의 개요	28
(2) 노동위원회 구제신청 및 판정 경과	29
(3) 중앙노동위원회 판정 주요 내용	29
1) 단체교섭 의무의 인정 여부	29
2) 교섭요구사실 미공고의 부당노동행위 해당성	31
(4) 현대제철 사건 중앙노동위원회 판정에 관한 검토	32
4. 대우조선해양 사건 사실관계와 판정 주요 내용	38
(1) 사건의 개요	38
(2) 중앙노동위원회 판정의 주요 내용	40
1) 원청회사의 하청회사 노동조합에 대한 단체교섭 의무	40
2) 원청회사가 교섭요구사실 공고를 하지 않은 것이 부당노동행위에 해당하는지 여부	41
(3) 대우조선해양 사건 중앙노동위원회 판정에 관한 검토	41
5. 소결	44
III. 원청의 사용자성 인정 관련 문제 해결을 위한 대안	45
1. 사법(司法)적 해결방식의 문제점	45
(1) 현실 부정합성의 증가와 그로 인한 노사관계 갈등의 심화	45
(2) 구체적인 문제사례	45
2. 상생의 노사관계 구축을 위한 새로운 방향 모색	47
(1) 원하청 상생협력을 위한 새로운 방안 모색 및 과거 사례	48
(2) 원하청 상생협력을 위한 노사협의회 도입	50
제3장 원하청 상생을 위한 각 나라의 노사관계	52
I. 한국의 원하청 상생을 위한 노사관계	52

1. 원하청 관련 노사관련법령 등의 검토	52
(1) 산업안전보건법에 따른 노사협의체, 협의체 구성	52
1) 사내하청 기업 근로자의 안전보건 보호 필요성	52
2) 건설공사 안전 및 보건에 관한 노사협의체	53
3) 사내하도급 안전 및 보건에 관한 협의체	54
(2) 근로복지기본법의 공동근로복지기금제도	54
2. 경제법 영역	55
(1) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(상생협력법)	55
(2) 하도급거래 공정화에 관한 법률(하도급법)	59
3. 원하청 상생협력을 위한 새로운 방안 모색의 필요성	60
(1) 원하청 기업의 유인에 기반한 선순환 구조	60
(2) 원하청 상생협력을 위한 정책 지속적 수행과 상생협의회 활성화	60
II. 원하청 간 상생협력 사례	63
1. 공공기관 모자회사 공동협의회	63
(1) 정규직 전환형 자회사제도 시행과 모자회사 공동협의회 제시	63
(2) 노사공동협의회 운영에 대한 평가	65
(3) 모자회사 공동협의회 모범 운영기관 면담	66
2. 포스코 상생협의회 운영 사례	67
(1) 상생협의회 설립 배경	67
(2) 상생협의회 구성·운영 등	68
(3) 상생협의회의 성과	69
1) 임금 격차 해소 지원	69
2) 복리후생 향상 지원 등	69
3. 조선업 이중구조 개선을 위한 상생협력 활동	70
(1) 원하청 상생협력 프로그램	70
(2) 대한조선, 원하청 상생을 위한 ‘12대 중대 안전수칙’	71
4. 원하청 임금공유(하청근로자 임금인상 지원 등) 사례	72
5. 의의 및 시사점	75
III. 독일의 원하청 상생을 위한 노사관계	76
1. 독일의 집단적 노사관계를 통한 원하청 문제 해결 가능성	76
(1) 독일의 집단적 노사관계의 이중적 구조	76

(2) 독일의 단체협약을 통한 원·하청 문제 해결 가능성	77
1) 독일의 단체협약 일반론	77
2) 단체협약의 당사자	78
3) 단체협약의 효력	82
4) 단체협약과 공동결정의 관계	83
(3) 소결	84
2. 협력적 노사관계를 통한 해결 가능성	85
(1) 독일의 협력적 노사관계 일반론	85
(2) 독일 경영조직법상 종업원평의회와 권리와 의무	87
(3) 종업원평의회의 구성과 그 방식	88
(4) 종업원평의회 구성원의 지위와 역할	90
(5) 종업원평의회를 통한 원·하청 문제 해결 가능성	91
3. 기업결합(Konzern)에서 나타나는 종업원평의회	92
(1) 독일 기업결합(Konzern) 일반론	92
1) 독일 주식회사법 상 기업결합의 개념	92
2) 독일 경영조직법 상 기업결합(Konzern)에서 나타나는 종업원평의회	94
3) 콘체른 종업원평의회의 종료	102
4) 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)	102
(2) 축약 및 시사점	103
4. 원청 근로자대표위원회(Betriebsrat)를 통한 사내하도급 근로자 보호	105
(1) 독일 근로자대표위원회	105
(2) 평등대우원칙의 준수 및 감독	108
5. 독일 직무급 임금체계를 통한 사내하도급 근로자 보호	109
III. 주요 유럽 국가의 동향	112
1. 공급망 실사법 현황	112
2. EU 공급망 실사의무 지침	114
3. 프랑스의 실사의무법	116
4. 독일 공급망 실사법	117
(1) 입법 배경	117
(2) 입법 목적	118
(3) 주요 내용	118
1) 적용범위	118

2) 공급망의 정의와 범위	118
3) 공급망 실사법에 따라 보호되는 위험	119
4) 실사 의무	120
5) 특별대표소송	122
6) 행정관청의 조치	122
7) 공공조달계약 참여 제한	122
(4) 공급망 실사법이 보호하는 인권위험의 내용과 의미	123
(5) 검토	124

제4장 상생의 노사관계 구축을 위한 방안 검토 125

I. 원하청 상생의 법적·경제적 근거 또는 필요성	125
1. 이론적 근거	125
2. 원하청 임금 격차 완화 필요성	127
3. 원하청 동반성장 및 상생협력을 위한 경제적 필요성	128
II. 원하청 격차 해소 관련 정책적 대안의 검토	129
1. 제도적 방안 검토	129
2. 노사 자율 원하청 상생협의회	131
(1) 노사 중심 정책 저변 확대에 중점	131
(2) 매뉴얼 또는 가이드라인 마련·제공	132
(3) 상생협의회 목적과 기능	136
III. 상생협의회 도입·운영 방안 관련 주요 쟁점에 대한 검토	139
1. 조직과 구성	139
(1) 상생협의회 도입 범위	139
(2) 상생협의회 구성	139
(3) 상생협의회 위원 선임·선출 방법 등	140
(4) 상생협의회 위원 임기·신분 등	142
2. 의제 및 협의사항	143
(1) 의제 및 협의사항 선정의 원칙	143
(2) 상생협력, 산업안전, 경영 및 공정 개선지원, 고충처리 등	144
3. 협의 및 의결 여부	145
4. 그 밖의 상생협의회 운영에 관한 사항	146

제5장 결론	147
--------------	-----

제1장 서론

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 노동시장의 양분화 문제

○ 노동시장 이중구조(dual labor market)란 상대적으로 안정된 고용상태와 높은 임금, 양호한 노동조건 등을 보장받는 1차 노동시장과 열악한 임금과 노동조건을 가진 2차 노동시장으로 노동시장이 양분되는 현상¹⁾을 말함. 보통 내부노동시장과 외부노동시장으로 구분됨

- 내부노동시장(内部勞動市場, internal labor market)이란 기업 내에서 근로자를 배치하고, 훈련하여 승진이라는 구조를 통해 노동력을 관리하는 모습임. 보통 정규직을 의미하는 것으로 전형적인 1차 노동시장이라 할 수 있음
- 외부노동시장(外部勞動市場, external labor market)이란, 임금, 직위 체계 등이 기업 외부에서의 노동력 거래와 그 수급에 따라 결정되는 구조를 말함. 보통 비정규직을 의미하는 것으로 전형적인 2차 노동시장이라 할 수 있음.
- 우리나라는 정규직을 중심으로 하는 1차 노동시장(내부노동시장)과 비정규직을 중심으로 하는 2차 노동시장(외부노동시장)으로 양분되어 있는 이중노동시장의 특성을 가지고 있음. 1차 노동시장과 2차 노동시장의 근로조건 차이가 극심하여 사회양극화 현상을 초래함.
 - ▶ 통계청²⁾에 의하면 비정규직 근로자의 규모는 2022년 기준 약 815만 명으로 전체 임금근로자의 37.5%를 차지하고 있음.
 - ▶ 비정규직의 월평균 임금은 정규직의 60% 수준이며, 비정규직과 정규직 간의 임금격차는 갈수록 확대되어 온 것으로 나타남.
 - ▶ 비정규직 근로자는 정규직 근로자에 비해 사회보험 및 근로복지 측면에서 낮은 대우를 받고 있는 것으로 나타남.
- 결과적으로 원활한 노동이동과 노동력 활용에 저해가 되어 경제에 부정적인 영

1) 이를 노동시장의 분절(segmented labor market)이라고도 표현한다.

2) https://eboard.moel.go.kr/indicator/detail?menu_idx=5 이하의 내용 참조

향을 미침.

2. 새로운 형태의 노동시장 양분화 현상

○ 최근 노동시장의 이중구조는 다른 모습으로 나타나고 있음.

- 비용절감을 목적으로 대기업들은 소수의 정규직만을 포섭하고 다수의 주변 직무를 아웃소싱하고 있음. 즉, 필요에 따라 외부의 노동자들을 활용하는 모습임.
- 아웃소싱 이후 단가인하 등을 통하여 아웃소싱 회사의 지불 능력을 약화시킴. 결과적으로 아웃소싱 회사에서 근무하는 정규직 근로자들의 근로조건이 점차 하향하고 있음.
 - ▶ 아웃소싱 회사 소속의 근로자들은 정규직이라 하더라도 저임금 근로자로서 노동시장 안에서 2차 노동시장에 놓이게 됨.
- 1차 노동시장과 2차 노동시장 사이의 노동력 이동이 원활하지 않아 노동시장의 분절화가 심화되고 있음.
 - ▶ 근로자가 1차 노동시장에서 2차 노동시장으로 내려가는 것은 가능하나, 2차 노동시장에 있는 근로자가 1차 노동시장으로 올라가는 모습은 희박함.
- 결과적으로 근로자들 사이에 나타난 소득격차 확대가 사회양극화의 한 원인으로 작용함.
- 한국의 경우 원·하청 관계가 (사회)양극화의 원인으로 지목됨. 원청과 하청 사이의 격차를 해소하기 위해 다양한 방식이 논의되어 실시되고 있음.
 - ▶ 예를 들어 노사가 공동으로 기금을 조성하여 하청 근로자의 복지향상 및 소외계층을 지원하는 방식이 나타남.

○ 노동시장의 이중화 또는 양극화 문제는 세계적인 현상임.

- 기술의 발달로 인해 기업의 인적 수요가 고숙련 근로자에 몰리자, 중간 숙련 노동자에 대한 수요를 하청으로 해결하려 함.³⁾
- 우리나라 역시 위와 같은 모습이 나타나고 있음.

3) Development Co-operation Report, OECD 2017, 90.

3. 우리나라에서 나타나는 원·하청 분쟁 문제

- 하청 소속의 근로자로 조직된 노동조합이 사용자인 하청을 상대로 단체교섭을 요구하는 것이 아니라 원청을 상대로 단체교섭을 요청하는 사례가 나타나고 있음.
 - ▶ 하청 소속의 노동조합은 원청이 하청 및 하청 소속 근로자들을 지휘·감독하면서 하청과 하청 소속 근로자들의 근로조건 등에 중대한 영향을 미친다는 점을 그 근거로 제시하고 있음.
 - ▶ 노동위원회의 판정 역시 같은 이유로 원청을 하청 소속 근로자로 조직된 노동조합의 교섭 상대방으로 보았음.
 - ▶ 노동위원회의 판정과 달리 법원은 원청을 하청 소속 근로자로 조직된 노동조합의 교섭 상대방으로 인정하지 않고 있음.
- 지방노동위원회와 중앙노동위원회의 판정이 서로 다른 근거를 제시하여 다른 결론을 맺는가 하면, 노동위원회의 판단과 다른 결론을 법원이 제시하고 있어, 단체협약 당사자 문제와 관련하여 사건 당사자들은 자신의 법적 지위를 확인하기 위해 대법원의 중국적인 판단을 기다려야 하는 실정임
 - ▶ 이는 불필요한 소송의 계속과 더불어 소송 과정에서 양 당사자 사이의 분쟁이 더욱 격화되는 결과를 초래함. 또한 다른 분쟁 당사자들에게 그릇된 판단 기준을 제시할 수 있음.
- 현행법을 기초로 원청과 하청 소속 근로자로 조직된 노동조합 사이에 나타난 분쟁을 해결하려 할 때 사법적 옹고 그룹은 각 사안에 따라 법원이 판단함. 그러나 이러한 판단을 통해 노동시장 이중구조 문제를 해결하기 어려움.
 - 이는 현행법이 분쟁에 대해 오로지 옹고 그룹만을 판단하는 구조로 짜여 있기 때문임.
 - ▶ 노동시장 이중구조 문제, 특히 원하청 사이에 발생하는 문제에 대해 양 당사자가 협의를 하여 분쟁이 발생하지 않도록 할 방안을 마련할 필요가 있음.

II. 연구의 구성

- 현행 노동법률의 내용, 예를 들어 개별적 근로관계법 내지 집단적 노사관계법에

따를 경우 원하청 사이의 분쟁을 해결하기 어려운 점이 있음.

- 현행 노동법률은 모두 근로계약에 기초한 당사자만을 그 적용 대상으로 삼고 있기 때문임. 원청과 하청 소속 근로자들은 사실 아무런 법적 관계가 없음.

O 이하의 내용은 우선 우리 법제가 어떠한 내용을 담고 있으며, 이를 통해 그간의 분쟁 사례를 어떠한 방식으로 해결하였는지 살펴보려 함. 그 원인과 그간의 해결 방식을 검토하여 무엇이 문제인지 확인하는 작업이 필요함.

- 현재 지방노동위원회와 중앙노동위원회가 어떠한 사건에서 어떠한 방식으로 이를 해결하였는지 검토하면서, 이러한 판단을 법원이 어떠한 방식으로 받아들였는지 검토하고자 함.
- 더 나아가 외국 역시 우리와 같은 사안을 겪고 있는지 그리고 그러하다면 그들은 과연 어떠한 방식으로 문제를 해결하고 있는지 살펴보고자 함. 특히, 독일의 법제가 우리에게 예시가 될 수 있는 제도로 보이므로 이를 우선 검토하고, 최근 유럽연합에서 입법되어 실행되고 있는 공급망 실사법의 내용도 살펴보고자 함.

O 위와 같은 검토를 거쳐 우리에게 맞는 제도적 방안을 제시해 보고자 함.

제2장 원청 사업주의 하청 노조에 대한 단체교섭 상대방 지위 인정 관련 판정 및 판결 동향과 문제점, 대응방안

I. 문제의 제기

- 최근 원청 사업주의 하청 노조에 대한 단체교섭 상대방 지위 인정 문제와 관련된 분쟁이 크게 증가하면서, 이에 관한 노동위원회 판정과 각급 법원 판결이 다수 생산되고 있음.
- 그러나, 산업의 변화와 기술 발전에 따라 원하청 관계도 매우 다양한 양상으로 변화하고 있기때문에, 그에 관한 법원 판결도 대상 사건의 사실관계에 따라 매우 다양한 방향으로 결론이 내려지고 있음. 따라서, 다양한 판결들과 판정들의 결론들이 노동조합 및 노동관계 조정법(이하 ‘노동조합법’) 체계 하에서 법문의 해석 및 적용의 일반원칙에 과연 부합하는가 대해서는 선뜻 긍정하기 어려움. 중앙노동위원회(이하 ‘중노위’)와 대법원의 결론이 충돌하는 것 이외에 대법원과 하급심 법원의 결론의 충돌, 중노위 판정 상호간의 충돌이 발생하기도 하여, 법적 안정성이 충분히 확보되어 있다고 보기 어려운 상황임.
- 최근의 중요한 사건만 보아도 원청 사업주의 하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합에 대한 단체교섭 의무를 인정한 소위 씨제이대한통운 사건⁴⁾, 원청 사업주의 단체교섭 의무를 부정한 부산고등법원의 현대중공업 판결⁵⁾, 특별히 산업안전보건 쟁점과 관련한 원청 사업주의 단체교섭 의무를 인정한 현대제철 중노위 판정⁶⁾, 원청 사업주에게 사내하청 협력업체 사업주와의 공동 단체교섭 의무를 인정하면서도 단체협약체결권 및 쟁의행위 상대방의 지위는 부인한 대우조선해양 중노위 판정⁷⁾ 등을 들 수 있음. 이 판정들만 보아도 현재 노동위원회 판정이나 각급 법원 판결들이 일관성과 예측가능성을 충분히 확보하고 있지 못하다는 것을

4) 서울지노위 2020. 11. 30. 판정 2020부노92, 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14, 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결, 서울고등법원 2023누34646.

5) 울산지방법원 2018. 4. 12. 선고 2017가합20070 판결, 부산고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018나53149 판결, 대법원 2018다296229로 계속 중.

6) 충남지노위 2021. 11. 11. 판정 2021부노46, 중노위 2022. 3. 24. 판정 2021부노268.

7) 경남지방노동위원회 2022. 6. 23. 판정 2022부노14, 중노위 2022. 12. 30. 판정 2022부노139.

알 수 있음.

- 중노위와 대법원의 결론이 서로 어긋나는 것 이외에 대법원과 하급심 법원의 판결의 충돌, 중노위 판정 상호간의 충돌이 발생하고 있어 법적 안정성이 심각하게 훼손되고 있는 상황이라고 판단할 수 있음.
- 중노위 판정 상호간에도 심판회의 구성 공익위원의 성향과 견해에 따라 사건별로 결론이 일치하지 않는 경우가 많은 것으로 보임. 또한, 하급심 법원에서 견해가 갈린 사건들이 대법원에 계류되어 있지만, 쉽사리 최종 결론이 내려지지 못하고 있음.
- 대법원에 사건이 오래 머물러 있는 상황은 불안정한 권리의무 관계의 신속한 확정이나 분쟁의 조속한 해결이라는 측면에서는 결코 바람직하다고 할 수 없으며, 현장에서는, 많은 선례와 판례들이 있음에도 불구하고 대법원 판결의 향방을 예측하지 못한 채 해당 재판부의 판결이 실제로 내려질 때까지 불확실성 가운데서 기다릴 수밖에 없는 문제가 드러나고 있음. 이 상황이 노동행정에 미치는 영향도 무시할 수 없음.

○ 이상에서 설명한 법원과 노동위원회의 판단의 저촉 상황은 현장 노동관계 당사자가 단체교섭 과정에서 기준으로 채택할 수 있는 행동지침 내지 판단기준이 부재한 상황임을 의미하며, 원청 사업주의 단체교섭 당사자성 인정 여부가 쟁점이 될 경우 대법원의 최종적인 판단을 받을 때까지는 장기간 분쟁을 방치할 수밖에 없는 상황이 초래되고 있는 것임.

- 원청 사업주가 사내하청 노동조합의 단체교섭권 등 노동3권 행사의 상대방으로서의 사용자로 인정된다면, 이는 단순한 단체교섭이나 협약체결의 문제에서 나아가 형벌 법규인 노동조합법 제81조 제1항 해석 및 적용에 관한 문제로 이어질 수 있다는 점에서 심각성이 더욱 커진다고 할 수 있음.

○ 이에 주요 중노위 판정과 법원 판결의 근거와 법리의 내용과 타당성을 분석하고자 함. 특히, 결론이 서로 충돌하는 중노위 판정들 사이의 차이점과 각각의 논거, 대법원과 결론을 달리하는 하급심 법원 판결의 논거와 차이점을 분석하고 그러한 차이점이 판단 대상인 사실관계의 차이에서 유래하는지 여부와 각각의 결론의 적용상 타당성을 검토하고, 각 판단 주체가 인식하고 있는 소위 “실질적 지배력”의 의미 및 밀도에 차이가 있으며, 그것이 결론의 차이로 이어질 수 있다는 가정 아

래, 각 판결 및 판정문에 나타난 실질적 지배력 판단 기준의 내용과 근거를 분석하여 비교하고자 함.

- 또한, 최근 중노위 판정 및 법원 판결의 논거와 결론을 기존의 대법원 주류 판결들과 비교하고, 대법원 판례의 논거 및 결론과의 정합성을 검토하고자 함.

○ 그리고, 최근 대법원 판결과 중노위 판정에서 나타나는 문제점을 해소하기 위한 본격적이고 직접적인 입법적 대응이 쉽지 않은 상황에서, 규제의 추가와 직접적인 법개정 등의 방법론은 원청과 하청, 근로자와 사용자 사이의 신뢰를 회복하고 협력적 노사관계를 확립하기 위해 효과적이라고 하기 어려움. 따라서, 새로운 차원의 근로자 대표체계 및 노사간 상생을 위한 협력체계의 구축을 대안으로서 검토할 필요가 있음.

II. 최근 하급심판결과 중앙노동위원회 판정의 내용 및 문제점

1. 씨제이대한통운 사건⁸⁾ 사실관계와 판정 및 판결 주요 내용

(1) 사건 주요 경과

- 중노위 재심판정 사건에서 당사자인 노동조합(재심신청인)은 택배노동조합, 사용자(재심피신청인)는 택배회사인 씨제이대한통운임. 씨제이대한통운(이하 ‘택배회사’)은 ‘대리점주’와 일정 구역에 대한 택배화물 운송에 관한 위수탁계약을 체결하고, ‘대리점주’는 ‘대리점 택배기사’와 택배화물 운송에 관한 위수탁계약을 체결하고 있음.
- 택배노동조합이 '20. 3. 12. 택배회사를 상대로 '대리점 택배기사'의 노무제공조건에 대한 단체교섭을 요구하였고, 택배회사는 '20. 4. 2. 자신이 '대리점 택배기사'에 대한 사용자가 아니라는 이유로 교섭요구에 불응했음. 택배노동조합은 '20. 5. 8., 5. 18. 재차 단체교섭을 요구하였으나, 택배회사는 '20. 5. 20. '대리점 택배기사'에 대해 사용자가 아니라는 취지로 회신했음.

8) 서울지노위 2020. 11. 30. 판정 2020부노92, 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14, 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결, 서울고등법원 2023누34646.

- 이에 택배노동조합은 '20. 9. 29. 서울지방노동위원회(이하 '서울지노위')에 택배 회사를 피신청인인 상대방으로 하여 단체교섭 거부의 부당노동행위에 대한 구제를 신청하였고, 서울지방노동위원회는 '20. 11. 30. 각하 판정을 했음.

(2) 서울지노위 판정의 주요 내용⁹⁾

- 서울지노위는 “이 사건 피신청인과 대리점 택배기사와의 사이에 명시적 묵시적 근로계약 관계가 형성되었다고 보기 어려우므로 이 사건 피신청인은 노동조합법 제2조 제2호에서 정한 사업주인 사용자 에 해당하지 않는다”라고 판정하였음.
- 다만 “분류작업의 효율화, 이를 통한 근로시간 축소, 서브터미널작업환경 개선 등을 위해 택배회사의 적극적인 개입이 필요하다”는 점은 인정했으나, 다음과 같은 이유를 들어 씨제이대한통운의 단체교섭 당사자 지위를 부정했음.
- ① 단체교섭 당사자로서의 사용자 인지 여부를 판단함에 있어 기본적 노동조건 등에 관하여 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 지위에 있는 자를 기준으로 삼는다면 이는 구체적 사안마다 달리 해석될 수 있어 법적 안정성에 반할 우려가 있는 점, ② 부당노동행위가 인정될 경우 형사처벌까지 예정되어 있는 노동조합법 체계 아래에서 단체교섭 당사자로서의 사용자 개념에 대한 예측 가능성이 보장되지 않을 경우 자칫 노동조합법 제90조 및 제81조 제1항의 범죄 구성요건인 행위 주체 범위를 지나치게 유추 또는 확장함으로써 죄형법정주의에 반할 위험이 있는 점, ③ 이 사건 대리점주가 사용자로서의 독자성이나 독립성이 없어 단순히 이 사건 피신청인의 노무관리를 대행하는 기관에 불과할 정도로 그 존재가 형식적이거나 명목적인 것으로 보이지도 않는 점 등¹⁰⁾

(3) 중앙노동위원회 판정의 주요 내용¹¹⁾

- 중노위는 택배회사의 대리점 택배기사에 대한 노동조합법상 사용자성을 인정하고, 택배회사가 택배노조의 단체교섭 요구를 거부한 것은 부당노동행위에 해당한다고 판정¹²⁾했음. 중노위 판정의 주요 요지는 다음과 같음.

9) 서울지노위 2020. 11. 30. 판정 2020부노92.

10) 서울지노위 2020. 11. 30. 판정 2020부노92

11) 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14

12) 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14

- 이 사건과 관련하여 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지는 헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점에서 노무제공 관계의 실질에 비추어 단체교섭의 대상인 노동조건 등을 지배·결정하는 자가 누구인지를 기준으로 판단하여야 함. 단체교섭권은 근로자의 근로조건 유지·개선과 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 노동조합이 사용자와 교섭 할 수 있는 권리를 뜻하고, 단체교섭권에는 근로자의 노동조건 기타 근로자의 대우 또는 당해 단체적 노사관계의 운영에 관해 사용자가 처분할 수 있는 사항에 대해 집단적으로 교섭하고 단체협약으로 체결할 수 있는 권한까지 포함되어 있음.
- 따라서 노동조합법상 노동조합의 단체교섭 요구에 응낙할 의무와 이와 관련한 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위 금지의무의 수급자인 사용자는 기본적으로 노무제공자와 근로계약 내지 사용종속적인 노무제공계약을 체결한 원사업주라 할 것이나, 원사업주 이외의 사업주라 할지라도 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적 이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자는 그 법률적 또는 사실적인 권한과 책임의 한도 내에서 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정 됨.
- 더욱이 공통의 경제적 이해를 가지는 복수의 기업 간 기능적 분업과 다층적 계약관계망을 통해 재화나 서비스의 생산·유통·판매가 이루어지고, 원사업주에 비해 거래상 우월한 지위를 가지는 원사업주 이외의 사업주(근로자과전관계에서 사용자사업주, 도급사업주, 모회사, 플랫폼사업자 등)가 스스로의 사업상 필요에 의하여 원사업주 소속 근로자의 노무를 자신의 지배 내지 영향 아래에서 이용하는 다면적 노무제공관계가 확산되고 있음.
- 전형적인 근로계약관계에서 다면적인 노무제공관계로 고용구조가 재편되면서 단일했던 노무사용자로서의 권한 또한 복수의 사업주 간 분화되고 있는 현실을 보태어 보면, 원사업주 이외의 사업주가 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 형성, 사업장의 유해·위험요소 관리, 작업배치나 업무방법의 기준 설정 등에 대해 일정한 지배력·결정권 등을 보유·행사하는 경우 그 범위 내에서 노동조합법상 부분적인 사용자 책임을 원사업주와 중첩적으로 분담하는 것이 우리 헌법에서 보장한 노동3권의 실질적 구현을 위해서도 요청 됨.
- 또한 노동조합법상 사용자의 단체교섭 의무는 노동조합의 교섭요구에 응하여 성실히 교섭하고 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부·해태하지 말아야 한다는 의미이지 노동조합의 요구내용을 그대로 수용해야 한다는 의무를 부과하는 것

은 아니며, 원사업주와 원사 업주 이외의 사업주 사이의 계약의 자유, 기업활동의 자유 등을 비례의 원칙에 위배하여 침해하는 것이라고도 볼 수 없음.¹³⁾

- 이 사건 사용자가 이 사건 노동조합에 대해 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지는 이 사건 노동조합의 각 교섭요구 의제에 대해 이 사건 사용자가 실질적 이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는지를 기준으로 판단하여야 하고, 이에 더해 이 사건 대리점 택배기사의 노무가 이 사건 사용자의 사업 수행에 필수적이고 그 사업체계에 편입되어 있는지 여부, 이 사건 대리점 택배기사의 노동조건 등을 단체교섭에 의해 집단적으로 결정하여야 할 필요성과 타당성 등을 종합적으로 고려하여야 할 것임.
- 근로자와 사용종속적 노무제공계약을 직접 체결한 원사업주뿐만 아니라, 원사업주가 아닌 사업주라 할지라도 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자는 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정됨.¹⁴⁾
- 이 사건 사용자는 비록 이 사건 대리점 택배기사의 원사업주는 아니지만, 이 사건 노동조합이 요구한 6개 교섭 의제(① 서브터미널에서 택배기사의 배송상품 인수시간 단축, ② 서브터미널에서 택배기사의 집화상품 인도시간 단축, ③ 택배기사 1인 당 1주 차장 보장 등 서브터미널의 작업환경 개선 ④ 주5일제 및 휴일·휴가 실시, ⑤ 수수료 인상 등 급지체계 개편, ⑥ 사고부책 개선)에 대해 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 가지고 있다고 판단되므로, 이 사건 사용자는 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당함.

(4) 서울행정법원 판결의 주요 내용¹⁵⁾

- 씨제이대한통운 사건 중노위 재심판정에 대하여 택배회사인 씨제이대한통운이 취소소송을 제기하였는데, 이에 대하여 서울행정법원은 씨제이대한통운 측의 대리점 택배기사들로 조직된 노동조합에 대한 부당노동행위의 성립을 인정했음.
- 이에 대하여 씨제이대한통운이 항소하여 현재 서울고등법원에서 심리 중임.¹⁶⁾ 아래에서는 서울행정법원 판결의 주된 판단 이유에 대해 간략히 정리함.

13) 현재 2002. 12. 18 선고 2002헌바2 결정 등 참조

14) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결.

15) 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결

16) 서울고등법원 2023누34646.

1) 원청회사 사용자의 부당노동행위 주체로서의 사용자성

- 노동조합법 제81조 제1항 제3호의 사용자의 의미에 대하여 “근로자와의 사이에 사용종속관계가 있는 자뿐만 아니라 기본적인 노동조건 등에 관하여 그 근로자를 고용한 사업주로서의 권한과 책임을 일정 부분 담당하고 있다고 볼 정도로 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 포함된다”라고 하여 이전 대법원의 주된 판결¹⁷⁾의 논지를 그대로 반복하면서 소위 ‘실질적 지배력설’을 택하는 기존 원칙을 그대로 유지하고 있음.
- 그리고, 실질적 지배력설을 기초로 노동조합법상 사용자 개념에 근로자와 직접적인 근로계약관계가 존재하지 않는 사용자가 포함된다고 해석하는 것이, 이전에 법원이 미국식 공동사용자 개념이 우리나라에 적용하기에는 적당하지 않다고 판단했던 것과 모순되지 않는다고 설명하고 있음.¹⁸⁾

2) 원청회사가 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 ‘사용자’인지 여부

- 다음으로 씨제이대한통운 측이 대리점 소속 택배기사들로 조직된 노동조합에 대하여 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 ‘사용자’인지 여부에 대하여 다음과 같은 근거로, 씨제이대한통운이 집배점 택배기사들의 근로조건과 관련된 이 사건 의제에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으므로 집배점 택배기사들에 대한 관계에서 노동조합법상 사용자에 해당한다고 판단했음.
- 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지는 사업주가 근로조건인 교섭요구사항에 대하여 실질적으로 결정하거나, 근로자가 해당 근로조건을 사업주의 의사대로 또는 정해진 대로 복종하여 따를 수밖에 없어 사업주가 해당 근로조건을 지배하고 있는지를 기준으로 판단해야 하고, 그러한 판단을 함에 있어서는 원고(씨제이대한통운)와 집배점의 관계, 집배점 택배기사의 업무가 상시적·필수적인 업무인지, 원고의 사업체계의 일부로 편입됨으로써 근로조건을 지배하거나 결정하는 원고의 지위가 지속적인지 등을 종합적으로 고려하여야 함.

3) 원청회사의 단체교섭 거부의 정당한 이유 존부

- 씨제이대한통운 측이 대리점 소속 택배기사들로 조직된 노동조합의 단체교섭 요

17) 대법원 2010.3.25. 선고 2007두8881 판결.

18) 대법원 2022. 5. 26. 선고 2021다210621 판결.

구를 거부한 것에 정당한 이유가 있는지 여부에 대하여, 씨제이대한통운이 집배점 택배기사들에 대한 관계에서 노동조합법상 사용자에 해당하므로, 자신이 집배점 택배기사들에 대한 관계에서 노동조합법상 사용자에 해당하지 않는다는 것은 단체교섭 요구를 거부할 정당한 이유가 될 수 없다고 판단했음.

(5) 씨제이대한통운 사건 중앙노동위원회 판정과 법원 판결에 관한 평가

1) 노동조합법상 '사용자'의 의미

- 근로기준법은 ‘사용자란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자’¹⁹⁾라고 규정하고 있으며, 노동조합법 또한 ‘사용자란 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자’²⁰⁾라고 규정하고 있음.
- 근로기준법은 근로계약관계에 있는 근로자를 보호가 위해 근로기준법상 책임과 의무를 부담하는 사용자의 범위를 정하고 있는 것이므로, 근로기준법상 사용자는 근로계약관계를 당연히 전제하고 있음.
- 노동조합법상 사용자 정의규정은 노동조합과 관련하여 그 상대방이 되는 당사자로서 단체협약의 내용인 근로조건의 기준을 이행해야 할 단체협약상의 당사자 개념으로 연결되므로, 노동조합법상 사용자는 근로계약의 당사자이므로 근로기준법과 노동조합법의 사용자 개념은 본질적으로 동일한 개념으로 이해됨.²¹⁾
- 노동조합법상 사용자의 정의는 사용자의 3가지 유형만 제시한 것에 불과함. 노동조합법상 근로자의 정의와 달리 사용자의 2가지 유형에 대해서는 ‘사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자’라고 비교적 구체적으로 개념을 제시하고 있음에 반해, “사업주”가 무엇인지 구체적으로 정의하지 않음.
- 사업주는 “그 사업의 경영주체로 근로자를 사용하여 사업을 운영하는 자로 개인기업의 경우에는 기업주 개인이며, 법인기업의 경우에는 법인 그 자체”²²⁾이며, 근로자와 근로계약관계 또는 실질적인 근로관계에 있어야 함. 즉 노동법에서 “사

19) 근로기준법 제2조 제1항 제2호.

20) 노동조합법 제2조 제2호

21) 박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 116쪽.

22) 네이버 지식백과 「실무노동용어사전」, (주) 중앙경제

업주는 근로자를 사용하여 사업을 수행하는 근로계약관계의 일방 당사자로 이해하는 데서 출발하고 있어서 근로기준법이나 노동조합법 모두 사업주에 대해서는 별도의 정의규정을 두고 있지 않은”²³⁾ 것임.

- 그러므로 노동조합법 제2조 제2호의 규범으로부터 사업주의 범위를 근로계약관계가 없는 제3자로 확장할 수 있는, 즉 근로계약관계를 넘어 대외적으로 사용자 개념을 확대하는 근거가 될 수 없는²⁴⁾ 것임.
- 더욱이 노동조합법 제2조 제2호의 사용자 정의규정은 “사업주”가 무엇인지 구체적인 개념이나 정의를 제시하고 있지 않으므로 노동조합법 전반을 아우를 수 있는 통일적인 개념이나 정의를 제시한 것으로 볼 수 없으며, 단체교섭 및 단체협약 관련 규정인 제29조, 제31조, 부당노동행위 관련 규정 제81조에서 해당 제도 및 규정에서의 사용자의 구체적 의미를 파악해야 할 것임.

2) 단체교섭의 당사자와 부당노동행위의 주체로서의 사용자의 구별

- 집단적 노사관계법상 사용자 개념은, 노동조합법 제2조 제2호에 규정되어 있는 사용자의 정의와 함께 노동조합법 제29조 및 제33조 그리고 노동조합법 제81조 제1항의 부당노동행위 주체와의 관계 하에서 체계적·합리적으로 해석하여야 함.
- 원칙적으로 노동조합법상 사용자는 협약자치를 기초로 하는 단체교섭질서 하에서 파악되어야 함.
 - 노동조합은 단체교섭과 쟁의행위라는 수단을 통하여 사용자와 단체협약을 체결하는 근로자의 자주적 조직체이고, 단체교섭과 쟁의행위와 그 조정은 단체협약을 체결하기 위한 노동조합의 목적활동이며, 단체협약은 노사의 교섭에 의하여 체결된 노사의 집단적 약정임.
 - 노동조합·단체교섭·쟁의행위와 그 조정, 그리고 단체협약의 각 제도는 협약자치라는 집단적 노사관계법의 이념 아래 유기적·통일적으로 파악되어야 함.²⁵⁾
 - 그러므로 노동조합법상의 사용자는 원칙적으로 단체교섭의 상대방 당사자로서의 사용자를 의미함.

23) 산안법은“ ‘사업주’를 근로자를 사용하여 사업을 하는 자(제2조 제4호)”라고 정의하고 있음. 여기서 ‘근로자를 사용’한다는 것은 근로자에 대하여 노무제공에 대하여 지휘명령권을 행사하는 자를 의미함. 즉, 근로관계를 전제로 하는 것이다(박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 118면에서 재인용).

24) 박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 118쪽.

25) 김형배, 『노동법』, 2021, 1029쪽.

- 근로기준법은 근로계약을 통한 근로계약관계를 둘러싼 법체계와 규정으로 구성되어 있고 노동조합법은 대부분 단체협약을 중심으로 한 법체계와 규정으로 구성되어 있는데 이러한 법체계와 구성은 전형적인 대륙법적 기초에 서 있는 것임.
- 이에 대해 부당노동행위제도는 협약자치라는 노사간의 자율적 질서가 제대로 작동되지 않아서 헌법상의 노동3권 보장질서가 침해될 때 비로소 작동되는 국가의 개입에 의해 공정한 노사관계를 형성하고자 하는 제도로서, 단체협약질서를 중심으로 하는 대륙법 국가에서는 찾아볼 수 없는 미국 노동법 계통의 제도임.
- 이와 관련하여 뒤에서 자세히 설명할 현대중공업 사건²⁶⁾을 우선 살펴볼 필요가 있음. 이 판결은 수급인 근로자들(하청근로자들)이 소속된 노동조합이 현대중공업(원청)을 상대로 제기한 단체교섭청구 사건에서 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자를 구별하면서 단체교섭제도와 부당노동행위제도의 목적과 기능이 다르다는 점에 그 논거를 찾고 있음.²⁷⁾
 - ▶ 근로자의 단결권에 대한 침해행위를 예방하고 그 침해를 회복하는 기능을 수행하는 부당노동행위제도의 관점에서 노동3권에 대한 침해행위는 반드시 명시적, 묵시적 근로계약관계에 있는 사용자에게 의해서만 발생할 수 있는 성격이 아니고, 실질적인 지배·개입행위라는 사실행위로서 얼마든지 발생할 수 있다는 점에서 그 '사용자'의 개념을 확대할 필요가 있는 반면, 단체교섭제도는 단체협약을 통해 근로계약의 내용을 집단적으로 형성·변경할 수 있는 기능과 가능성을 본질로 하므로 근로자와 사용자 사이의 개별근로계약관계의 존재 여부와 밀접한 관련성을 가질 수밖에 없음.
 - ▶ 나아가 노동조합법은 노동3권의 보장과 실현을 위해 단체교섭제도와 부당노동행위제도를 이중적으로 규율하고 있는데, 전자는 단체교섭질서를 유지하는 것을 그 목적으로 하지만, 후자는 집단적 노사관계질서를 악의적으로 무력화하거나 침해하는 사용자의 행위를 규율함을 목적으로 함.
 - ▶ 부당노동행위제도와 단체교섭제도 속에서 '사용자'의 개념을 도출함에 있어서도 위 각 제도가 각기 다른 목적과 기능을 가진다는 점 역시 충분히 고려할 필요가 있으므로, 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자를 동일한 개념으로 해석하기는 어렵다고 보아야 하고, 따라서

26) 울산지방법원 2018. 4. 12. 선고 2017가합20070 판결, 해당 판결은 부산고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018나53149 판결에서 항소기각되었고, 현재 심리불속행 기간을 넘긴 채 상고심(대법원 2018다296229)로 계속 중임.

27) 울산지방법원 2018. 4. 12. 선고 2017가합20070 판결.

원청업체가 제3자로서 사내 하청업체 소속 근로자에 대하여 노동3권을 침해하는 사실적인 지배·개입행위를 할 수 있는 지위에 있다는 사정만으로 단체교섭을 포함한 집단적 노동관계 일반에 있어 원청업체의 사용자성이 당연히 인정된다고 볼 수는 없음.

- ▶ 단체교섭제도 안에서의 개별 근로계약관계가 갖는 의미, 단체교섭제도의 목적과 기능 등을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 사내 하청업체 소속 근로자들과의 관계에서 단체교섭 의무가 있는 사용자에 해당하는지는 사내 하청업체 소속 근로자들과 피고 사이에 적어도 묵시적 근로계약관계가 성립되어 있다고 평가할 수 있을 정도로 사용종속관계가 있는지 여부에 따라 결정된다고 해석함이 타당함

- 이에 대해 부당노동행위(지배·개입) 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자는 동일한 개념이라는 반론이 있음. 특히 “노동조합법에서 단체교섭제도는 부당노동행위제도와 적극적으로 연동되어 기능하고 있기 때문에 두 제도에서 사용자 개념을 달리 파악하는 것은 노동조합법 체제 내의 정합성을 파괴하는 것”이라는 견해²⁸⁾임.
- 그러나, 단체교섭의 당사자가 누구인가를 찾는 것과 부당노동행위 금지 의무의 수급자로서의 사용자를 찾는 것은 존재의 평면을 달리한다는 점에서 위 반론은 타당하지 않음.

3) 단체교섭의 당사자로서의 사용자와 근로계약관계

- 헌법 제33조는 ‘근로조건향상’을 위하여 단체교섭권을 명문으로 보장하고 있으며, 현행 노동조합법에서는 헌법에 의한 단체교섭권을 구체적으로 보장·규율함으로써, 근로자의 ‘근로조건 유지·개선’ 및 경제적·사회적 지위의 향상을 도모하고 있음.²⁹⁾
- 따라서 단체교섭의 당사자를 확정하는 문제의 출발점은 근로자의 ‘근로조건향상’ 내지 ‘근로조건향상·유지·개선’이라는 목적에 있으며,³⁰⁾ 집단적 노사관계에 있

28) 이승욱, “중노위 판정의 의의와 향후 과제 - 원하청관계에서 교섭차육단일화절차”, 『2021년, 단체교섭』, 서울대학교 법학연구소·서울대학교 노동법연구회·한국노동법학회 2021년 가을 공동학술대회, 2021. 10. 16., 84쪽.

29) 노동조합법 제1조 참고.

30) 박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 141쪽.

어서 근로자의 ‘근로조건 개선’은 협약자치에 기초해 노동조합과 사용자(사용자 단체)가 체결한 단체협약을 통해서 이루어지고 있고, 단체협약의 효력 및 적용관계를 고려해볼 때, 단체교섭 당사자는 근로관계를 형성하고 있는 당사자여야 함.

- 즉, 단체교섭의 상대방으로서 사용자는 원칙적으로 근로관계를 형성하고 있는 주체, 근로계약의 체결 당사자를 의미하는 것임.³¹⁾
- 그리고 노동조합법 제32조는 “단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반하는 취업규칙 또는 근로계약의 부분은 무효로 하고, 근로계약에 규정되지 아니한 사항 또는 제1항의 규정에 의하여 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 의한다”고 규정하고 있음. 즉 단체협약의 규범적 부분과 그 효력(규범적 효력)은 근로조건 개선을 목적으로 하는 단체협약의 핵심적 기능을 실현하는 개념본질적 부분이므로,³²⁾ 근로조건이나 근로자의 대우에 대한 기준(규범적 부분)을 포함하지 않은 단체협약을 체결할 수는 없으며, 근로계약의 당사자가 아닌 제3자와는 규범에 해당하는 근로조건을 규율하는 내용만으로 구성된 단체협약을 체결할 수는 없음.³³⁾
- 규범적 부분과 그 효력이 없는 채무적 부분과 그 효력만을 갖는 단체협약은 단체협약의 본질적 부분이 결여되어 있으므로 단순히 채권법상의 계약일뿐 노동조합법상 본래적 의미의 단체협약이라고 할 수 없음.³⁴⁾
- 그 결과, 노동조합법상 사용자란 단체교섭의 당사자로서 사용자이며, 단체교섭의 당사자는 근로계약의 당사자인 사용자로서 근로계약의 당사자가 아닌 제3자는 그 당사자가 될 수 없음.

○ 이에 대하여 이에 대하여, ① 단체협약의 규범적 효력을 정한 법 제33조도 단체협약에서 정한 기준에 근로계약 또는 취업규칙이 위반할 경우의 효력을 정할 뿐이고, 근로계약에서 정할 수 있는 내용만을 단체협약으로 규정할 수 있다든지, 단체협약은 근로계약에서 정할 수 있는 내용만을 규정하여야 한다든지 하는 것을 규정하고 있는 것이 아니고, ② 단체교섭 및 단체협약은 근로계약과 일정한 접점을 가지고 있기는 하지만, 노동조합법은 근로계약 자체와 아무런 관련이 없는 단

31) 김희성, “미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자”, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 211-212쪽.

32) 김형배, 『노동법』, 2021, 1245쪽.

33) 박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 141-142쪽.

34) 김형배, 김형배, 『노동법』, 2021, 1267쪽.

체협약의 효력도 포섭하고 있다는 것 등을 이유로 근로계약관계의 필요성을 부정하는 견해가 있음.³⁵⁾

- 이 견해는 “노동조합법 제29조 제1항은 “노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다”고 규정하여 근로계약관계가 전제가 되지 않는 ‘사용자단체’와의 단체교섭과 단체협약을 명시적으로 인정하고 있으므로 단체교섭은 단체협약과 근로계약을 매개로 하여 근로조건을 결정하는 것이기 때문에 명시적·묵시적 근로계약의 존재를 당연히 전제로 한다는 주장은 단체교섭이나 단체협약의 한 측면만을 부각시킨 논리³⁶⁾라고 주장함.
- 위의 견해와는 별개로, 최근 특히 단체교섭 당사자로서의 사용자성 확대와 관련하여 미국식 공동사용자 법리를 도입하자는 견해도³⁷⁾ 제시된 적이 있음. 이 견해는 미국식 공동사용자 법리를 우리나라에 적용하면, 직접 근로계약관계가 없는 사용자도 단체교섭 의무를 지는 당사자가 될 수 있다고 주장함.
- 그러나, 물론 단체협약에는 채무적 부분도 포함되어 있지만, 규범적 부분과 그 효력이 단체협약의 핵심적 부분이자 효력이며, 근로계약 내지 단체협약의 당사자인 개별사용자의 수권을 통해 개별사용자들을 대표하여 단체교섭하는 사용자 단체는 근로계약관계에 있는 개별사용자와 대리권 내지 대표권수여를 통하여 직접적 관련이 있으므로 근로계약관계가 전제 되지 않는 ‘사용자단체’와의 단체교섭과 단체협약을 명시적으로 인정하고 있다는 견해는 논리적으로 타당하다고 보기 어려움.
- 단체교섭 당사자로서의 사용자단체는 사단법인 내지 그와 유사한 사단의 형태를 띠고 있으므로 단체의 운영을 위한 정관을 두고 있음. 그 정관에는 구성원인 사용자에게 대하여 노동관계에 대한 조정 또는 규제할 수 있는 권한을 규정하고 있을 것인데, 그 대표적인 규정이 “구성원인 개별 사용자를 대표하여 단체교섭하고 단체협약을 체결할 권한과 의무를 가진다”는 규정³⁸⁾임. 그러므로 구성원인

35) 이승욱, “중노위 판정의 의의와 향후 과제 - 원하청관계에서 교섭차육단일화절차”, 『2021년, 단체교섭』, 서울대학교 법학연구소·서울대학교 노동법연구회·한국노동법학회 2021년 가을 공동학술대회, 2021.10.16., 85쪽.

36) 이승욱, “중노위 판정의 의의와 향후 과제 - 원하청관계에서 교섭차육단일화절차”, 『2021년, 단체교섭』, 서울대학교 법학연구소·서울대학교 노동법연구회·한국노동법학회 2021년 가을 공동학술대회, 2021.10.16., 84쪽.

37) 김홍영 외, “노동분쟁에서 당사자 적격의 판단기준에 관한 연구”, 중앙노동위원회 연구용역보고서, 2020, 신은중, “미국 공동사용자 원리와 간접고용관계에 대한 함의”, 『노동정책연구』, 제16권 제1호, 2016 등.

개별사용자는 사용자단체 설립의 경우 정관작성시 당해 규정과 관련해 사용자 단체에 단체교섭하고 단체협약을 체결할 수 있는 권리와 의무를 수권하였다고 할 것(대리권 내지 대표권의 수여)이고 개별사용자가 사용자단체에 가입하는 경우도 마찬가지로 그 정관에 동의하고 가입하는 것이므로 사용자단체에 단체교섭하고 단체협약을 체결할 수 있는 권리와 의무를 수권하였다고 할 것(대리권 내지 대표권의 수여)임.

- 미국의 공동사용자 법리를 원용하고자 하는 견해도 타당성을 인정하기 어려움. 미국 연방노사관계법에서 공동사용자 지위는 명시적인 근로계약관계가 없는 제3자(사용사업주 또는 원청회사)가 단체교섭 의무의 당사자로 판단될 수 있는 1차적 요건이지만,³⁹⁾ 공동사용자 인정기준에 대하여 구체적으로 판단할 때에는 「“실질적인” 직접적이고 즉각적인 지배」를 강조하는 최종규칙의 접근법이 보임. 현재 연방노동위원회의 최종규칙은 공동사용자 지위가 생기게 하기 위해서는 고용의 핵심(필수) 조건에 대한 직접적이고 즉각적인 지배(통제)가 “실질적”이어야 하므로, 채용, 해고, 징계, 감독 및 지시와 같은 근로자의 고용의 핵심(필수) 조건을 실제로 결정하는 경우에만 공동사용자 지위를 인정하고 있음.⁴⁰⁾ 이는 우리의 묵시적 근로계약법리와 다를 바 없음.⁴¹⁾

○ 대법원은 단체교섭의 당사자로서 “‘사용자’라 함은 근로자와의 사이에 종속관계에 있는 자, 즉 근로자와의 사이에 그를 지휘·감독하면서 그로부터 근로를 제공받고 그 대가로서 임금을 지급하는 것을 목적으로 하는 명시적이거나 묵시적인 근로계약관계를 맺고 있는 자를 말한다”⁴²⁾고 하여, 근로계약의 존재 여부를 단체교섭의 당사자성 판단 시 중요한 기준으로 두고 있음.⁴³⁾ 이에 관하여 다음과 같은 대법원 판결이 있음.

38) 참고로 금속산업사용자단체인 금속산업사용자협의회는 정관에 단체교섭권조항이 있음에도, 매년 산별중앙교섭 개시 전 산별중앙교섭에 참여하는 회원사로부터 위임장을 받아 교섭을 진행하고 있음.

39) 김희성, “미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자”, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 218면; 김미영, “미국 교섭단위제도에서 사업장내 파견·용역근로자의 단체교섭권 연구”, 『노동법학』 제38호 (2011)

40) 김희성, “미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자”, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 212쪽.

41) 김희성, “미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자”, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 참고.

42) 대법원 1995. 12. 22. 선고 95누3565 판결; 대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결; 대법원 2008. 9. 11. 선고 2006다40935 판결 등 참고.

43) 김희성, “미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자”, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 212쪽.

- ① 노동조합법이 규정한 ‘사용자’라 함은 다음과 같다: “근로자와의 사이에 사용종속관계가 있는 자, 즉 근로자와의 사이에 그를 지휘·감독하면서 그로부터 근로를 제공받고 그 대가로서 임금을 지급하는 것을 목적으로 하는 명시적이거나 묵시적인 근로계약관계를 맺고 있는 자를 말한다 할 것인데(대법원 1995. 12. 22. 선고 95누3565 판결, 대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결 등 참조), 국가의 행정관청이 사법상 근로계약을 체결한 경우 그 근로계약관계의 권리·의무는 행정주체인 국가에 귀속되므로, 국가는 그러한 근로계약관계에 있어서 같은 법 제2조 제2호에 정한 사업주로서 단체교섭의 당사자의 지위에 있는 사용자에게 해당한다”⁴⁴⁾
- ② “구 노동조합법(1996. 12. 31. 법률 제5244호로 폐지되기 전의 것) 제33조 제1항 본문은 “노동조합의 대표자 또는 노동조합으로부터 위임을 받은 자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 단체협약의 체결 기타의 사항에 관하여 교섭할 권한이 있음.”고 규정하고 있고, 같은 법 제39조 제3호는 사용자가 노동조합의 대표자 또는 노동조합으로부터 위임을 받은 자와의 단체협약체결 기타의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위를 부당노동행위의 하나로 규정함으로써 사용자를 노동조합에 대응하는 교섭당사자로 규정하고 있는바, 여기서 사용자라 함은 근로자와의 사이에 사용종속관계가 있는 자를 말한다고 할 것이다(대법원 1993. 11. 23. 선고 92누13011 판결 참조)”⁴⁵⁾
- ③ 2020년 9월 3일 대법원은 수급인 소속 근로자들(하청근로자들)이 도급인(원청) 사업장 내에서 한 쟁의행위의 적법성이 문제된 사안인 한국수자원공사 판결에서 “쟁의행위가 정당행위로 위법성이 조각되는 것은 사용자에게 대한 관계에서 인정되는 것이므로, 제3자의 법익을 침해한 경우에는 원칙적으로 정당성이 인정되지 않는다. 그런데 도급인은 원칙적으로 수급인 소속 근로자의 사용자가 아니므로, 수급인 소속 근로자의 쟁의행위가 도급인의 사업장에서 일어나 도급인의 형법상 보호되는 법익을 침해한 경우에는 사용자인 수급인에 대한 관계에서 쟁의행위의 정당성을 갖추었다는 사정만으로 사용자가 아닌 도급인에 대한 관계에서까지 법령에 의한 정당한 행위로서 법익 침해의 위법성이 조각된다고 볼 수는 없다”⁴⁶⁾라고 판시함으로써, 제3자인 도급인인 원청이 쟁의행위의 당사

44) 대법원 2008. 9. 11. 선고 2006다40935 판결 [사용자지위확인]

45) 대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결 [부당노동행위구제재심판정취소]

46) 대법원 2020. 9. 3. 선고 2015도1927 판결

자로서 사용자가 아님을 밝히고 있음.

4) 부당노동행위 주체로서의 사용자

○ 앞에서 밝힌 바와 같이, 노동조합법상의 사용자는 원칙적으로 단체교섭의 당사자로서의 사용자이고 예외적으로 부당노동행위제도하에서의 사용자는 이와 달리 구별되어야 하며, 노동조합법 제81조 제1항 각 호가 규정하고 있는 노동3권 침해행위에 있어 각 규정의 목적과 취지에 따라 부당노동행위자이자 구제신청의 상대방이 되어야 하는 사용자의 개념과 범위는 달리 해석되어야 함.

- ① 불이익취급(노동조합법 제81조 제1항 제1호와 제5호)과 반조합계약(노동조합법 제81조 제1항 제2호)
 - ▶ 부당노동행위 유형 중 불이익취급과 반조합계약은 현실적으로 근로계약관계의 성립을 전제로 한 사용자의 법률행위(처분행위)를 그 규율대상으로 하는 측면이 강함.⁴⁷⁾ 즉 불이익한 대우는 다양한 내용으로 가해질 수 있으나 대체적으로는 신분적 불이익(해고, 퇴직의 강요, 채용거부, 전근, 강등, 직종의 변경을 수반하는 배치전환, 출근정지, 휴직, 복직, 계약갱신의 거부), 경제적 불이익(차별적 승급, 강등, 각종 수당의 차별적 지급, 연장근로의 차별적 거부), 정신적 또는 생활상의 불이익(출근정지, 취업거부, 시말서 요구, 복리후생시설 이용 상의 차별대우), 조합활동 상의 불이익(조합활동에 부적합한 부서로의 이동이나 배치전환, 승진) 등임.⁴⁸⁾
 - ▶ 노동조합법 제81조 제1항 제1호, 제5호 불이익취급의 경우, 도급관계에 있는 도급인(원청)은 수급인 소속 근로자(하청근로자)와 사이에 근로계약관계 또는 법률상 근로관계가 존재하지 않으므로 이를 전제로 하는 해고 및 징계와 같은 불이익취급의 문제가 성립할 수 없음.
 - ▶ 노동조합법 제81조 제1항 제2호 반조합계약의 경우, ‘근로자가 어느 노동조합에 가입하지 아니할 것 또는 탈퇴할 것을 고용조건으로 하거나 특정한 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 행위의 경우’에는 도급인(원청)은 근로계약관계가 없는 수급인 소속 근로자(하청근로자)의 고용조건을 결정할 권한이 없으므로 성립하기 어려우며, union shop 협정을 근거로 신분상의 불이익을 줄 수 있는 경우는 해고를 의미하는 것으로 해석⁴⁹⁾하고 있음.

47) 류문호, “노동조합법상 사용자 개념의 이원성: 단체교섭 당사자와 부당노동행위(지배·개입)주체의 해석”, 『노동정책연구』 2014.6,

48) 사법연수원, 「노동조합 및 노동관계조정법」, 2008 참고.

도급관계에 있는 도급인(원청)은 수급인 소속 근로자(하청근로자)와 사이에 근로계약관계 또는 법률상 근로관계가 존재하지 않으므로 해고의 문제가 성립할 수 없음.

• ② 노동조합법 제81조 제1항 제4호 지배·개입 유형

- ▶ 대법원은 "부당노동행위의 경우 근로자의 기본적인 근로조건 등을 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 놓여 있다면 근로계약관계의 당사자가 아니라도 사용자 지위가 인정된다"⁴⁹⁾고 판시하여, 부당노동행위의 지배·개입 유형에서 그 주체로서의 사용자를 판단함에 있어서는 실질적 지배력설에 근거하고 있다는 점을 분명히 하고 있음.
- ▶ 실질적 지배력설에 대해서는 ① 근로자의 근로조건에 대한 지배력 또는 영향력은 기업간 경제력과 시장지배력의 결과이지 근로관계의 당사자로서의 권한과 거의 관련 없는 경우가 대부분이므로 개별 사안별로 제3자의 지배력 유무가 일관성없이 판단될 가능성이 있기 때문에 이론적으로 불완전하며, ② 부당노동행위 금지규정의 사용자가 독자적인 개념이라 하더라도 기본형은 고용주(사업주)이므로 이 점을 명확히 할 필요가 있음에도, 지배력설은 근로계약이 기본이라는 전제를 배제한다는 점에서 문제가 있다는 비판⁵¹⁾이 있음.
- ▶ 실질적 지배력설은 실질적 지배력과 영향력의 존부에 관한 판단이 명확하지 못하여 책임소재를 제한 없이 확장할 우려가 있고, 그 결과 단체교섭의 당사자나 부당노동행위의 주체 여부 판단이 매우 불명확하여 법적 불안정성을 가져올 우려가 있음.⁵²⁾
- ▶ 일본 최고재판소의 아사히 방송사건 판결⁵³⁾이 노동조합법상 사용자 개념을 확대한 것은, 일본 노동조합법에는 우리나라와 달리 사용자 개념에 관한 정의 조항이 없으며 부당노동행위 제도의 실효성을 확보하기 위하여 노동위원회에 의한 구제제도를 규정하고는 있지만 우리나라와 같이 형벌을 따로 규정하고 있지 않다는 점 등이 배경이 되었다고 볼 수 있음.⁵⁴⁾

49) 학설과 판례(대판 2002. 10. 25, 2000다23815; 대판 1996. 10. 29, 96다28899; 대판 1995. 2. 28, 94다15363 참고)

50) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2007두8881 판결.

51) 박지순, "단체교섭의 당사자로서 사용자 개념", 『노동법논총(제51집)』, 2021, 133쪽.

52) 김희성, "미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자", 『사회법연구(제43호)』, 2021, 214면(이하 김영문, 『외부노동력 이용과 노동법』, 법문사, 305-308면 참고).

53) 最三小判平7.2.28 노동판례 제668호 12쪽.

54) 우희숙, "부당노동행위 형사책임 주체로서 사업주의 의미", 『외법논집(제41권 제2호)』, 2017, 261쪽.

- ▶ 일본의 부당노동행위 제도는 노동법의 독자성 관점에서 (상대적으로 자유롭게) 사용자 개념을 해석할 수 있지만, 우리나라의 경우 부당노동행위의 주체인 사용자가 부당노동행위를 하는 경우 형사처벌이 예정되어 있어 상대적으로 사용자 개념을 자유롭게 해석할 수 없음. 부당노동행위로서 지배·개입행위의 주체인 사업주에 원청인 제3자를 포함하는 것은 유추에 해당하여 죄형법정주의 원칙에 위반될 수 있음⁵⁵⁾. 이는 단체교섭의 당사자인 사용자를 제3자인 원청에 확대하는 경우도 당연히 적용됨.
- ③ 노동조합법 제81조 제1항 제3호 단체교섭 거부·해태 유형
 - ▶ 헌법 제33조에서 ‘근로조건 향상’을 위해 노동3권이 보장되고 있으며, 이를 위해 노동조합이 결성되고 노동조합은 단결력을 바탕으로 교섭하고 때로는 쟁의행위를 하며, 단체협약을 통해 근로조건을 구체화하게 됨. 그러므로 헌법의 ‘근로조건 향상’이라는 가치실현을 위해서는 단체교섭 내지 단체협약의 체결이 핵심이라고 할 수 있음.⁵⁶⁾
 - ▶ 이러한 단체교섭의 주체는 당연히 노동조합과 사용자인데, 여기서 사용자란 노사간 합의된 근로조건 등에 대해 결정하고 이를 이행할 능력이 있어야 할 것임. 그렇다면, 노동조합법 제81조 제1항 제3호의 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위의 수급자로서의 사용자 또한 이를 반드시 고려하여야 해야 함. 근로조건을 개선하는 목적으로 하는 단체교섭의 성질을 고려할 때 근로계약관계가 없는 제3자에 대하여 단체교섭의 의무를 부과하고 이를 거부할 경우 부당노동행위로서 규제하는 것은 처음부터 노동조합법이 예상한 적용대상이라고 할 수 없음.⁵⁷⁾

2. 현대중공업 사건⁵⁸⁾ 사실관계와 판결 주요 내용

(1) 사건의 개요

55) 우희숙, “부당노동행위 형사책임 주체로서 사업주의 의미”, 『외법논집(제41권 제2호)』, 2017, 269면

56) 대법원 1990.5.15., 선고 90도357 판결.

57) 박지순, “단체교섭의 당사자로서 사용자 개념”, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 137-138쪽.

58) 울산지방법원 2018. 4. 12. 선고 2017가합20070 판결, 부산고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018나53149 판결, 대법원 2018다296229로 계속 중.

- 원고인 전국민주노동조합총연맹 산하 전국 금속노동조합(이하 ‘금속노조’)은 현대중공업의 사내하청업체 소속 근로자들을 조합원으로 하는 현대중공업 사내하청지회(이하 ‘현대중공업지회’)를 조직하고 있음. 피고인 현대중공업은 “다수의 사내하청업체와 공사도급계약을 체결하여 해당 사내하청업체 소속 근로자들이 현대중공업의 사업장에서 근로를 제공하고 있음.
- 금속노조는 현대중공업이 사내하청업체 소속 근로자들의 기본적인 근로조건 등에 관하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있으므로, 위 근로자들과의 관계에서 단체교섭 의무를 지는 사용자에 해당한다”고 주장하며, 현대중공업 측에 단체교섭을 요구했음. 그러나 현대중공업 측은 자신이 하청업체 소속 근로자들의 사용자가 아니라는 이유로 단체교섭에 응하지 않았음.

(2) 소송의 제기 및 판결 경과

- 금속노조는 2017년 1월 6일, 울산지방법원에 단체교섭 청구의 소를 제기했으며, 울산지방법원은 2018년 4월 12일 현대중공업은 단체교섭 의무를 부담하지 않는다는 판결을 내렸음.⁵⁹⁾
- 이에 대하여 금속노조 측은 2018년 5월 3일 부산고등법원에 항소했지만, 부산고등법원 역시 2018년 11월 14일 현대중공업은 하청업체 소속 근로자로 구성된 노동조합과 단체교섭을 할 의무가 없다는 판단을 내렸음.⁶⁰⁾ 이에 원고가 상고하여 현재 대법원에서 심리 중임.⁶¹⁾

(3) 부산고등법원 판결의 주요 내용

- “근로자의 단결권에 대한 침해행위를 예방하고 그 침해를 회복하는 기능을 수행하는 부당노동행위제도의 관점에서 노동3권에 대한 침해행위는 반드시 명시적·묵시적 근로계약관계에 있는 사용자에 의해서만 발생할 수 있는 성격이 아니고, 실질적인 지배·개입행위라는 사실행위로서 얼마든지 발생할 수 있다”는 점에서 “그 ‘사용자’의 개념을 해당 근로자의 근로조건에 대하여 실질적인 지배력을 행사하는 주체로 확대할 필요가 있다”고 보았음.

59) 울산지방법원 2018. 4. 12. 선고 2017가합20070 판결.

60) 부산고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018나53149 판결.

61) 대법원 2018다296229(민사1부).

- 반면, “단체교섭제도는 단체협약을 통해 근로계약의 내용을 집단적으로 형성·변경할 수 있는 기능과 가능성을 본질로 하므로, 근로자와 사용자 사이의 개별 근로계약관계의 존재 여부와 밀접한 관련성을 가질 수밖에 없고”, 나아가 “노동조합법은 노동3권의 보장과 실현을 위해 단체교섭제도와 부당노동행위제도를 이중적으로 규율하고 있는데, 전자는 단체교섭에 대한 기본적인 절차와 방법론을 제공하며 근로조건을 형성·변경함으로써 단체교섭질서를 유지하는 것을 그 목적으로 하지만, 후자는 집단적 노사관계질서를 악의적으로 무력화하거나 침해하는 사용자의 행위를 규율함을 목적으로 한다”고 전제하면서 결론적으로 “부당노동행위 주체로서의 '사용자'와 단체교섭 당사자로서의 '사용자'를 동일한 개념으로 해석하기는 어렵다”고 하면서, “원청업체가 제3자로서 사내하청업체 소속 근로자에 대하여 노동3권을 침해하는 사실적인 지배·개입행위를 할 수 있는 지위에 있다는 사정만으로 단체교섭을 포함한 집단적 노동관계 일반에 있어 원청업체의 사용자성이 당연히 인정된다고 볼 수는 없다”는 법리를 확인함.
- 그리고, 다음과 같은 사정에 비추어, “현대중공업 측과 그 사내하청업체 소속 근로자들 사이에 묵시적 근로계약관계가 성립되었다고 평가할 수 있을 정도로 사용종속관계가 있다고 보기 어렵다”고 판단함.
- ① 사내하청업체가 독자성 및 독립성을 보유하고 있다는 점, ② 사내하청업체가 업무지시권을 실질적으로 행사하는 주체라는 점, ③ 사내하청업체 소속 근로자들의 임금체계에 대해서 현대중공업이 지배·결정권을 행사하였다고 보기는 어렵다는 점
- 법원이 사내하청업체의 독자성 및 독립성을 인정한 근거는
- ① 현대중공업과 “공사도급계약을 체결한 사내하청업체는 독립적으로 자본과 물적 설비를 갖추고 있을 뿐 아니라 다수의 전문인력을 보유하고 있다”고 보이며, ② “사내하청업체는 별도의 급여체제, 취업규칙, 인사관리규정 등을 보유하면서 개별적으로 근로자들을 모집하고, 근로자들에 대해 직접 임금을 지급하며, 그 명의로 4대 보험에 가입하여 보험료를 지급하여 왔다”는 점, ③ 사내하청업체들이 “독자적으로 인력수급계획을 수립하고, 이에 따라 근로자들의 채용 여부와 그 규모를 자체적으로 결정한다”는 점, ④ 사내하청업체가 “근로자들에 대한 근태관리, 징계권의 행사 등에 있어서도 실질적이고 독자적인 권한을 행사하고 있다”는 점 등임.

- 사내하청업체가 소속 근로자들에 대한 업무지시권의 실질적인 행사 주체라고 판단한 근거는
 - ① “사내하청업체가 스스로 작업시간과 작업장소를 계획하고 소속 근로자들의 업무 수행을 지휘·감독해왔으며, ② 소속 근로자들의 업무배치나 전환을 독자적으로 결정했고, 소속 근로자들의 채용, 근로조건의 결정, 인사 및 근태관리 등에 대한 실질적인 권한을 보유하면서 그러한 인사관리업무를 직접 수행하고 있다는 점” 등을 제시했음.
- 법원은 현대중공업이 작성한 협력사 운용지침, 작업자 현황 관련 문서 등은 “작업능률 향상을 위하여 사내하청업체와 작업 방법과 내용 등에 대해 논의하기 위한 목적으로, 또는 도급인으로서 작업에 관한 구체적인 요구사항을 전달하기 위한 차원에서 작성된 것이지 업무지시권 행사로서의 성격을 가지는 것은 아니다”라고 판단했음.
- 또한 아래와 같은 내용을 근거로 사내하청업체 소속 근로자들의 임금체계에 대해서 현대중공업이 지배·결정권을 행사하였다고 보기는 어렵다고 판단하였음.
 - 이 사건 도급계약의 실질이 “실제 투입 인원수에 따라 도급대금이 결정되는 인력 공급 중심의 용역계약 또는 단순한 노무도급이라기보다는 사전에 약정된 도급대금을 기성고에 따라 지급하는 구조인 이른바 물량도급의 성격에 가깝다”고, “현대중공업과 사내하청업체 사이에 사내하청업체 소속 근로자의 수에 대한 정보가 공유된 것은 안전하고 효율적인 공정관리를 위한 필요에 따른 것”으로 보아야 함.

(4) 현대중공업 사건 부산고등법원 판결에 관한 평가

1) 노동조합법상 사용자성 인정시 근로계약관계 존재 필요성

- 현대중공업 사건에서 울산지방법원과 부산고등법원의 판결이 갖는 중요한 의미는, 단체교섭 당사자로서의 사용자인지 여부 판단이 “근로자와 사용자 사이의 개별 근로계약관계의 존재 여부와 밀접한 관련성을 가질 수밖에 없다”는 점을 분명히 했다는 데에 있음.
- 우리 헌법 제33조 제1항은 “근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권·단체행동권을 가진다”고 규정하고 있으므로, 대상 판결이 단체교섭

의 당사자로서의 근로자와 사용자 관계는 개별 근로계약관계의 존재와 밀접하게 관련되어 있다고 본 것은 우리 헌법의 규정 및 협약자치의 본질과도 일치하는 태도라고 평가할 수 있음. 이는 종전의 대법원의 확립된 법리⁶²⁾를 재확인 한 것이기도 함.⁶³⁾

- 일부 대법원 판결⁶⁴⁾과 중노위 판정⁶⁵⁾을 보면, 노동조합법과 근로기준법의 “입법 목적이 다르므로 각각의 법률이 적용되는 주체와 개념도 달라져야 한다”는 점을 근거로, 명시적·묵시적 근로계약관계의 존재가 인정되지 않는 경우에도 노동조합법상 근로자와 사용자의 관계를 인정할 수 있다고 판단한 사례도 있으나, 대법원 판결이 일관성을 확보하지 못하고 있는 것은 심각한 문제임.
- 근로자와 사용자 사이의 명시적·묵시적 근로계약관계의 존재 여부를 묻지 않고 단체교섭의 당사자가 될 수 있다고 보는 것은 단체협약 체결을 통해 자율적으로 근로조건을 형성해 나가는 협약자치의 본질에 부합하지 않으며, 우리 헌법의 명시적인 규정에도 위반되는 문제가 있음. 그러므로, 이제 대법원은 근로계약관계의 존재가 필요하다는 원칙적 법리를 명확히 재확인하여 노동조합법상 사용자성 문제를 종결시켜야 함.

2) 지배·개입의 부당노동행위 사용자성 인정시 실질적 지배력 기준 채택

- 대상 판결에서 법원은, 단체교섭 당사자로서의 사용자 판단의 경우와는 달리, 부당노동행위 금지명령의 수급자로서 사용자에게 해당하는가를 판단함에 있어서는 “근로자의 단결권에 대한 침해행위를 예방하고 그 침해를 회복하는 기능을 수행하는 부당노동행위제도의 관점에서 노동3권에 대한 침해행위는 반드시 명시적·묵시적 근로계약관계에 있는 사용자에게 의해서만 발생할 수 있는 성격이 아니”라고 하면서, 부당노동행위는 “실질적인 지배·개입행위라는 사실행위로서 얼마든지 발생할 수 있다는 점에서 그 '사용자'의 개념을 해당 근로자의 근로조건에 대하여

62) 대법원 1970. 7. 21. 선고 69누152 판결; 대법원 1992. 5. 26. 선고 90누9438 판결; 대법원 1995. 12. 22. 선고 95누3565 판결; 대법원 1997. 9. 5. 선고 97누3644 판결; 대법원 1996. 6. 11. 선고 96누1504 판결; 대법원 2005. 11. 24. 선고 2005다39136 판결; 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다64385 판결; 대법원 2020. 9. 3. 선고 2015도1927 판결 등.

63) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1040쪽; 김영문, ‘원청의 하청근로자 노동조합에 대한 단체교섭 의무’, 「한국고용노사관계학회 2022년 동계학술대회 자료집」, 2022, 101쪽 이하의 일부 예외에도 불구하고 대법원의 입장은 “근로관계필요설”이라고 보고 있음.

64) 대법원 2018. 6. 15. 선고 2014두12598·12604 판결; 대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두38092 판결; 대법원 2019. 2. 14. 선고 2016두41361 판결; 대법원 2019. 6. 13. 선고 2019두33712 판결 등.

65) 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14.

실질적인 지배력을 행사하는 주체로 확대할 필요가 있다”라고 판단하고 있음.

- 이와 같은 판단은 실질적 지배력설이 당초 지배·개입의 부당노동행위에 있어서 사용자성을 확대하기 위해 고안된 판단기준⁶⁶⁾이라는 점을 고려할 때 논리적 타당성을 가지고 있다고 볼 수 있음.

3) 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자의 관계

- 이 사건에서 법원은 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자 개념이 일치하지 않는다는 점도 명확히 했음.
- 씨제이대한통운 사건⁶⁷⁾에서 중노위가 부당노동행위의 주체로서의 사용자와 단체교섭 상대방으로서의 사용자 개념이 일치한다는 태도를 취한 바 있으며, 이에 대해 “단체교섭 및 단체협약은 근로계약과 일정한 접점을 가지고 있기는 하지만, 아무런 접점이 없는 경우도 당연히 포섭할 수밖에 없고, 노동조합법은 근로계약 자체와 아무런 관련이 없는 단체협약의 효력도 포섭하고 있다”는 논리로 부당노동행위를 통해 단결권과 단체교섭권을 침해할 수 있는 자는 단체교섭의 상대방인 당사자와 일치할 수 있다는 견해⁶⁸⁾가 주장되기도 했음.
- 따라서 현대중공업 사건에서 부산고등법원이 부당노동행위 주체로서의 사용자와 단체교섭 당사자로서의 사용자가 일치하지 않는다는 사실을 명확히 확인한 것은 매우 중요한 의미가 있음.

4) 대법원 판결(대법원 2018다296229)의 중요성

- 이 사건은 현재 대법원 민사1부에 배정되어 계류되어 있음.⁶⁹⁾ 심리불속행기각 기간을 넘긴 것으로 보아, 대법원이 원심인 부산고등법원의 판결⁷⁰⁾과 다른 결론을 판결을 내릴 가능성을 배제할 수 없음. 원심이 원청 사업주의 사내하청 노동조합에 대한 단체교섭 상대방 지위를 부정하고 있다는 점에서 대법원 판결의 방향 및

66) 김영문, ‘원청의 하청근로자 노동조합에 대한 단체교섭 의무’, 「한국고용노사관계학회 2022년 동계 학술대회 자료집」, 2022, 117쪽 이하; 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1477쪽; 박종희, 「비정규·간접고용 근로자의 노동단체권 행사에 관한 법리 연구」, 고용노동부 연구용역 보고서, 2005, 68쪽.

67) 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14.

68) 이승욱, ‘중노위 판정의 의의와 향후 과제 - 원하청관계에서 교섭창구 단일화 절차’, 「2021년, 단체교섭」, 서울대 법학연구소·서울대 노동법연구회·한국노동법학회 2021년 가을 공동학술대회, 2021, 85쪽.

69) 대법원 2018다296229.

70) 부산고등법원 2018. 11. 14. 선고 2018나53149 판결.

그 영향을 둘러싼 논란이 점점 커지고 있음.

- 대법원이 원청 사업주의 사내하청 노동조합에 대한 단체교섭 상대방 지위를 정면으로 인정하게 될 경우 그로 인해 초래될 노사관계 현장의 혼란은 예측하기 어렵다는 점에서, 대법원의 신중한 판결이 요청됨.

3. 현대제철 사건⁷¹⁾ 사실관계와 판정 주요 내용

(1) 사건의 개요

- 금속노조는 현대제철 주식회사(이하 ‘사용자’ 또는 ‘원청’)가 운영하는 당진공장에서 근로하고 있는 사내협력업체(이하 ‘하청’) 소속 근로자 3,756명으로 조직된 현대제철 비정규직지회(이하 ‘현대제철지회’)를 조직하고 있음.
- 금속노조는 2021년 7월 9일, 현대제철을 상대로 산업안전보건, 차별시정, 불법과건 해소, 자회사 전환 관련 협의 등의 4가지 의제에 대한 단체교섭을 요구했음. 현대제철은 이에 대해 “자신이 금속노조 소속 조합원들에 대한 노동조합법상 사용자가 아니”라는 이유로 노동조합법 시행령 제14조의3에 따른 교섭요구사실 공고를 하지 않았음.
- 현대제철은 자신과 근로계약관계가 있는 직영 근로자들로 구성된 금속노조 산하의 다른 지회가 요구한 단체교섭 요구에 대해서는 노동조합법과 시행령에 규정된 절차에 따라 교섭요구사실 공고를 이행하였고, 교섭창구 단일화 절차에 따라 교섭대표노동조합으로 결정된 금속노조와 단체교섭을 진행하여 2021년 4월 8일, 2020년도 단체협약을 체결한 사실이 있음.
- 현대제철지회는 당시의 교섭창구 단일화 절차에 참여하지 않았음.
- 금속노조는 현대제철이 “원청으로서 기본적인 근로조건 형성, 사업장의 유해 및 위험요소 관리, 작업배치나 업무방법의 기준 설정 등에 대한 일정한 지배력, 결정권 등을 보유 행사하는 자로서 노동조합법상 부분적인 책임을 협력업체인 원사업주와 중첩적으로 부담하는 것이 타당하므로 사용자 자격이 있다”고 주장했다.
- 그러나 현대제철은 “협력업체 소속 조합원들과는 아무런 근로관계가 없어 사용자 자격이 없으므로, 금속노조로부터 현대제철지회 관련 교섭요구를 받은 사실

71) 충남지노위 2021. 11. 11. 판정 2021부노46, 중노위 2022. 3. 24. 판정 2021부노268.

을 공고할 법률상 의무가 없다”고 주장했다. 따라서 그러한 요구를 받은 사실을 공고하지 않은 것은 부당노동행위와는 무관하다고 주장했다.

(2) 노동위원회 구제신청 및 판정 경과

- 금속노조는 2021년 9월 16일 충남지노위(이하 ‘초심 지노위’)에 현대제철이 교섭요구 사실 공고를 하지 않은 것은 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당한다고 주장하며, 부당노동행위 구제신청을 했음. 초심 지노위는 2021년 11월 11일, 현대제철은 금속노조가 요구하는 단체교섭에 응할 의무가 있는 사용자가 아니라는 이유로 현대제철의 단체교섭 거부는 부당노동행위에 해당하지 않는다고 판단했음.⁷²⁾
- 이에 대해 이 사건 노동조합은 2021년 12월 14일 초심 지노위의 판정서를 송달받고, 2021년 12월 21일 중노위에 재심을 신청했음. 중노위는 금속노조의 재심신청에 대하여 2022년 3월 24일, 4가지 교섭의제 중 ‘산업안전보건’ 의제에 한하여 원청이 하청과 공동으로 교섭의무를 부담하므로, 금속노조의 단체교섭 요구에 대하여 현대제철이 노동조합법상 사용자가 아니라는 이유로 교섭요구 사실을 공고하지 않은 것은 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당한다는 내용의 판정을 내렸음.⁷³⁾
- 중노위는 사용자에게 구제명령의 내용을 10일간 게시하라는 명령을 함께 내렸음.

(3) 중앙노동위원회 판정 주요 내용

1) 단체교섭 의무의 인정 여부

- 중노위는 “노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지는 헌법상 기본권인 단체교섭권을 구체적으로 실현하는 관점에서 노무제공관계의 실질에 비추어 단체교섭의 대상인 노동조건 등을 지배·결정하는 자가 누구인지를 기준으로 판단하여야 한다”고 전제했음.
- 현대제철이 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지 여부에 대해서는 “이 사건 사용자와 이 사건 지회 소속 근로자들을 포함한 사내하청 근로자들 사이에는 명시적인 근로계약이 체결된 바 없고, 그 밖에 사내하청 협력업체들이 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 그 존재가 형식적, 명목적인 것에 지나지 않는 등 이 사건 사용자와 이 사건 지회 소속 근로자들을 포함한 사

72) 충남지노위 2021. 11. 11. 판정 2021부노46.

73) 중노위 2022. 3. 24. 판정 2021부노268.

내하청 근로자들 사이에 묵시적 근로계약관계가 성립되었다고 보기도 어렵다”고 인정하면서도, “원사업주 이외의 사업주라 할지라도 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자는 그 권한과 책임의 한도 내에서 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정될 수 있다”고 판단하여 사용자 지위를 긍정했음.

- 이때 현대제철이 금속노조에 대하여 단체교섭 의무를 부담하는 사용자에 해당하는지 여부는 “① 각 교섭요구 의제에 대해 이 사건 사용자가 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 지위에 있는지, ② 이 사건 지회 소속 조합원들의 노무가 이 사건 사용자의 사업 수행에 필수적이고 그 사업체계에 상시·지속적으로 편입되어 있는지, ③ 이 사건 지회 소속 조합원들의 노동조건 등을 이 사건 사용자와의 단체교섭에 의해 집단적으로 결정하여야 할 필요성과 타당성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야”한다고 보았음.
 - 그러한 판단 결과 중노위는 “현대제철은 ‘산업안전보건 의제’⁷⁴⁾에 관한 노동조건을 실질적·구체적으로 지배·결정하는 지위에 있다고 인정되므로 금속노조의 교섭요구에 응할 의무가 있고, 나머지 교섭의제에 대해서는 교섭의무가 인정된다고 보기 어렵다”는 결론을 내렸음. 결국 ‘산업안전보건 의제’에 대한 교섭의무는 현대제철과 사내하청 사용자에게 중첩적으로 귀속된다고 본 것임.
- 중노위는 “이 사건 지회 소속 조합원들의 노무제공의 대상은 이 사건 사용자의 주요 제조공정을 직·간접적으로 지원하는 업무들이므로 이 사건 사용자의 사업수행에 필수적이고 이 사건 사용자의 철강 제조공정 체계에 상시·지속적으로 편입되어 있다고 볼 수 있다”고 하여 상시·지속적 제조공정 편입 요건 충족 여부를 판단했음.
- 이어서 “이 사건 지회 소속 조합원들을 포함한 사내하청 근로자들의 산업안전보건에 관한 노동조건은 근로자가 수행하는 ‘작업내용(작업 명세, 작업량, 작업 속도, 작업시간 등)’과 이러한 작업내용 실현에 수반되는 ‘작업환경(노무제공에 필요한 시설·장비, 일련의 노무제공 체계, 사업장의 유해·위험요인 등)’에 의해 좌우되는데, 이 사건 사용자의 철강 제조공정은 ① 제선 내지 제강에서부터 압연에

74) 금속노조가 현대제철에 ‘산업안전보건 의제’에 대하여 교섭을 요구한 5개 세부 의제는 ① 원·하청 공동 산업안전보건위원회 구성 및 운영, ② 원청과 동일한 작업중지권 보장 및 불이익 처우 금지, ③ 유해·위험 작업 외주화 금지, ④ 현장 내 휴게공간 확보 및 필요용품(정수기, 냉 난방기, 공기청정기 등) 설치, ⑤ 작업성 질병 판정에 대한 전수조사와 예방대책 수립 및 보상을 위한 협의체 구성 등임.

이르는 연속 공정으로서 원료반입·처리부터 제품 생산·출하까지 필요한 여러 공정 또는 세부작업이 맞물려 있고, ② 일관제철시스템을 포함한 MES (Manufacturing Execution System, 제조실행시스템) 등에 따라 원청 근로자들과 사내하청 근로자들이 수행하는 ‘작업내용’이 구조적·기능적으로 연동 내지 연계되어 있으며, ③ 원청 근로자들과 사내하청 근로자들은 원청이 전체적인 시설관리권을 보유·행사하는 같은 사업장 내에서 부분적이라도 복잡·다양한 산업재해 위험원에 함께 노출될 수 있는 공통의 ‘작업환경’에 놓여 있다는 점 등을 근거로 이 사건 사용자가 현대제철지회 소속 근로자들의 ‘작업환경’에 대해 실질적·구체적으로 일정한 지배·결정력을 보유·행사해 온 것”으로 판단했음.

- 또한 “사내하청 근로자들의 생명과 건강에 관한 노동조건에 대해서 실질적이고 구체적인 지배·결정권을 일정 부분 보유·행사하는 원청의 지위에 있는 이 사건 사용자가 사내하청 근로자뿐만 아니라 원청 근로자를 조합원으로 하는 이 사건 노조의 관련 단체교섭 요구에 사내하청 협력업체 사용자와 함께 응함으로써 노사 공동으로 원·하청 근로자들의 생명과 건강에 관한 노동조건을 더불어 개선할 필요성과 타당성도 크다”는 점도 추가적인 근거로 제시했음.

2) 교섭요구사실 미공고의 부당노동행위 해당성

- 중노위는 “사건 사용자는 이 사건 노조가 단체교섭을 요구한 4가지 교섭의제 중 ‘산업안전보건 의제’에 대해서는 노동조합법상 사용자 지위가 인정되므로 이 사건 노조의 교섭요구에 응할 의무가 있고, 이 사건 사용자가 이 사건 노조의 2021년 7월 9일자 교섭요구에 대해 노동조합법상 사용자가 아니라는 이유로 교섭요구 사실을 공고하지 아니한 것은 정당한 이유 없는 단체교섭 거부를 표상한다 볼 수 있으므로 노동조합법 제81조 제1항 제3호에서 금지하는 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당한다”고 하여 부당노동행위 해당성을 긍정했음.
- 단체교섭 창구단일화의 장소적 범위인 교섭단위와 관련하여서는 “이 사건과 같이 사내하청 근로자들로 조직된 노동조합의 단체교섭 상대방이 사내하청 사용자뿐만 아니라 원청 사용자까지 확대되더라도 단체교섭 대상은 사내하청 근로자들의 노동조건임에는 변화가 없으며 근로자들의 이해관계의 공통성을 기반으로 교섭대표 노동조합을 정해야 하는 교섭단위는 사내하청 근로자들이 종사하는 ‘하청 사업’으로 그대로 유지”되므로, “사내하청 근로자들이 가입 내지 조직한 노동조합이 ‘하청 사업’이라는 교섭 단위에서 교섭창구 단일화 절차를 거쳤다면 노동조합법

에서 요구되는 교섭창구 단일화 의무를 충족한 것이라고 보아야 할 것”이라고 하여 그 범위를 하청 사업으로 국한했음.

(4) 현대제철 사건 중앙노동위원회 판정에 관한 검토

- 현대제철 사건에 대한 중노위 판정의 문제점은, ① 법리 구성의 체계성과 일관성을 갖추지 못하고 있다는 점, ② 현행 노동조합법 규정과 모순된다는 점, ③ 실질적 지배력설을 무비판적으로 적용하고 있다는 점, ④ 산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 ‘중대재해처벌법’)상 의무 부담 주체와 노동조합법상 사용자 개념을 혼동하고 있다는 점, ⑤ 노동조합법 제29조의2의 교섭창구 단일화 규정에 위배된다는 점 등 크게 다섯 가지를 지적할 수 있음. 이를 상술하면 아래와 같음.

- ① 법리 구성의 체계성 상실과 사실관계의 판단의 오류
 - ▶ 중노위는 현대제철 사용자 측이 현대제철지회에 대하여 “단체교섭 의무를 부담하는 사용자에게 해당하는지 여부”를 판단함에 있어서 실질적 지배력 이외에 “이 사건 지회 소속 조합원들의 노무가 이 사건 사용자의 사업 수행에 필수적이고 그 사업체계에 편입되어 있는지 여부”가 판단기준이 된다고 설시하고, 실제로 “일관제철시스템을 포함한 MES 시스템” 등을 근거로 “원청 근로자들과 사내하청 근로자들이 수행하는 ‘작업내용’이 구조적·기능적으로 연동 내지 연계되어 있”다고 판단함.⁷⁵⁾
 - ▶ 하청업체 소속 근로자들이 원청업체의 생산공정에 실질적으로 편입되어 있는지 여부는 그 동안 대법원이 원하청 관계에서 원청 사용자와 하청업체 소속 근로자와의 사이에 불법파견 관계를 인정하는 핵심적인 판단요소로 제시해온 사항임.⁷⁶⁾ 불법파견 판단기준과 단체교섭 상대방으로서의 사용자 지위에 관

75) 구체적으로는“ ① (중략) 맵시모 프로그램을 비롯한 MES에 입력하면, 사내하청 근로자들은 원청의 작업의뢰 내용을 확인하고 그에 구속되어 작업을 수행해 오고 있고, (중략) ③ 일부 공정에서는 MES 뿐만 아니라 무전기나 전광판, 전화, 무선, 카카오톡, 이메일 등을 통해 이 사건 사용자가 사내하청 근로자들에게 업무와 관련한 구속력 있는 지시를 세부적으로 내리고 있는 점이 확인되는 등 사내하청 근로자로서 이 사건 지회 소속 조합원들이 수행하는 ‘작업내용’의 상당 부분이 MES와 여타 방식에 의해 원청인 이 사건 사용자에게 의해 실질적이고도 구체적으로 지배·결정되어 있다”고 판단했다.

76) 대법원 2022. 5. 26. 선고 2021다210621 판결; 대법원 2022. 5. 26. 선고 2021다210102 판결; 대법원 2020. 3. 26. 선고 2017다217724·217731 판결; 대법원 2021. 7. 8. 선고 2018다243935·243942 판결; 서울중앙지법 2021. 9. 10. 선고 2018가합565531 판결; 대법원 2015. 2. 26. 선고 2010다106436 판결 등.

한 판단기준은 동일시될 수 없음. 그러나 중노위는 두 기준을 동일시하여 혼용하는 오류를 범하고 있음. 대상 중노위 판정에 대해서는 단체교섭 당사자성 인정에 관한 법리 구성의 체계성을 상실하고 있다는 비판이 가능함.

- ▶ 또한 구체적인 사실관계를 분석함에 있어서도 “MES 등을 통해 내하청 근로자들에게 업무와 관련한 구속력 있는 지시를 세부적으로 내리고 있다”는 중노위의 판단은, MES는 도급업무를 발주하고 완료된 업무를 검수하며 작업정보를 공유하고, 업무가 효율적으로 진행될 수 있도록 필요한 제반 정보를 기록·처리하는 것을 그 주된 기능으로 하므로, 현대 제조업에서는 일반적으로 채택되어 있는 시스템으로 협력업체 근로자들에 대한 지휘·명령을 주목적으로 하는 것이 아니라 생산을 효율적으로 관리하기 위한 정보전달을 주목적으로 하는 것이라는 점에서 부당함.⁷⁷⁾
- ▶ 이와 관련하여 서울고등법원 판결(서울고등법원 2022. 1. 28. 선고 2020나2008508,2020나2008515 병합판결)을 참조할 필요가 있음. 해당 사건은 자동차 작업공정, 구체적으로는 차량 생산 순서에 맞게 부품을 정리하여 조립라인(메인 컨베이어벨트)에 공급하는 서열·불출 업무⁷⁸⁾에서 서열모니터(서열지)가 상당한 지휘·명령의 징표가 될 수 있는지 여부에 관한 것이었음. 이 사건에서 서울고등법원은 “서열 작업자들은 (중략) 서열정보가 표시되는 서열모니터 또는 서열지를 보고 각 해당 정보에 따라 각종 부품을 팔레트 등에 적입하고, 불출 작업자들은 바코드리더기 등을 통해 적입된 부품이 서열정보와 부합하는지 확인한 후 생산라인에 불출하는 작업을 수행함. 도급계약에 있어 도급인은 수급인이나 수급인의 근로자(이행보조자)에게 일의 완성을 위한 지시를 할 수 있고, 도급계약의 수행에 필요한 정보를 제공할 수 있다. <중략> 하나의 생산라인에서 생산되는 차량의 사양이 고객들의 주문에 따라 변동되는 혼류생산방식에 있어 <중략> 차량의 사양과 서열정보를 제공하는 것은 도급계약의 목적 달성을 위해 필요한 정보의 제공으로 볼 여지가 있다”고 전제하면서, “완성차 제조 회사는 배달을 의뢰한 제품의 시간과 사용 순서를 정해 그 서열정보를 서열·불출업무를 담당하는 1차 협력업체 및 부품제조업체, 통합물류업체 전달하여 주어야 하고, 이와 같은 정보는 2차 협력업체와도

77) 이하 김희성, “철강산업에서의 전산(MES)시스템을 통한 작업수행과 원청(도급업체)의 지시권”, 『노동법논총』 제40집, 2017.8, 98쪽.

78) ‘서열’은 조립라인에 공급하기 위하여 차량의 사양에 맞게 부품을 선별하여 정해진 규격 용기(팔레트, 조합박스)에 적입하는 작업으로, ‘불출(feeding)’은 이와 같이 적입된 팔레트 등을 조립라인에 가져다 놓는 작업으로 구분될 수 있다

공유되어야 하는바, 이와 같은 서열 정보의 제공은 완성차 제조를 위한 공급망에 속해 있는 업체들 사이에 이루어지는 ‘도급업무 수행을 위한 정보의 제공’으로, 이는 사용자와 근로자 사이에 이루어지는 구속력 있는 업무상 지휘·명령으로 볼 수 없다”고 판단하여 전산(MES)시스템을 통한 작업수행이 사용사업주의 상당한 지휘명령에 포섭될 수 없다고 보았음.⁷⁹⁾

• ② 현행 노동조합법 규정과의 모순

- ▶ 노동조합법 제2조 제2호의 정의 규정만을 가지고 ‘사용자’의 정의를 확정할 수는 없으므로, 사용자의 의미는 일반적인 어법에 따른 사용례와 노동조합법의 다른 규정들과의 체계적 해석에 의해서 규명되어야 함.
- ▶ 노동조합법 제2조 제1호의 근로자의 정의 규정에 대한 반대해석을 통해 사용자의 역할을 확인할 수 있음. 또한, 노동조합법 제29조 이하에서는 ‘노동조합법상 사용자의 중요한 의무이자 권한인 단체교섭과 관련된 사항’이 규정되어 있음. 노동조합법 제37조 이하에서는 ‘쟁의행위의 상대방으로서의 사용자’를 확인할 수 있고, 노동조합법 제81조는 ‘부당노동행위 금지의무의 수급자로서의 사용자’를 규정하고 있으며, 제92조에서는 ‘단체협약을 이행해야 하는 의무를 부담하는 주체로서의 사용자’를 규정하고 있음.
- ▶ 이와 같은 각 조항들을 체계적이고 유기적으로 인식해야만 노동조합법이 전제하는 사용자의 개념을 도출해낼 수 있음. 그리고 이러한 해석과정을 통해 확인되는 사용자 개념은 노동조합법 전체를 해석함에 있어서 동일한 의미로 관철되어야 함.
- ▶ 노동조합법에 존재하는 사용자 관련 조항들과 노동조합법 전체의 체계를 고려하여 노동조합법상 사용자 개념의 윤곽을 살펴보면, 사용자의 개념적 포지

79) 더욱이 이 판결은 “원고들은 서열정보가 바로 2차 협력업체로 전달된다는 점을 들어 2차 협력업체 소속 근로자와 피고 사이에 근로자파견관계가 성립한다는 취지의 주장을 하나, 2차 협력업체는 부품제조업체 내지 통합물류업체가 피고와의 계약을 이행함에 있어 이행보조자에 해당한다고 볼 수 있으므로, 피고와 2차 협력업체 근로자 사이에 개별적인 근로관계를 살피기 전에 서열정보의 공유만으로 근로자파견관계가 바로 성립한다고 단정할 수 없음. 피고는 위 원고들의 업무 수행만을 목적으로 2차 협력업체에 직접 서열 정보를 제공·전달하는 것이 아니며, 서열 정보는 피고로부터 부품 제조 및 조달을 도급받은 각 부품제조업체, 통합물류업체 등 부품공급망에 속하는 업체들에 공유되고 있음. 만약 위와 같은 부품공급망 내 정보 공유를 사용자 내지 사용사업주로서의 지휘·명령으로 보고, 부품공급망을 단순히 위 지휘·명령을 전달하는 도구로 본다면, 피고 공장이 아니라 통합물류업체 자체 사업장 내에서 부품공급망을 통해 제공되는 정보를 이용하여 서열업무를 수행하는 근로자를 포함하여 부품제조업체 사업장에서 직서열 대상 부품의 서열 업무를 하는 근로자들 전부가 피고 회사로부터 지휘·명령을 받는 피고의 근로자라는 결론에 이르게 되는데, 이러한 결론은 파견의 범위를 무한정 확대하는 것이어서 부당하다”고 판단하고 있음.

는 ① 임금·급료 기타 이에 준하는 금품을 지급하는 자여야 함. ② 근로자의 근로조건을 결정하는 자임. 여기에서 근로조건을 결정하는 자라는 의미는 근로조건에 관한 합의와 이행의 주체라는 의미를 함께 가지며, 단체교섭의 상대방으로서의 사용자를 판단하는 가장 중요한 개념적 요소가 됨. 근로조건을 합의하고 이행하는 역할을 하기 위해서는 노동조합법상 사용자는 근로계약관계에서 사용자로 행동하는 자여야 함.⁸⁰⁾ ③ 사업 또는 사업장을 유지, 관리, 운영하는 주체로서의 사용자이어야 함. 단체교섭을 요구하는 노동조합의 조합원에 대하여 이와 같은 기능과 역할을 수행하는 자가 단체교섭의 상대방 당사자인 사용자로 인정될 수 있을 것임. 그러나 대상 사건에서 중노위도 인정한 바와 같이, 현대제철 사용자는 사내하청업체 소속 근로자들에 대하여 그와 같은 역할과 지위를 가지고 있지 않았음.

- ▶ 그렇다면 이 판정에서 중노위가 현대제철 사용자 측의 단체교섭 의무를 인정하고 부당노동행위의 성립을 인정하는 데에까지 나아간 것은 현행 노동조합법의 규정의 해석에 저촉되는 판단이라고 해야 함.
- ▶ 반면, “단체교섭제도는 단체협약을 통해 근로계약의 내용을 집단적으로 형성·변경할 수 있는 기능과 가능성을 본질로 하므로, 근로자와 사용자 사이의 개별 근로계약관계의 존재 여부와 밀접한 관련성을 가질 수밖에 없다”고 판단한 현대중공업 사건에서의 울산지방법원과 부산고등법원의 판결이 우리 노동조합법의 해석에 부합하는 내용이라고 할 수 있음.

• ③ ‘실질적 지배력설’의 문제점

- ▶ 현대제철 판정에서 중노위는 “원사업주 이외의 사업주라 할지라도 원사업주 소속 근로자의 기본적인 노동조건 등에 관하여 일정 부분 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자는 그 권한과 책임의 한도 내에서 노동조합법상 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 인정될 수 있고”라고 하여 실질적 지배력설을 적용하여 판단하고 있음.
- ▶ 실질적 지배력설은 일본 최고재판소의 아사히 방송 사건에서 원형을 찾을 수 있으며, 많은 문제점이 있다는 내용은 앞에서 자세히 설명하였음.⁸¹⁾
- ▶ 더욱이 당사자의 의사 내지 객관적인 요건을 무시하고 단지 사실관계인 ‘실

80) 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 1049쪽.

81) 실질적 지배력설의 문제점과 비판에 대한 자세한 내용은 김희성, ‘원청은 하청노동조합의 단체교섭의 상대방으로 사용자인가?’, 「노동법포럼(제34호)」, 2021, 72-74쪽 참고.

질적 지배력'만을 기준으로 근로계약관계가 전혀 없는 당사자에게 단체교섭의 상대방이나 부당노동행위의 주체로서의 책임과 위험을 전가하는 것은 타당하지 못함.⁸²⁾ 실질적 지배력설에 대해서는, 근로자의 근로조건에 대한 지배력 또는 영향력은 기업간 경제력과 시장지배력의 결과이지 근로관계의 당사자로서의 권한과 거의 관련이 없는 경우가 대부분이므로 개별 사안별로 제3자의 지배력 유무가 일관성 없이 판단될 가능성이 있기 때문에 이론적으로 완전하지 못하다는 비판도 제기되고 있음.⁸³⁾

- ④ 산업안전보건법체계상 의무 부담 주체와 노동조합법상 사용자 개념의 혼동
 - ▶ 중노위는 “이 사건 사용자는 사내하청 사용자와 중첩적으로 지배·결정하는 지위에 있다고 판단되고, 따라서 이 사건 사용자는 사내하청 사용자와 함께 이 사건 노동조합에 대해 단체교섭 의무를 부담하는 노동조합법상 사용자에게 해당한다”라고 하여, 금속노조가 현대제철 측에 요구한 단체교섭 의제 중 “산업안전보건 의제”에 한정해서 원청인 현대제철이 단체교섭의 상대방으로서의 사용자가 된다고 인정했음.
 - ▶ 그러나 산업안전보건법, 중대재해처벌법 등 안전보건 관련 법률들이 원청 사용자에게 제3자 소속 근로자들에 대한 산업안전보건 관련 의무를 부과한 것⁸⁴⁾은 근로계약관계에서의 사용자의 지위를 의제하거나 노동조합법상 사용자 지위를 인정하고자 하는 목적에 따른 것이 아님. 원청 사업주 등이 제3자인 사내하청업체 소속 근로자 등이 작업하는 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에, 사내하청업체 소속 근로자 등을 재해의 위험으로부터 효과적으로 보호하고 안전한 환경에서 일할 수 있도록 실질적인 보호를 제공하기 위한 목적일 뿐임. 원청 사업주가 산업안전보건법 등이 부과하는 의무를 이행한 것은 법률상 의무를 이행한 것일뿐이므로, 사내하청업체 소속 근로자들에 대한 실질적 지배력을 행사한 것으로 보아서는 안 됨.
 - ▶ 중노위는 “이 사건 사용자와 이 사건 지회 소속 근로자들을 포함한 사내하청 근로자들 사이에 묵시적 근로계약관계가 성립되었다고 보기도 어렵다”고 인

82) 자세한 설명은 김희성, 「미국의 공동사용자 법리와 단체교섭의 당사자로서의 사용자」, 『사회법연구(제43호)』, 2021, 214쪽 참조.

83) 박지순, 「단체교섭의 당사자로서 사용자 개념」, 『노동법논총(제51집)』, 2021, 133쪽.

84) 산업안전보건법 제62조 이하의 도급인의 안전조치 및 보건조치 관련 조항, 중대재해처벌법 제5조의 도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무 등.

정하면서도, 다른 쟁점 사항들로부터 산업안전보건 의제를 따로 분리해서 사용자성과 단체교섭 의무를 인정하고 있음. 그러나 이는 지나치게 수사학적이고 자의적인 판단임.

- ⑤ 노동조합법 제29조의2의 교섭창구 단일화 규정에 위배
 - ▶ 중노위는, 금속노조가 사내하청업체 소속 근로자들을 대표하여 단체교섭을 요구했음에도 현대제철 사용자 측이 교섭요구사실 공고를 하지 않은 것이 노동조합법 제29조의2 이하의 교섭창구 단일화 절차 위반인 동시에 단체교섭 거부로 부당노동행위에 해당한다고 판단했음.
 - ▶ 노동조합법 제29조의2는 “하나의 사업 또는 사업장에서 조직형태에 관계없이 근로자가 설립하거나 가입한 노동조합이 2개 이상인 경우 노동조합은 교섭대표노동조합을 정하여 교섭을 요구하여야 한다”고 규정하고 있으며, 제29조의3은 복수노조가 존재하는지 여부를 판단하고 교섭대표노동조합을 결정하는 교섭단위를 사업 또는 사업장 단위라고 명시하고 있음. ‘하나의 사업 또는 사업장’이라는 교섭단위 결정의 기본 단위는 노동위원회가 교섭단위 분리 및 통합을 결정하는 재량이 있다 하더라도 벗어날 수 없는 반드시 준수되어야 하는 원칙임. 그렇다면, 원청 사용자에게 사내하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합에 대한 단체교섭요구를 인정한다고 가정할 때, 교섭단위는 사내하청업체가 운영하는 ‘사업 또는 사업장’을 기준으로 해야 하는가 아니면 원청의 ‘사업 또는 사업장’을 기준으로 해야 하는가 하는 문제가 발생함.⁸⁵⁾ 만약 원청의 ‘사업 또는 사업장’을 기준으로 한다면 사내하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합은 원청회사 소속 노동조합과 함께 교섭창구 단일화 절차를 진행하여야 함. 원청회사 소속 노동조합이 과반수로 조직된 노동조합임이 확인된다면, 사내하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합은 직접 단체교섭권을 행사할 수 없게 됨. 반면, 사내하청업체가 운영하는 ‘사업 또는 사업장’을 기준으로 한다면, 원청회사 소속 노동조합과 창구단일화를 할 이유가 없다고 볼 것임.
 - ▶ 사내하청업체의 경우 비록 원청의 사업장 내에 사업장이 존재한다고 하더라도 사내하청업체가 정당하게 점유하여 사업을 수행하는 영역을 ‘사업 또는 사업장’에 해당한다고 보는 것이 원칙임. 따라서 사내하청업체 노동조합에 대

85) 자세한 설명은 김희성, 「원청은 하청노동조합의 단체교섭의 상대방으로 사용자인가?」, 『노동법포럼 (제34호)』, 2021, 82쪽 이하 참조.

해 원청 사용자가 단체교섭상 의무를 부담하는 사용자가 된다고 판단하면, 사내하청업체가 운영하는 ‘사업 또는 사업장’을 넘어서는, 즉 ‘하나의 사업 또는 사업장’ 단위를 넘어서는 교섭단위를 설정하는 것이 되어 현행 노동조합법에 위반되는 결과가 발생하게 됨.

- ▶ 그러나, 중노위는 사내하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합으로서 교섭권을 주장하는 금속노조와 원청인 현대제철의 단체교섭권을 인정하여 노동조합법상 설정된 교섭단위의 범위를 일탈했고, 나아가 원청회사 직접고용 근로자들로 구성된 노동조합과 창구단일화를 할 필요도 없다는 판단까지 내렸음.
- ▶ 비록 의제적이기는 하지만, 현대제철 사용자 측이 현대제철지회 측의 단체교섭 요구에 응해야 하는 사용자라고 인정된다고 가정하더라도, 현대제철지회는 앞선 교섭창구 단일화 절차에 참여신청을 하지 않았기 때문에 현행 노동조합법상 단체교섭권이 상실되었다고 보아야 함. 이러한 상황에서 독자적인 단체교섭 요구권을 인정하는 것은 현행 노동조합법의 규정에 반함.

4. 대우조선해양 사건⁸⁶⁾ 사실관계와 판정 주요 내용

(1) 사건의 개요

- 대우조선해양 중노위 재심판정 사건에서 재심신청인은 전국금속노동조합(이하 ‘금속노조’)이고 피신청인은 대우조선해양 주식회사(이하 ‘대우조선해양’)임. 피신청인 대우조선해양에는 신청인 산하 거제통영고성조선하청지회(이하 ‘사내하청지회’)가 있었는데, 대우조선해양과 후행도장, 탑재, 발판, 조립, 선행의장 등의 제조 관련 업무에 관한 도급계약을 체결한 22개 사내협력 업체 소속 근로자 400명이 가입하고 있었음.
- 금속노조는 2022. 4. 22. 대우조선해양에 대하여 ① 원청업체인 대우조선해양 측 사업장 영역 내에서 사내하청 지회의 자유로운 출입과 조합활동을 허용하고, 조합 사무실을 제공하며, 조합 사무실 운영 비용을 제공할 것, ② 산업안전보건위원회 회의 개최시 대우조선해양 측 소속 금속노조 지회와 동등한 자격으로 사내하청 지회의 참석을 보장하고 재해 발생 시 사내하청 지회의 사고조사 참여 등을 보장할 것 등을 주요 내용으로 하는 단체교섭 요구를 했음.

86) 경남지방노동위원회 2022. 6. 23. 판정 2022부노14, 중노위 2022. 12. 30. 판정 2022부노139.

- 그러나 대우조선해양은 교섭요구사실을 공고하지 않았고, 이에 금속노조가 경남지노위(이하 ‘경남지노위’)에 단체교섭 거부와 부당노동행위임을 주장하며 구제신청을 했음. 초심 경남지노위는 2022. 6. 23. 금속노조의 구제신청을 기각하는 판정을 했음.⁸⁷⁾
- 금속노조는 2022. 7. 27. 초심 지노위 판정서를 송달받고, 이에 불복하여 2022. 8. 5. 중노위에 초심판정의 취소를 구하는 재심을 신청했음.
- 한편, 사내하청 지회들은 2021. 5. 3.부터 2022. 4. 19. 사이에 22개 사내협력 업체에 대하여 단체교섭을 요구하고, 교섭창구 단일화 절차를 각각 진행하여 모든 교섭단위에서 교섭대표권을 확정했음. 그리고 각 조정신청 절차를 거쳐 21개사에서 2022. 6. 2.부터 쟁의행위를 개시하고, 2022. 7. 22. 22개 사내하청 업체를 대표하는 3인의 사내하청 사용자와 잠정합의사항을 도출하고 노사합의서를 작성했음.
- 신청인인 금속노조는 원청인 대우조선해양 측이 사내하청 근로자에게 적용되는 기본적인 노동조건 등에 환하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자로서 노동조합법상 사용자에 해당하고, 사내하청 지회의 교섭요구사항은 대우조선해양 측이 구체적 지배력을 행사하고 있는 것에 국한되어 있으므로 금속노조의 교섭요구에 응해야 한다고 주장했다.
- 그러나 대우조선해양 측이 교섭요구사실을 공고하지 않고 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부했으므로 부당노동행위에 해당한다고 주장했다.
- 이에 대하여 대우조선해양 측은 대우조선해양은 사내하청 지회 조합원들과의 관계에서 단체교섭 의무를 부담하는 노동관계 당사자로서의 사용자의 지위에 있지 않으며, 더구나 금속노조 측의 교섭요구 사항은 교섭사항이 아니거나 임의적 또는 위법적 교섭사항으로서 대우조선해양 측이 단체교섭 요구에 응할 의무가 없다고 주장했다.

(2) 중앙노동위원회 판정의 주요 내용

1) 원청회사의 하청회사 노동조합에 대한 단체교섭 의무

- 이 사건에서 원청회사에 해당하는 대우조선해양 측이 이 사건 노동조합에 대한 단체교섭 의무를 부담하는 노동조합법상 사용자 지위를 보유하고 있는지 여부에

87) 경남지노위 2022. 6. 23. 판정 2022부노14.

관하여 중노위는 “사내하청 근로자들의 노동조합법상 근로자의 지위에 준하는 관계가 사내하청 협력사를 매개로 하여 원청 사용자와의 사이에서도 형성됨을 인정할 수 있으므로 이 사건 사용자(대우조선해양)는 사내하청 근로자들로 조직된 이 사건 노동조합(사내하청 지회)에 대한 단체교섭 의무를 부담하는 노동조합법상 사용자의 지위를 보유하고 있다고 볼 것이다”라고 하여 원청회사인 대우조선해양의 단체교섭 의무를 인정했음.

○ 구체적으로는, 단체협약 체결 의무나 쟁의행위 수인의무가 수반되지 않는, 제한적인 범위에서의 단체교섭 의무만을 인정하고 있는바, 중노위가 그와 같이 판단한 근거는 아래와 같음.

- “직접 법률관계의 당사자가 아니지만 집단적 자치의 보호 필요성이 인정되는 경우 제3자인 원청 사용자의 단체교섭 의무를 인정함으로써 원청 사용자와 사내하청 근로자들 간에도 집단적 자치 관계가 확대 적용할 수 있도록 유추해석함이 타당”하다고 하면서, “원청 사용자에게는 공동사용자의 지위가 아닌, 단지 원사업주인 사내하청 협력사와 함께 단체교섭에 성실히 임해야 하는 의무만이 부여된다”고 보았음.
- 그 결과, “궁극적인 단체협약 체결 당사자의 지위는 어디까지나 근로계약관계를 형성하고 있는 원사업주로서의 사내하청 협력사들만이 보유한다고 판단된다”고 명시하면서, ‘제3자인 원청 사용자는 원사업주인 사내하청 협력사와 더불어 단체교섭 의무를 부담할 뿐 독자적인 단체교섭 당사자 지위를 보유하고 있다고 볼 수 없다’라고 부연하고 있음.
- 이 때 원청 사업주가 부담하는 교섭의무의 범위는 “원사업주인 사내하청 협력사와 함께 성실히 교섭에 임하는 수준에서의 사용자 지위”가 인정되는 것이라고 하였음. 즉, “원청 사용자에게 단체교섭 의무를 인정하는 취지는 어디까지나 사내하청 협력사와 사내하청 근로자들로 조직된 노동조합 간의 단체협약 체결 과정에 함께 참여하여 성실히 교섭하게 하고, 이를 통해 사내하청 근로자들의 근로조건 향상을 실질적으로 도모할 수 있도록 함”에 있으므로, “사내하청 근로자들로 조직된 노동조합의 단체교섭 요구에 응하지 않을 경우 부당노동행위로 제재를 받는 한도에서만 원청 사용자에게 교섭의무를 부담케 하는 것일 뿐”이라는 것임.
- 그 외의 나머지 사항, “예컨대 단체협약 체결 당사자 문제나 교섭이 결렬되었을 때 전개되는 쟁의권 확보 및 단체행동 등의 후속 문제들에 대해서는 원사업주

인 사내하청 협력사를 중심으로 판단하여야 하는 것이 불가피하다”고 하여 원청 사업주의 단체교섭 의무의 범위를 산업안전 등 소위 ‘실질적 지배력’이 미치는 범위로 한정하고 있음.

2) 원청회사가 교섭요구사실 공고를 하지 않은 것이 부당노동행위에 해당하는지 여부

- 원청 사업주인 대우조선해양 측이 이 사건 사내하청 노동조합의 2022. 4. 22.자 단체교섭요구에 대해 노동조합법상 사용자가 아니라는 이유로 교섭요구 사실을 공고하지 않고 교섭요구에 응하지 않은 것이 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당하는지 여부임.
- 이에 관하여 중노위는 “이 사건 노동조합(사내하청 지회)이 사내하청 협력사의 교섭단위에서 교섭창구 단일화 절차를 거쳤고, 평화의무 위반의 여지 또한 존재하지 않으므로 이 사건 사용자(대우조선해양)가 단체교섭 요구에 응하지 아니한 것은 정당한 이유 없는 단체교섭 거부의 부당노동행위에 해당한다”고 하면서도,
- “다만, 이 사건 사용자(대우조선해양)에게 사내하청 협력사의 교섭단위에서 교섭창구 단일화 절차 개시를 전제로 하는 공고 의무가 존재하지 않으므로 이 사건 교섭요구 사실을 공고하지 아니한 것은 단체교섭 거부의 부당노동행위로 볼 수 없다”라고 하여 교섭요구사실 공고의무 부담 주체로서의 지위는 부정했음.

(3) 대우조선해양 사건 중앙노동위원회 판정에 관한 검토

- 대우조선해양 사건에서 중노위 판정의 취지는, 산업안전보건 분야에서 원청 사업주의 협력이 필요한 부분, 사내하청 근로자들의 근로조건에 결정적 영향을 미치는 도급조건 형성과 관련한 부분 등에 대해서 원청 사업주가 사내하청 협력사와 함께 사내하청 노동조합의 요구에 따라 단체교섭에 응할 의무를 부담한다고 보면서도, 이와 같은 단체교섭 의무를, 이를 사내하청 노동조합과 단체협약을 체결할 의무나 쟁의행위의 상대방이 될 수 있는 지위 등으로부터는 단절시키고 있다는 것으로 요약할 수 있음.
- 중노위의 위와 같은 판정은 노동3권, 즉 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 상호간의 관계의 문제로 직결됨. 노동3권 상호간의 관계에 대해서는 상호 불가분의 일체적 권리라고 보는 견해와 각 권리의 독자성을 인정해야 한다는 견해가 대립하

고 있으며, 전자의 견해가 다수설과 판례의 태도임.

- 노동3권 상호간의 관계에 대해서는 전통적인 견해로서, 노동3권은 밀접한 상호 관련 하에서 근로자의 생존확보를 위한 수단으로 보장되어 있다고 보는 견해가 있음.⁸⁸⁾ 이 견해에서는 단결권, 단체교섭권, 단체행동권이 상호 불가분의 일체적 권리라고 설명함. 이와 같은 노동3권의 밀접한 상호 관련성은 단결체만이 단체교섭권 및 단체행동권을 행사할 수 있다는 의미이고, 단결체가 단체행동을 하는 경우에도 단체교섭을 위해서만 할 수 있다는 의미에서 서로가 서로를 제한하며 어느 하나의 권리가 다른 권리에 의하여 정당성이 규정될 수 있다고 봄.⁸⁹⁾
 - ▶ 대법원도 과거 구 노동조합법상 조합원 범위에 관한 규정이 노동쟁의조정법상 쟁의행위의 정당성을 판단하는 데에 적용될 수 있는가가 문제된 사건에서 노동3권 상호간의 밀접한 상호 관련성을 긍정하는 전제 하에 판단을 내린 바 있음.⁹⁰⁾
 - ▶ 이 견해에 따르면, 단체협약 체결권이나 단체행동권이 없는 독자적 권리로서 단체교섭권을 상정하기 어렵고, 마찬가지로 논리로 단체협약 체결 의무나 쟁의 행위 상대방이 되는 지위와 무관한 단체교섭 의무를 사용자에게 부여하는 것도 불가능함. 즉, 중노위 판정의 정당성을 부인하는 결론에 이르게 됨.
- 이에 대하여, 노동3권 상호간의 불가분적 일체성을 부정하면서 각각의 독자적 성격을 인정해야 한다는 견해⁹¹⁾는 상호 불가분의 일체적 권리성을 부정하게 되는 추가적인 근거로 우리 헌법이 3개의 권리를 단결권, 단체교섭, 단체행동권으로 나누어 병렬적으로 규정하여 각각의 독자성을 강조하고 있다는 점, 노동3권의 상호관련성을 어느 정도로 할 것인지는 입법정책 내지 입법재량의 문제로 보아야 한다는 점⁹²⁾, 집단적 자치의 개념을 개방적으로 이해하여 시대 상황의 변화에 따라 향후 새로운 시스템을 수용할 가능성을 배제하지 않아야 한다는 점⁹³⁾ 등을 근거로 함.

88) 강희원, 「노동헌법론」, 463쪽 이하; 김치선, 「노동법강의」, 박영사, 1990, 146쪽; 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 123쪽 이하; 임종률, 「노동법(제20판)」, 박영사, 2022, 230쪽 이하.

89) 유성재, 「판례노동법」, 법문사, 2008, 518쪽.

90) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89도1579 판결.

91) 박종희, 「노동3권의 보장주의와 내용」, 「고려법학(제48호)」, 2007, 「고려법학(제48호)」, 2007, 125쪽; 이준희, 「단체교섭법론」, 신조사, 2017, 50쪽 이하.

92) 김유성, 「노동법Ⅱ」, 법문사, 1998, 32쪽 이하.

93) 박종희, 「노동3권의 보장주의와 내용」, 「고려법학(제48호)」, 2007, 124쪽.

- ▶ 상호 불가분의 일체적 권리성을 부정하는 견해에서도 노동3권 중 어느 하나도 결여되어서는 안 된다고 보는 견해가 있기는 하지만⁹⁴⁾, 대체로 노동3권 중 어느 하나 예컨대 단체행동권을 대체할 수 있는 새로운 형태의 갈등해결수단이 개발된다면 단체행동권이 그것으로 대체될 수도 있다고 보는 등 노동3권은 각각 별도로 행사될 수도 있다고 보는 견해⁹⁵⁾가 상호 불가분성을 부정하는 전제와 논리적으로 일관성을 갖게 됨.⁹⁶⁾
- 대우조선해양 사건에서 중노위 판정의 태도는 노동3권을 상호 독립적인 별개의 권리로 보아 단체행동권 및 단체협약 체결권과 독립된 별개의 단체교섭권을 인정하는 태도로서 노동3권의 관계를 상호제약적인 관점에서 이해해서는 안 된다는 견해⁹⁷⁾와 논리적 맥락을 같이한다고 볼 수 있음.
- 한편, 중노위는, 단체교섭권을 독자적 권리로 인식하는 동시에 원청 사업주의 단체교섭 의무를 사내하청 협력업체 사업주가 단체교섭에 응할 때 공동으로 부담하는 의무로 한계지움으로써, 현행 노동조합법상 단체교섭 창구단일화의 교섭단위에서 원청 사업주의 교섭단위와 사내하청 협력업체의 교섭단위를 분리해내고 있음.
- 이는 사내하청 노동조합이 원청 사업주 소속 근로자로 조직된 노동조합과 함께 같은 교섭단위에 속하게 될 경우, 창구단일화 절차를 거치면서 단체교섭권을 직접 행사하지 못하고, 원청 사업주 소속 근로자로 조직된 노동조합이 교섭대표노동조로서 수행하는 단체교섭에 소수노조로서 참여하게 되는 위험으로부터 사내하청 노동조합을 분리해내는 부수적 효과를 가져오게 됨.
- 그러나, 노동3권 상호간의 관계에 관하여 밀접한 불가분의 상호관련성이 있다고 보는 견해가 다수설과 판례의 태도이며⁹⁸⁾, 상호 불가분의 일체적 권리성을 부정하는 견해⁹⁹⁾는 아직 충분한 공감대를 확보하지 못하고 있다는 점에서 중노위가

94) 김유성, 「노동법Ⅱ」, 법문사, 1998, 33쪽.

95) 박종희, ‘노동3권의 보장의의와 내용’, 「고려법학(제48호)」, 2007, 「고려법학(제48호)」, 2007, 125쪽.

96) 이에 관한 자세한 논의는 이준희, 「단체교섭법론」, 신조사, 2017, 50쪽 이하 참조.

97) 박종희, ‘노동3권의 보장의의와 내용’, 「고려법학(제48호)」, 2007, 124쪽.

98) 강희원, 「노동헌법론」, 463쪽 이하; 김치선, 「노동법강의」, 박영사, 1990, 146쪽; 김형배, 「노동법(제27판)」, 박영사, 2021, 123쪽 이하; 유성재, 「판례노동법」, 법문사, 2008, 518쪽; 임종률, 「노동법(제20판)」, 박영사, 2022, 230쪽 이하; 대법원 1990. 11. 27. 선고 89도1579 판결 등.

99) 박종희, ‘노동3권의 보장의의와 내용’, 「고려법학(제48호)」, 2007, 124쪽; 이준희, 「단체교섭법론」, 신조사, 2017, 50쪽 이하.

후자의 견해를 기초로 판정을 내린 것은 재론의 여지가 있다고 해야 함.

- 그리고, 단체협약체결 의무와 교섭 결렬시 쟁의행위를 수인해야 하는 의무로부터 격리된 단체교섭 의무, 그것도 다른 사용자가 단체교섭 의무를 이행할 때에 그 사용자와 공동으로 단체교섭에 응할 의무로서 원청 사업주의 단체교섭 의무를, 명시적인 규범적 근거 없이 형성해낸 것은, 중노위가 판정으로 형성할 수 있는 범위를 넘어선 자의적이고 입법형성적인 판정이라는 비판으로부터 자유롭기 어렵다고 생각됨.

5. 소결

- 이상에서 원청 사업주가 하청업체 소속 근로자로 조직된 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담하는가에 관련된 사건으로서 씨제이대한통운 사건¹⁰⁰⁾, 현대중공업 사건, 현대제철 사건, 대우조선해양 등을 살펴보았음.
- 검토 결과 유사한 사실관계에 대하여 노동위원회와 법원, 법원과 법원 사이에 해석 및 적용이 일치하지 않고 있다는 점을 확인할 수 있었음.
- 그리고, 최근 노동조합법상 근로자 개념 및 사용자 범위를 점차 확대하고 있는 흐름을 보이고 있는 법원 판결의 경향을 고려할 때, 위 사건들이 장차 대법원 등에서 어떤 방향으로 정리될 수 있을 것인지 선불리 예측하기 어려울 뿐만 아니라 노사관계의 불안과 갈등양상을 더욱 높이는 원인이 되기도 함.
- 이러한 상황은, 원하청 관련 노사관계를 둘러싼 분쟁이 사법적(司法的) 판단을 통해서 해소되기를 기대하기 어렵다는 것을 보여주며, 입법적 해결방법도 현재로서는 다양한 이해관계의 대립과 대안의 불완정성으로 인해 기대하기 어려움.
- 따라서, 노사가 주도적으로 상생과 협력을 도모해 나갈 수 있는 현실적이고 적용 가능한 대안에 대한 검토가 필요함.

100) 서울지노위 2020. 11. 30. 판정 2020부노92, 중노위 2021. 6. 2. 판정 2021부노14, 서울행정법원 2023. 1. 12. 선고 2021구합71748 판결, 서울고등법원 2023누34646.

Ⅲ. 원청의 사용자성 인정 관련 문제 해결을 위한 대안

1. 사법(司法)적 해결방식의 문제점

(1) 현실 부정합성의 증가와 그로 인한 노사관계 갈등의 심화

- 원청회사 사용자와 하청회사 소속 근로자로 조직된 노동조합 사이의 단체교섭 당사자 지위 인정 문제를 법원의 판결을 통해 해결하려는 기존의 시도는 현대의 다양한 일하는 방식의 변화와 근로자 보호 법제의 발전 양상에 부합하지 못하여, 확정적이고 수용성 있는 분쟁 해결 방법으로서의 유용성을 상실하고 오히려 수많은 파생 문제와 논란을 확대 재생산 하고 있음.
- 주로 불법파견 및 부당노동행위 성립 인정 문제를 중심으로 성립되어 온 원청의 사용자성 인정 관련 대법원 판례 법리는, 기업산의 분업 내지 외주화, 협업 방식의 다양성 및 기술적 발전 양상을 따라가기 어려워, 기존 판례의 법리가 새롭게 등장하는 분쟁에 대한 예측 가능성을 제공하지 못하고 오히려 분쟁을 양산하고 사법부에 대한 불신을 증가시키는 결과를 낳고 있음.
- 그 결과 법원 판례 사이의 모순이 발생하기도 하고 법원 판례와 정부가 제시한 각종 가이드라인 사이의 저축이 발생하여, 판단기준의 혼란과 그로 인한 노사관계의 갈등이 날로 더욱 심화되고 있음.
- 이는 앞에서 살펴본 주요 법원 판례 및 노동위원회 판정 사례의 분석에서 드러난 문제점들을 통해 확인할 수 있으며, 그 외에 산업안전보건법상 사용자 의무 이행, 복수노조 창구단일화 제도의 시행 등과 다양한 측면에서 분쟁해결 기준으로서의 심각한 한계를 드러내고 있음.

(2) 구체적인 문제사례

- 이분법적 노사관계가 외부화되어 사법부의 판단에 의존하게 될 때, 개별 사안의 특수성이 반영되는 법원 판결의 특성상 일정 수준 이상 일반기준으로 기능하는 고용노동부 가이드라인과 지엽적인 부분에서 저축이 발생할 수 있고, 이것이 판단기준의 혼란으로 비춰지는 문제가 발생할 수 있음.
- 일례로, 고용노동부가 간행한 「기간제 및 사내하도급 근로자 보호 가이드라인」

은 “도급사업주는 사내하도급 근로자의 안전과 건강 보호를 위하여 수급사업주와 사내하도급 근로자에게 안전 및 보건에 관한 정보를 제공하고 필요한 안전·보건 조치를 하여야 한다”라고 규정하고 있으며¹⁰¹⁾, 고용노동부는 “산업안전보건법상 도급인의 의무를 이행하는 것은 불법과건의 판단요소로 보지 않음”이라고 설명하고 있으나, 최근 법원 판결을 보면 도급인 회사(원청 사업주)가 사내하청 협력업체나 협력업체 소속 근로자에게 산업안전보건법상 의무 이행을 위한 안전 관련 조치를 한 경우 이를 불법과건 판단의 근거로 활용한 사례가 나타나고 있음.

- 대법원이 2023. 9. 14. 심리불속행판결을 통해 서울고등법원 판결을 확정판, 남해화학 불법과건 사건을 보면, 원심인 서울고등법원 판결은 원청 도급인 회사인 남해화학 측이 협력업체 근로자에게 안전교육을 받도록 지시한 것을 구체적 지휘·감독으로 판단하여 불법과건 관계를 인정했고, 대법원이 그 결론을 유지했음.¹⁰²⁾
- 위에서 검토한 현대제철 사건과 대우조선해양 사건은 공교롭게도 산업안전보건법상 조치와 관련된 사항을 원청의 실질적 지배·개입이 현저한 분야로 인정하거나 원청 사업주가 단체교섭의무를 부담하는 영역으로 인정하고 있음.
- 따라서, 원청 사업주가 산업안전보건법이나 중대재해처벌법상 도급인으로서의 의무를 이행하기 위해 취하는 조치가 오히려 단체교섭 당사자성을 인정하는 근거가 될 수 있는 듯한 상황을 가져오게 되어, 원청 사업주로서는 산업안전 관련 조치의 이행과 관련한 불확실성과 위험을 감수하여야 하는 곤란한 상황을 피하기 어렵게 되었음.

- 대우조선해양 사건에서 중노위는 원청 사업주에 대해 단체협약 체결권 및 쟁의행위 수인 의무를 배제한 독자적인 단체교섭 의무를 인정했는데, 이러한 중노위 판정의 독자적 법리를 행정소송 과정에서 법원이 승인할 가능성을 배제할 수 없음.
- 이러한 상황이 발생할 경우 현행 노동조합법 제29조의2 이하의 단체교섭 창구 단일화 규정 및 노동조합법 제81조 제1항의 부당노동행위 주체성 인정 여부와

101) 고용노동부, 「기간제 및 사내하도급 근로자 보호 가이드라인」, 2020, 18쪽.

102) 서울중앙지방법원 2021. 10. 7. 선고 2018가합571017 판결, 서울고등법원 2023. 6. 2. 선고 2021나2040257 판결, 대법원 2023. 9. 14. 선고 2023다248927 판결. 이 사건에서 제1심인 서울중앙지방법원 판은 원청의 안전교육 명령을 산업안전보건법상 도급인의 의무 이행으로 인정했으나, 원심인 서울고등법원 판결은 특별한 근거제시 없이 이를 불법과건 판단의 근거로 인정하였음.

관련된 쟁점에 관한 추가적인 해명이 필요함.

- 중노위는 대우조선해양 사건에서 단체협약 체결의무를 배제한 결과 원청 사업주 소속 노동조합과 하청 사내협력 업체 소속 근로자로 조직된 노동조합 사이의 단체교섭 창구단일화는 필요가 없다는 결론을 내리고 있으나, 단체교섭이 반드시 단체협약 체결만을 목적으로 이루어지는 것은 아니라는 점에서 재론의 여지가 있음.

2. 상생의 노사관계 구축을 위한 새로운 방향 모색

- 이상과 같은 사법적 문제 해결 방식의 한계를 극복하고, 유연하고 효율적인 분쟁 해결 방안을 도출하기 위해서는 사법부와 행정부를 막론하고 국가권력의 노사관계에 관한 개입을 최소화하면서 노동관계 당사자의 자유롭고 자율적인 문제해결 능력을 고양하기 위한 개선방안 모색이 필수적임.
- 노사관계는 노사가 서로 대립하고 타협하고 대안을 추구하면서 자율적으로 자율규범을 형성하고 이를 준수·개선해 나가는 협약자치의 이념을 기초로 해야 하며, 그러한 차원에서 노사관계에 관한 국가권력의 지나친 개입은 그것이 행정권이 되었든 사법권이 되었든 오히려 혼란과 부작용을 키울 뿐임.
- 또한 국가 입법권의 법률 제·개정을 통한 개입도 개별 사업 및 산업별 특성과 노사관계의 고유성을 고려할 때 구체적 타당성을 확보하기 어려움.
- 따라서, 단체교섭이 행해지고 단체협약이 체결되는 각 단위, 예컨대, 사업장별, 산업별, 직종별 각급 노사관계 단위에서 각 단계에서의 노동관계 당사자 상호간 상생할 수 있는 방안을 모색하고 이를 자율적으로 규범화하여 준수하려는 노력이 선행되어야 함.

(1) 원하청 상생협력을 위한 새로운 방안 모색 및 과거 사례

- 신위뢰 외(2019)에서는 하도급거래 계약은 ‘원하청 기업 모두에게’ 불모 혹은 인질 문제(Hold-up problem)를 초래한다고 함. 하청 기업은 거래가 단절되는 순간 지금까지의 원청 기업 전용자산 (specific asset)에 대한 투자가 매몰비용(sunk

costs)화되고, 하청 기업의 협상력이 근본적으로 약해지고 불리한 계약이 원청기업으로부터 강요되는 기반으로 작용함.

- 원청 기업은 필요한 양과 질을 만족하는 제품 혹은 용역을 적기에 공급받지 못하면 생산에 큰 차질이 발생하며, 이와 같은 ‘상호’ 불모 혹은 인질 관계 형성을 고려할 때 원하청 기업 간 강한 연계(strong tie)에 기초한 협력과 공존의 하도급거래를 촉진시킬 필요가 있음.
- 장기지속거래, 정보공유, 기술협력 등 원하청기업 간 강한 연계, 상호 강한 협력 활동이 확보될 때 원하청기업 모두의 혁신성 및 경쟁력 증진이 가능함. 협력과 공존에 기초한 하도급거래는 서로를 최적의 파트너로 인정하게 하고, 협력과 공존에 기초한 장기지속거래를 통해 원하청기업의 혁신 및 경쟁력 제고가 달성될 수 있음.
- 하도급거래에서 원하청 기업 간 상생협력을 위한 전제조건은 원하청 기업 모두가 각각의 혁신의 성과를 향유할 수 있는 환경을 만드는 것이며, 하청 기업은 혁신 실현을 통해 기술력 제고 및 판로 확대 등 경유 경쟁력 제고의 기회를 갖고, 하청 기업의 경쟁력이 제고됨에 따라 원청기업에게는 이들 경쟁력 있는 하청 기업과 협력할 유인 발생하므로 상호 협력을 통한 원청 기업의 경쟁력 제고의 기회가 됨.¹⁰³⁾
- 2015. 9. 15. ‘노동시장 구조개선을 위한 노사정 합의문’에서는, 아래와 같이 노동시장 이중구조 완화를 위하여 원하청 기업, 대중소기업 사이의 상생협력 증진과 임금, 근로조건 등 격차 축소를 위해 동반성장 및 상생협력의 공동사업을 추진할 것을 제시하였음. 그리고 같은 날 ‘산업안전보건 혁신의 원칙 및 방향에 관한 노사정 합의문’을 채택하여 원하청 기업 간 책임체계의 확립과 참여와 협력이 이루어지도록 산업안전보건제도를 혁신한다는 내용을 제시하였음.

노동시장 구조개선을 위한 노사정 합의문(2015. 9. 15.)

II. 노동시장 이중구조 개선

노동시장 이중구조 완화를 위해 노사정은 대중소기업의 임금, 근로조건 등의 격차 축소

103) 신위뢰 외, 대중소기업 불균형 개선 및 상생협력 정책 현황과 사례분석 및 향후 과제, 산업연구원, 2019

목표를 제시하고, 그 목표를 달성하기 위한 공동사업을 추진하고, 노사공동으로 그 추진상황을 모니터링한다.

1. 원·하청, 대·중소기업 상생협력 등 동반성장

1-1. 성과 공유 활성화

- 대기업·원청 노사는 중소협력업체에 임금인상 비용부담이 전가되지 않도록 하고, 생산성 향상, 임금·복지 개선 등 동반성장할 수 있도록 노력한다.
- 기업이 대·중소기업 상생협력재단 등을 통해 협력업체 근로자의 근로조건 개선을 지원하는 것도 세제지원 대상에 포함하는 것으로 한다.
- 정부는 동반성장지수 개선, 성과공유제 우수모델 발굴·확산, 그리고 참여기업 정책자금·R&D 우대 등을 실시하고, 산업안전 원·하청 공동대응체계를 구축하며, 대·중소기업 공동훈련 지원을 확대한다.

1-2. 노사정의 부담 분담

- 노사정은 기업의 사내근로복지기금 활용, 중소협력업체간 공동근로복지기금 도입 등을 통해 중소협력업체 및 비정규 근로자를 위한 복지사업을 활성화하고, 이에 대해 손비 인정, 기업소득환류세제 과세 제외 및 비용 등을 지원한다. 아울러 근로복지진흥기금을 확충하여 비정규직·저소득 근로자의 생활 안정 지원을 강화한다.
- 근로소득 상위 10% 이상의 임·직원은 자율적으로 임금 인상을 자제하고 이로 인해 발생하는 여유 재원과 이에 상응하는 기업의 기여를 재원으로 하여 청년 채용을 확대하고, 비정규직·협력기업 근로자의 처우개선을 추진한다. 그리고 이러한 노사의 공통분담 및 상생고용 운동을 전 사회적으로 확산시키도록 노력하고, 정부는 상생고용 장려금 지원방안을 강구하며, 세제 및 사회보장제도를 고용친화적인 방향으로 개선하기 위한 노력을 지속한다.

1-3. 상생협력을 위한 노사정 파트너십 강화

- 노사정은 상생협력을 위한 사회적 책임 행위준칙을 마련하고, 공동으로 우수 사례를 발굴하여 포상한다.
- 생산성 향상 및 근로자 복지 증진 등을 위한 노사의 참여와 협력이 활성화될 수 있도록 제도 개선을 추진하는 한편, 원·하청 상생협력 모범사례를 만들어 나간다.

1-4. 공정한 거래질서 확립 및 시장경제 활성화

- 적정납품단가 보장을 위해 원청은 하청에 대한 비용부담 전가를 자제하고, 정부는 납품단가조정협의제가 활성화될 수 있도록 지원한다. 더불어 정부는 불공정거래 의무고발요청제도 활성화 방안을 강구하고, 불공정 행위 적발 시 입찰제한 강화, 하청 대금 지급 관련 조사방식 개선, 익명제보처리시스템 구축 등 불공정거래행위 근절을

추진하는 한편, 표준하도급 계약서 작성을 활성화한다.

- 최저가낙찰제의 부작용을 시정하기 위하여 공공조달계약에 있어서 적용하고 있는 종합심사 낙찰제 적용대상을 단계적으로 확대한다.
- 공공부문에 있어서 시중노임단가 적용제도의 합리성 제고 및 이행 강화를 위하여 업종·업무별 시중노임단가 세분화 등 개선방안을 강구한다.
- 정부는 기업의 고용창출과 임금지불능력, 서비스의 질적 향상을 저해하지 않도록 가격 규제를 최대한 자제한다.

산업안전보건 혁신의 원칙 및 방향에 관한 노사정 합의문(2015. 9. 15.)

3. 사내하도급 등 외부인력 활용에 따른 생산방식의 변화에 대응하여 원·하청 간 산업안전보건제도 상의 권한과 책임체계를 명확히 하고, 유기적 참여와 협력이 이루어지도록 한다.

- 또한, 사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인(고용노동부, 2020. 11. 개정)을 통해, 사내하도급 운영상 기본원칙으로 도급사업주와 수급사업주는 도급사업주 소속 근로자와 수급사업주 소속 근로자 간에 임금 등 근로조건 및 복리후생에 있어 불합리한 격차가 발생하지 않도록 소통기구를 만드는 등 적극적으로 협력할 것과 함께, 도급사업주와 소속 근로자대표는 필요하다고 인정될 경우 수급사업주, 즉 사내하도급 근로자대표에게 도급사업주의 노사협의회 또는 간담회에서 상생협력방안에 관한 의견을 개진할 수 있는 기회를 부여할 것을 제시하였음.

(2) 원하청 상생협력을 위한 노사협의회 도입

- 양극화 과제의 해소, 대중소기업 간 불합리한 격차 개선, 상생협력관계 공고화 등을 위한 방안의 하나로서 원하청 간 상시적 소통과 논의기구로 기능할 수 있는 원하청 상생협의회를 도입·운영할 필요성이 적지 않음.
- 노동조합법상 사용자 지위 인정 여부를 원하청 사이에서의 ‘단체교섭 주체성’ 인정 여부와 관련해서 주로 살펴보았지만, 노동조합법상 사용자성 인정 여부는 원하청 관계에서 뿐만 아니라, 진정한 근로자 파견관계, 모자회사 관계, 지주회사 산하회사 관계, 플랫폼 운영자와 플랫폼 노동 제공자 사이에서 유사한 양상으로 문

제가 제기되고 있음.

- 동시에, 노동력 제공·수령 방식 뿐만 아니라, 노동력 제공자와 사업주들 사이의 교섭 또는 협의 방식도 일치될 수 없는 다양한 관계가 추가적으로 형성되고 있으며, 이는 노동시장의 변화와 발전 속도가 더욱 빨라짐에 따라 일률적인 해결 방안 제시가 불가능한 상황에 이르고 있음.
- 따라서 우리나라와 유사한 사례를 겪은 다른 나라의 사례를 바탕으로 하여, 단체 교섭 외 새로운 차원의 근로자 대표체계 및 노사간 상생을 위한 협력체계 구축을 검토할 필요가 있음.

제3장 원하청 상생을 위한 각 나라의 노사관계

I. 한국의 원하청 상생을 위한 노사관계

1. 원하청 관련 노사관련법령 등의 검토

(1) 산업안전보건법에 따른 노사협의체, 협의체 구성

1) 사내하청 기업 근로자의 안전보건 보호 필요성

- 사내하청 기업이 산업안전보건에 취약하고 산업재해가 자주 발생하고 있음은 주지의 사실이며 이는 아래와 같은 이유로 설명이 가능함.
- 첫째, 사내하도급 구조 자체가 산업재해 발생 원인으로 작동할 수 있는데, 하청 기업은 설비투자 능력이 부족한데다 수시로 공사기간 단축 압력을 받음에 따라 안전한 작업환경을 조성하기 어려움. 여기에 하청 기업의 열악한 근무환경과 잦은 이직으로 근로자들의 근속기간이 짧아 작업장에 대한 적응도가 상대적으로 낮을 수 있고 이는 산업재해 발생 위험 증가로 이어질 수 있음.
- 둘째, 하청 기업 근로자에 대한 관리의 공백과 위험의 전가 가능성으로 인해서 재해율이 높아짐. 하청 업체 및 근로자들은 원청 기업의 안전보건 교육과 산업안전보건위원회 활동에서 배제된 채, 작업장 내에서 원청 기업 근로자들이 꺼리는 위험하고 기피하는 업무를 담당하는 현실임.
- 셋째, 하청 기업은 대부분 전체 공정의 일부분을 맡고 있으므로 전체 업무과정을 조망하면서 그 속에서 산업재해를 예방하기 위해 일의 흐름이나 순서를 조정하는 역할을 하기 어려우며, 하청 기업 근로자들은 원청 기업 근로자에 비해서 자신이 하는 일의 위험성에 대해서 정확한 정보를 알기 어려운 경우가 많음.¹⁰⁴⁾
- 이에 산업안전보건법은 하청 기업 근로자 안전보건, 정보제공, 안전보건교육 강화 등을 위하여 공사금액이 120억원 이상인 건설공사(토목공사업은 공사금액 150억원 이상) 현장에 안전보건에 관한 노사협의체를 구성·운영할 수 있도록 함(박찬임 외, 사내하도급과 산업안전, 한국노동연구원, 2015).
- 최근 산업안전보건법을 개정하여 도급에 따른 산업재해 예방을 위하여 원청 기업

104) 박종식, 내부노동시장 구조변화와 재해위험의 증가, 연세대학교 박사학위논문, 2015

인 도급인의 사업장에서 관계수급인인 하청 기업의 근로자가 작업을 하는 경우에는 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성·운영하여야 함(2021. 5. 28. 개정, 2022. 8. 18. 시행).

2) 건설공사 안전 및 보건에 관한 노사협의체

구분	건설 노사협의체 (산안법 제75조)
의의	• 일정 규모 건설공사 도급인이 해당 건설 현장에서 구성·운영할 수 있는 안전·보건 협의체
대상	• 공사금액이 120억원(토목공사업 150억원) 이상인 건설공사
구성	• 근로자위원·사용자위원 동수 - (근로자위원) 도급·하도급 사업을 포함한 전체 사업의 근로자 대표 + 명예산업안전감독관 등 - (사용자 구성) 도급·하도급 사업을 포함한 전체 사업 대표자 + 안전관리자 + 보건관리자 등
운영	• 정기회: 2개월 마다 - 임시회: 위원장이 필요하다고 인정한 때
심의 · 의결	• 안전보건관리책임자 업무 중 중요한 사항 - 사업장 산업재해예방계획 수립 - 안전보건관리규정 작성·변경 - 근로자 안전보건 교육, 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 등
협의	• 산업재해 예방방법·산재 발생 시 대피방법 • 작업 시작 시간, 작업장 간 연락방법 • 그 밖의 산재예방과 관련된 사항
기타	• 회의록 작성·보존 • 불리한 처우 금지 등

3) 사내하도급 안전 및 보건에 관한 협의체

구분	사내하도급 협의체 (산안법 제64조)
의의	• 도급인의 사업장에서 수급인의 근로자가 같이 작업할 경우 구성·운영해야 하는 안전·보건 협의체
대상	• 수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업하는 도급인
구성	• 도급인 및 수급인 전원
운영	• 매월 1회 이상 정기회의 개최
심의 · 의결	• 안전보건관리책임자 업무 중 중요한 사항 – 사업장 산업재해예방계획 수립 – 안전보건관리규정 작성·변경 – 근로자 안전보건 교육, 건강진단 등 건강관리에 관한 사항 등
협의	• 작업의 시작 시간 • 작업 또는 작업장 간 연락방법 • 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법 • 위험성평가의 실시에 관한 사항 • 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락 방법 및 작업공정의 조정
기타	• 회의결과 기록·보존

(2) 근로복지기본법의 공동근로복지기금제도

- 공동근로복지기금제도는 기업 단위의 사내근로복지기금제도의 한계를 극복하고, 원하청 간 상생협력과 하청 기업 근로자의 복지 강화를 위해 둘 이상의 사업주가 공동으로 기금을 조성해 복지사업을 시행할 수 있도록 2016년 1월 도입되었음(법 제86조의2 내지 제86조의15).
- 해당 사업으로부터 직접 도급받은 수급업체 소속 근로자 등의 복리후생 증진 사업(법 제62조제1항)을 할 수 있고, 공동근로복지기금법인(공동기금법인)을 설립하려는 사업주는 공동으로 각 사업주 또는 사업주가 위촉하는 사람으로 설립준비위

원회를 구성하여 설립에 관한 사무와 설립 당시의 이사 및 감사의 선임에 관한 사무를 담당하게 할 수 있음.

- 공동기금법인은 기금의 운용에 관한 주요사항을 협의·결정하기 위하여 공동근로복지기금협의회(공동기금협의회)를 두며, 공동기금협의회는 각 기업별 근로자와 사용자를 대표하는 각 1인의 위원으로 구성함.
- 공동기금협의회의 근로자를 대표하는 위원은 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 선출하는 사람을 근로자위원으로 선출하고 과반수 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 직접·비밀·무기명 투표로 선출함. 사용자를 대표하는 위원은 해당 사업의 대표자 또는 그 대표자가 위촉하는 사람이 됨.

2. 경제법 영역

(1) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률(상생협력법)

- 상생협력이란 ‘대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률’(상생협력법)에서 “대·중소기업 간, 중소기업 상호간 또는 위탁·수탁기업 간에 기술, 인력, 자금, 구매, 판매 등의 부문에서 상호 이익을 증진하기 위하여 하는 공동의 활동”이라고 규정하고 있음.
- 상생협력법에 적용되는 위탁·수탁 거래란 제조, 공사, 가공, 수리, 판매 용역을 업으로 하는 자가 물품, 부품, 반제품 및 원료 등의 제조, 공사, 가공, 수리, 용역 또는 기술개발을 다른 중소기업에 위탁하고 제조를 위탁받은 중소기업이 전문적으로 물품 등을 제조하는 거래를 말함.
- 1975년 기업 간의 분업적 협력관계를 지향하는 ‘중소기업계열화촉진법’에 뿌리를 두는 법으로서, ‘중소기업계열화촉진법’과 ‘중소기업사업조정법’ 등 대기업과 중소기업 간의 협력 과 분업 등에 관한 사항을 규율하는 법률들이 통폐합되어 1995. 1. 5. ‘중소기업의 사업영역보호 및 기업간 협력증진에 관한 법률’이 제정되었음. 이후 ‘중소기업의 사업영역보호 및 기업간 협력증진에 관한 법률’을 폐지하고 이를 대폭 보완하여 대기업과 중소기업 간 자율적인 상생협력을 제도적으로 지원할 수 있는 확고한 기반을 마련하기 위해 2006. 3. 3. 상생협력법이 제정됨.
- 상생협력법은 성과공유제 및 상생협력 성과의 공평한 배분(제8조), 수탁·위탁거

래의 공정화를 위해 약정서의 수탁기업과 협의(제21조), 공급원가 변동에 따른 납품대금의 조정(제22조의2), 불공정거래행위 개선(제27조), 분쟁의 조정(제28조) 등에 관한 규정을 두고 있으며, 법의 구성 및 주요 내용은 아래와 같음(김순현 외, 2022).

구 성	주요 내용
제1장 총칙	이 법률에서 규정하는 ‘상생협력’이란 대기업과 중소기업 간, 중소기업 상호 간 또는 위탁기업과 수탁기업 간에 기술, 인력, 자금, 구매, 판로 등의 부문에서 서로 이익을 증진하기 위하여 하는 공동의 활동을 의미함. 정책의 기본방향으로서 자율성 보장과 상호 이익의 촉진, 공공부문의 선도적 역할을 제시하고 있음.
제2장 대·중소기업 상 생협력 촉진을 위한 계획의 수 립 및 추진	중소벤처기업부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 상생협력에 관한 기본계획을 3년 단위로 수립해야 함을 규정 기본계획에는 상생협력 촉진시책의 기본방향과 연차별 목표, 성과공유 및 기술·인력교류에 관한 사항, 대·중소기업 간 임금격차 완화에 관한 사항, 공공기관의 중소기업 협력에 관한 사항, 적합업종 중소기업의 육성 및 지원에 관한 사항 등이 포함(제4조).
제3장 대·중소기업 상 생협력 촉진을 위한 시책 추진	정부는 수탁·위탁기업 간에 합의한 공동 목표를 달성할 수 있도록 위탁기업의 지원과 그 성과의 공유를 내용으로 하는 계약모델, 성과공유제의 확산을 위한 시책을 추진할 수 있음(제8조). 정부는 대·중소기업 간의 기술협력 촉진(제9조)과 인력교류 확대(제10조), 대기업의 중소기업에 대한 자본 참여(제11조), 환경경영협력 촉진(제12조), 임금격차 완화(제18조) 등의 시책을 추진할 수 있음. 대기업이 사전에 공개한 합리적인 기준에 따라 중소기업을 지원하는 것은 불공정거래행위에 해당하지 않는 것으로 봄(제13조). 정부는 대·중소기업의 상생협력을 촉진하기 위해 대·중소기업·농어업 협력재단을 설립해야 하고(제20조), 이 재단에 동반성장위원회를 설치하였으며(제20조의2), 중소기업자단체는 이 위원회에 중소기업 적합업종의 합의 도출을 신청할 수 있음(제20조의4).
제4장 수탁·위탁 거래 의 공정화	위탁 내용과 납품대금의 금액·지급방법·지급기일 등을 내용으로 하는 약정서의 발급 의무(제21조)와 해당 기술자료의 제공 목적 및 범위·비밀유지 의무의 내용·계약 위반에 따른 손해배상 등을 내용으로 하

	는 비밀유지계약의 체결 의무(제21조의2), 물품 등을 받은 날로부터 60일 이내의 납품대금 지급 및 어음 지급 시 할인료 지급 의무(제22조), 객관적이고 타당성 있는 합리적인 검사 의무(제23조), 수탁기업의 품질보장 의무(제24조) 등
제5장 중소기업의 사업영역 보호	대·중소기업 간 상생협력을 도모하기 위해 중소벤처기업부에 중소기업사업조정심의회를 두고, 중소기업자단체는 대기업 등이 사업을 인수·개시 또는 확장함으로써 해당 업종의 중소기업 상당수가 공급하는 물품 또는 용역에 대한 수요를 감소시켜 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정할 때 사업 조정을 신청할 수 있음.
제7장 벌칙	타인의 기술자료를 절취 등 부정한 방법으로 입수하여 기술자료 임치 등록을 한 자는 5년 이하의 징역형 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금형, 사업조정에 관한 명령을 이행하지 않은 자는 2년 이하의 징역 또는 1억 5천만원 이하의 벌금형, 비밀유지 의무 등을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형(제41조). 중소벤처기업부의 불공정거래행위에 대한 시정명령

* 김순현 외, 원하청 고용구조 및 노사관계 개선방안 마련을 위한 사례연구, 경제사회노동위원회, 2022.

- 상생협력은 원하청 관계의 기업간 거래의 공정화를 목적으로 한다는 측면에서 ‘경제민주화’를 도모함. 이를 위해 주요하게 중소기업 사업영역의 보호 및 강화를 제도적으로 도입하였으나, 사업조정제도는 사후적 조정으로 선제적인 대응이 부족하여 법제도의 실효성이 미비하다는 지적이 있었음(김세중, 2011). 또한 중소기업 적합업종 및 품목 선정도 중소기업이 시장을 점유하는데에는 도움이 되지만 장기적으로 중소기업의 경쟁력을 축소시킨다는 문제가 지적됨. 이에 장기적인 관점에서 의존적인 원하청 관계에서 벗어나 자력을 갖춘 중소기업으로 산업생태계를 구축할 수 있어야 할 것임.
- 상생협력을 통한 동반성장을 위해 상호 신뢰를 바탕으로 장기적 관점에서 상생의 기업관계를 만들어 가야 함. 대기업과 중소기업은 표면적으로는 경쟁을 하고 있지만 내면적으로는 조직역량을 키우기 위해 협력하고 있음. 상생협력은 내면의 역량개발협력을 통해 장기적 관점에서의 상생을 지향하는 협력행동이며, 대기업은 중소기업의 역량개발을 지원하고 중소기업은 주인의식을 가지고 역량 개발을

통해 기업생태계의 부가가치를 높일 수 있도록 노력해야 함(최지형외 2016)

- 일반적으로 동반성장 및 상생협력은 크게 기업의 경쟁력 확보 측면, 국민경제 활성화 측면, 그리고 기업윤리 측면 3가지 관점에서 살펴볼 수 있음
- 기업의 경쟁력 확보 측면에서, 산업의 융복합화 추세와 기술의 복잡성 확대 등으로 단일 기업 혼자 모든 것을 하기 어려운 시대가 도래한지 오래임. 이에 따라 글로벌 경쟁의 양상도 단일 기업간의 경쟁에서 기업 네트워크간의 경쟁으로 전환되었는데, 이는 기업의 경쟁력은 스스로의 능력만이 아니라 협력관계에 있는 중소기업을 포함한 기업 네트워크 능력에 좌우된다는 것을 의미함
- 국민경제 활성화 측면에서, 우리나라는 선택과 집중에 따른 급속한 산업화를 통해 경제 발전을 이룩하였으며, 대기업은 세계적인 수준의 경쟁력을 확보하였음. 그러나, 중소기업을 포함한 전반적인 산업 생태계의 경쟁력은 아직 미흡한 실정인데, 경제성장 성과의 중소기업으로의 파급효과가 제한되어 대기업과 중소기업 간 격차가 지속되고 있음. 또한, 대기업 중심의 경제성장은 지속적으로 성장동력을 확보하고 양질의 일자리를 창출해 나가는데 한계가 있는데, 특히, 대기업의 고용창출 한계를 고려할 때, 경쟁력 있는 중소기업의 창업과 성장을 통한 좋은 일자리 창출이 절실한 상황임. 이를 통해 볼 때, 지속적인 성장동력과 양질의 일자리 창출을 통한 우리경제의 선진화를 위해서는 동반성장 전략이 필요한 시점임.
- 셋째, 기업윤리 측면에서 공정한 경영 등 기업의 사회적 책임(CSR: Corporate Social Responsibility)에 대한 국제적인 요구 수준이 강화되고 있어 사회적 책임의 이행이 글로벌 기업의 필수적인 경영전략으로 대두되고 있음. 대기업과 중소기업간의 불공정 거래관행은 사회적 자본으로서의 신뢰기반을 약화시키고 사회의 통합을 저해시키고 있으며, 공정한 사회 실현을 위해서는 대·중소기업의 관계가 ‘甲·乙’ 관계에서 탈피하여 진정한 ‘파트너십’ 관계로 발전 필요가 있음. 따라서 대·중소기업의 상생협력은 ‘기회 균등, 공정한 경쟁, 노력에 따른 성과공유’가 이루어지는 공정한 사회의 경제적 토대를 제공함.
- 상생협력을 위하여는 대기업과 협력업체간에 상호이익이 있어야 하는데, 상호이익이 없다면 이윤을 추구하는 것이 기업의 본질임을 고려할 때, 협력할 이유가 없기 때문임. 상호이익이 있다고 해서 곧바로 협력이 이루어지는 것은 아니며, 잠재적 상호이익이 있어도 그것을 현실화시키려는 조직이나 제도화된 대기업의

의지가 있어야 함.

- 대기업과 중소기업간의 지속가능하고 실질적인 협력이 이루어지려면 상호이익의 존재, 협력업체의 혁신마인드와 역량, 대기업의 시스템화된 의지, 긴밀한 커뮤니케이션, 예측가능하고 구속력 있는 합리적 계약이 필요함.¹⁰⁵⁾

(2) 하도급거래 공정화에 관한 법률(하도급법)

- 하도급법은 원사업자(원청 기업)가 주문을 통해 수급사업자(하청 기업)가 생산한 부품 등의 제품 혹은 용역과 같은 서비스를 공급받는 방식을 하도급거래라고 하며, 가격 물량 및 공급기간 등을 상호 협상 및 합의에 기초하여 계약하도록 함.
- 하청 기업이 공급하는 물품에 대한 부가가치를 어떻게 나누어 갖는지가 관건이며, 하청 기업의 이윤 및 혁신을 위한 투자 자원 등이 결정되며 하청 기업의 경쟁력은 다시 원청 기업의 경쟁력으로 이어짐.
- 하도급법에 적용되는 거래 유형에는 제조·위탁 물품의 제조·판매·수리·건설에 해당하는 행위를 업으로 하는 사업자가 물품의 제조를 다른 사업자에게 위탁하는 경우, 수리·위탁 물품의 수리를 주문에 의하여 행하는 것을 업으로 하거나 자가 사용하는 물품에 대한 수리를 업으로 하는 경우에 그 수리행위의 전부 또는 일부를 다른 사업자에게 위탁하는 경우, 일정 요건의 건설업자가 그 업에 따른 건설공사의 전부 또는 일부를 다른 건설업자에게 위탁하는 경우(건설위탁), 지식 정보성과물의 작성 또는 역무의 공급 용역을 업으로 하는 사업자가 그 업에 따른 용역수행행위의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 위탁하는 경우(용역위탁)임.
- 1984년 제정된 하도급법은 하도급 거래 관계에서 원청 기업의 부당한 행위를 억제하고 하청 기업의 열위적 지위를 보완하여 하도급거래가 상호보완적 협력관계에서 이루어지도록 유도, 분업화와 전문화를 통한 생산성 향상에 기여하는데 목적이 있음.
- 주요 내용은 원청 기업과 하청 기업 간 하도급 관련 법령의 준수 및 상호 지원·협력을 약속하는 협약 체결, 부당한 하도급대금의 결정 금지, 물품 등의 구매강제 금지, 기술자료 제공 요구 등을 금지하여 상대적으로 약자의 위치에 있는 하청 기업의 권익을 보호함. 원청기업이 위 사항들을 위반한 때에는 위탁한 하도급

105) 최지형 외, 대기업과 중소기업의 기술협력 및 동반성장을 위한 정책방안 연구, 산업통상자원부, 2016

대금의 2배에 상당하는 금액 이하의 벌금형을 받을 수 있음(김순현 외, 2022).

3. 원하청 상생협력을 위한 새로운 방안 모색의 필요성

(1) 원하청 기업의 유인에 기반한 선순환 구조

- 신위뢰 외(2019)에서는 하도급거래 계약은 ‘원하청 기업 모두에게’ 불모 혹은 인질 문제(Hold-up problem)를 초래한다고 함. 하청 기업은 거래가 단절되는 순간 지금까지의 원청 기업 전용자산 (specific asset)에 대한 투자가 매몰비용(sunk costs)화되고, 하청 기업의 협상력이 근본적으로 약해지고 불리한 계약이 원청기업으로부터 강요되는 기반으로 작용함.
- 원청 기업은 필요한 양과 질을 만족하는 제품 혹은 용역을 적기에 공급받지 못하면 생산에 큰 차질하며, 이와 같은 ‘상호’ 불모 혹은 인질 관계 형성으로 원하청 기업 간 강한 연계(strong tie)에 기초한 협력과 공존의 하도급거래 촉진될 필요가 있음.
- 장기지속거래, 정보공유, 기술협력 등 원하청기업 간 강한 연계, 상호 강한 협력 활동에 기초하여 원하청기업 모두의 혁신성 및 경쟁력 증진이 가능함. 협력과 공존에 기초한 하도급거래는 서로를 최적의 파트너로 간주하고, 협력과 공존에 기초한 장기지속거래를 통해 원하청기업의 혁신 및 경쟁력 제고가 달성될 수 있음
- 하도급거래에서 원하청 기업 간 상생협력을 위한 전제조건은 원하청 기업 모두가 각각의 혁신의 성과를 향유할 수 있는 환경을 만드는 것이며, 하청 기업은 혁신 실현을 통해 기술력 제고 및 판로 증가 등을 경유 경쟁력 제고의 기회를 갖고, 하청기업의 경쟁력이 제고됨에 따라 원청기업은 이들 경쟁력 있는 하청 기업과 협력할 유인 발생하므로 상호 협력을 통한 원청 기업의 경쟁력 제고의 기회가 됨.¹⁰⁶⁾

(2) 원하청 상생협력을 위한 정책 지속적 수행과 상생협의회 활성화

- 2015. 9. 15. ‘노동시장 구조개선을 위한 노사정 합의문’에서는 아래와 같이 노동시장 이중구조 완화를 위하여 원하청 기업, 대중소기업 상생협력 등 임금, 근로조건 등 격차 축소를 위해 동반성장 및 상생협력의 공동사업을 제시하였음. 그리고 같은 날 ‘산업안전보건 혁신의 원칙 및 방향에 관한 노사정 합의문’을 채택하

106) 신위뢰 외, 대중소기업 불균형 개선 및 상생협력 정책 현황과 사례분석 및 향후 과제, 산업연구원, 2019

여 원하청 기업 간 책임체계의 확립과 참여와 협력이 이루어지도록 산업안전보건 제도를 혁신한다는 내용을 제시하였음.

노동시장 구조개선을 위한 노사정 합의문(2015. 9. 15.)

II. 노동시장 이중구조 개선

노동시장 이중구조 완화를 위해 노사정은 대·중소기업의 임금, 근로조건 등의 격차 축소 목표를 제시하고, 그 목표를 달성하기 위한 공동사업을 추진하고, 노사공동으로 그 추진상황을 모니터링한다.

1. 원·하청, 대·중소기업 상생협력 등 동반성장

1-1. 성과 공유 활성화

- 대기업·원청 노사는 중소협력업체에 임금인상 비용부담이 전가되지 않도록 하고, 생산성 향상, 임금·복지 개선 등 동반성장할 수 있도록 노력한다.
- 기업이 대·중소기업 상생협력재단 등을 통해 협력업체 근로자의 근로조건 개선을 지원하는 것도 세제지원 대상에 포함하는 것으로 한다.
- 정부는 동반성장지수 개선, 성과공유제 우수모델 발굴·확산, 그리고 참여기업 정책자금·R&D 우대 등을 실시하고, 산업안전 원·하청 공동대응체계를 구축하며, 대·중소기업 공동훈련 지원을 확대한다.

1-2. 노사정의 부담 분담

- 노사정은 기업의 사내근로복지기금 활용, 중소협력업체간 공동근로복지기금 도입 등을 통해 중소협력업체 및 비정규 근로자를 위한 복지사업을 활성화하고, 이에 대해 손비 인정, 기업소득환류세제 과세 제외 및 비용 등을 지원한다. 아울러 근로복지진흥기금을 확충하여 비정규직·저소득 근로자의 생활 안정 지원을 강화한다.
- 근로소득 상위 10% 이상의 임·직원은 자율적으로 임금 인상을 자제하고 이로 인해 발생하는 여유 재원과 이에 상응하는 기업의 기여를 재원으로 하여 청년 채용을 확대하고, 비정규직·협력기업 근로자의 처우개선을 추진한다. 그리고 이러한 노사의 공통분담 및 상생고용 운동을 전 사회적으로 확산시키도록 노력하고, 정부는 상생고용 장려금 지원방안을 강구하며, 세제 및 사회보장제도를 고용친화적인 방향으로 개선하기 위한 노력을 지속한다.

1-3. 상생협력을 위한 노사정 파트너십 강화

- 노사정은 상생협력을 위한 사회적 책임 행위준칙을 마련하고, 공동으로 우수 사례를 발굴하여 포상한다.

- 생산성 향상 및 근로자 복지 증진 등을 위한 노사의 참여와 협력이 활성화될 수 있도록 제도 개선을 추진하는 한편, 원·하청 상생협력 모범사례를 만들어 나간다.

1-4. 공정한 거래질서 확립 및 시장경제 활성화

- 적정납품단가 보장을 위해 원청은 하청에 대한 비용부담 전가를 자제하고, 정부는 납품단가조정협의제가 활성화될 수 있도록 지원한다. 더불어 정부는 불공정거래 의무고발요청제도 활성화 방안을 강구하고, 불공정 행위 적발 시 입찰제한 강화, 하청 대금 지급 관련 조사방식 개선, 익명제보처리시스템 구축 등 불공정거래행위 근절을 추진하는 한편, 표준하도급 계약서 작성을 활성화한다.
- 최저가낙찰제의 부작용을 시정하기 위하여 공공조달계약에 있어서 적용하고 있는 종합심사 낙찰제 적용대상을 단계적으로 확대한다.
- 공공부문에 있어서 시중노임단가 적용제도의 합리성 제고 및 이행 강화를 위하여 업종·업무별 시중노임단가 세분화 등 개선방안을 강구한다.
- 정부는 기업의 고용창출과 임금지불능력, 서비스의 질적 향상을 저해하지 않도록 가격 규제를 최대한 자제한다.

산업안전보건 혁신의 원칙 및 방향에 관한 노사정 합의문(2015. 9. 15.)

3. 사내하도급 등 외부인력 활용에 따른 생산방식의 변화에 대응하여 원·하청 간 산업안전보건제도 상의 권한과 책임체계를 명확히 하고, 유기적 참여와 협력이 이루어지도록 한다.

- 또한, 사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인(고용노동부, 2020. 11. 개정)을 통해, 사내하도급 운영상 기본원칙으로 도급사업주와 수급사업주는 도급사업주 근로자와 사내하도급 근로자 간에 임금 등 근로조건 및 복리후생에 있어 불합리한 격차가 발생하지 않도록 소통기구를 만드는 등 적극적으로 협력할 것과 함께, 도급사업주와 소속 근로자대표는 필요하다고 인정될 경우 사내하도급 근로자대표에게 도급사업주의 노사협의회 또는 간담회에서 상생협력방안에 관한 의견을 개진할 수 있는 기회를 부여할 것을 제시하였음.
- 양극화 과제의 해소, 대중소기업 간 불합리한 격차 개선, 상생협력관계 공고화 등을 위한 방안의 하나로써 원하청 간 상시적 소통과 논의기구로서 원하청 상생협의회를 도입·운영할 필요성이 적지 않음.

Ⅱ. 원하청 간 상생협력 사례

1. 공공기관 모자회사 공동협의회

(1) 정규직 전환형 자회사제도 시행과 모자회사 공동협의회 제시

○ 공공부문 정규직 전환 가이드라인

- 2017년 ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인’에 따라 상시적이고 지속적인 업무에 해당할 경우 원칙적으로 정규직으로 전환하도록 하였음.
- 기존 파견이나 용역 업무에 종사하는 근로자에 대해, 직접 고용, 자회사 고용, 사회적 기업 고용 중에서 선택할 수 있도록하였고, 공공기관이 자회사 설립을 통해 이들을 고용할 경우에는 조직형태(재단법인, 주식회사 등), 모기관 특성, 조직규모, 업무특성 등을 고려하여 결정하도록 함.
- 자회사 운영방식으로 전환할 경우에는 특히 사실상 용역계약으로 운영하는 형태를 지양하도록 하며, 양질의 서비스제공과 전문적 업무수행 조직이 되도록 경영 및 인사관리 체계를 설계하여 운영할 필요가 있다고 강조함.

○ 모자회사 공동협의회 설치·운영

- 2018년 12월 정부는 관계부처 합동으로 ‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 관련 바람직한 자회사 설립·운영 모델’을 발표하였는데, 그 내용 중에는 독립성과 책임성의 조화라는 측면에서 ‘모자회사 공동협의회 등 업무협력을 위한 협의체 운영’을 담고 있음.

‘공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 관련 바람직한 자회사 설립·운영 모델’
공동노사협의회 관련 사항

2-3. 독립성과 책임성의 조화

2-3-1. 자회사 경영에 대한 독립성은 최대한 보장하고, 모회사와의 소통 및 연계성은 강화

- 모회사의 권한과 책임의 한계를 명확히 규정하고, 자회사 경영 전 과정(전략→조직 및 예산→평가→개선)의 독립성과 자율성을 보장
- 경영에 대한 직접 개입 대신 모자회사 간 경영협약 등을 통해 자회사 운영 및 서비스를 합리적 수준으로 관리

2-3-2. 노사간 협력관계 구축 및 경영 투명성 확보

- 노사협의회 활성화 등 노사 간 정보공유 및 협력 도모
- 공공기관 수준의 경영정보 공시 등을 통해 기관 운영현황에 대한 대국민 접근성 확보
- * 관련법이 허용하는 범위 내에서 노동이사제 등 근로자 경영참여방안 도입 검토

2-3-3. 모자회사 공동협의회 등 업무협력을 위한 협의체 운영

- 모자회사의 노동조건, 작업환경, 복지 등 공동이익 증진에 관한 사항을 협의하기 위한 모자회사 공동의 협의체를 운영하여 상호 협력적 관계 조성 모색
- 모회사와 자회사 노사가 함께 참여하여 공통의 과제에 대한 소통 및 협의의 창구로 활용하는 방안 모색
- * (사례) 인천국제공항공사·자회사 노사가 참여하는 (가칭)‘노사공동운영협의회’ 구성 합의(‘17.12월) - 공항발전과 전환자 근로조건, 안전한 공항운영 등 논의

2-3-4. 공동 근로조건 개선을 위한 조치

- 기관 자율적으로 모회사의 사내근로복지기금 공동 활용 등 근로조건 개선 위한 제도 모색
- * 기금 수익금으로 ‘해당 사업으로부터 직접 도급받는 업체의 소속 근로자 및 해당 사업의 파견근로자의 복리후생 증진’ 사업 가능(근로복지기본법 제62조 제1항 제6호)
- 자회사의 산업안전, 예산 등 모회사의 책임을 보다 강화하는 노력 필요
- * 합리적 근거 없는 자회사 이윤에 대한 모회사 배당은 지양

- 위와 같은 공동협의회를 통해 모자회사의 근로조건 개선과 격차 해소, 작업환경 개선, 복지향상 등 공동이익 증진에 관한 사항을 협의하기 위한 모자회사 공동 협의회를 운영하여 상호 협력적 관계를 조성하고 모회사와 자회사 노사가 함께 참여하여 공동 과제에 대한 소통 및 협의의 창구로 활용하는 방안을 모색하도록 하였음.

(2) 노사공동협의회 운영에 대한 평가

○ 모자회사 공동협의회 설치·운영에 대한 자회사 운영실태 평가 결과

- 2021년 위 운영실태 평가 결과에 따르면, 모자회사 노사공동협의회 설치를 통해 모·자회사 간 공동 이익 증진의 모색과 소통에 대한 노력과 이행 여부를 평가하였는데, 노사공동협의회 설치 여부, 정당성과 대표성을 갖춘 자회사 근로자가 참여하고 있는지 여부, 운영규정이 마련되어 있는지 여부, 운영 상황, 의제발굴 및 합의이행 실적을 중심으로 평가한 결과, 전체 86개 기관 중 매우 양호하게 설치된 기관이 29개, 양호하게 설치한 기관을 합치면 31개(36.0%)로 확인되었음.
- 모자회사 노사 4자로 구성된 경우도 다수 있었으나 모회사 또는 자회사 노동조합 내지 근로자의 반대나, 모회사의 미온적인 태도 등으로 구성되지 않거나 지체되는 사례도 존재하였음. 자회사 대표가 참여하는 기관은 31개(36%)로 나타났으나 근로자대표의 선출 절차, 근로자대표의 임기, 변경이나 교체 등이 명확하지 않은 경우도 확인되어 기관의 개선 노력이 필요하다고 판단됨.
- 또한, 노사공동협회의 지속적이고 안정적 운영을 위해 설치근거를 마련하고 운영규정도 있었으나, 운영규정을 마련한 기관은 21개(24.4%)에 불과하였으며, 실제 운영은 분기별 1회 개최하는 기관도 있었으나 연 2회 또는 연 1회만 개최하는 기관도 상당수 존재하였음. 일부 기관은 적극적으로 모자회사 간의 소통을 통해 의제 발굴을 하고 있었으나 다분히 의례적으로 진행되는 기관도 적지 않아 개선이 필요하다고 평가됨.

○ 단체교섭으로 변형될 가능성에 대한 지적 등

- 공공기관 모자회사 노사공동협의회는 자회사의 자율적이고 안정적 운영을 위한 중요한 제도라고 하더라도 모회사 입장에서는 자회사와의 소통 경험에 부족하고, 과도한 개입으로 비춰지거나 향후 모회사를 상대로 한 자회사 노동조합의 단체교섭 요구로의 발전 가능성 우려 등이 존재함(조혁진 외, 공공기관 자회사의 도입 및 운영 쟁점과 개선방안, 한국노동연구원, 2020 참조). 이로 인해 노사공동협의회 구성 자체를 꺼려하거나, 구성은 하되 형식적으로 운영하는 경향도 일부 있는 것으로 보임.
- 모자회사 노사공동협의회가 설치되지 않거나 설치되어도 제대로 운영되지 않은

것은 이것이 단체교섭으로 변질될 가능성이 높기 때문이라는 지적이 있고, 자회사 측에서도 모회사와의 공동협의 결과 노사관계에서 패싱당할 위험을 우려하여 적극적이지 않은 것으로 나타났다는 점이 지적되기도 하였음(이장원 외, 공공부문 자회사 거버넌스 개선방안, 한국노동연구원, 2022).

- 한편, 노동계는 노사공동협의회의 실효성에 의문을 제기하고 있음. 공동협의회가 경영평가 가점요인이 되면서 모회사가 경영평가를 좋게 받으려는 수단으로 전락했다고 비판하면서, 공동협의회를 구성하여 상견례 정도의 인사 후 회의를 개최하지 않거나 형식적인 회의만을 반복한다고 주장함(매일노동뉴스, 2021. 5. 27.).
- 또한 일부에서는 “자회사 노동자들은 열악한 노동조건을 개선하려 자회사 사측과 협의·교섭을 하고 있지만 자회사는 모회사만 바라보고 아무것도 하지 않는다”거나, “노사공동협의회에서 나아가 모회사 공동교섭이 진행돼야 한다”, “모회사(공공기관) 관리감독을 하고 있는 기획재정부가 모회사 공동교섭을 활성화하기 위한 지침을 마련해 시행하라”고 요구하기도 함(매일노동뉴스, 2020. 9. 4.).

(3) 모회사 공동협의회 모범 운영기관 면담

- 공동협의회는 설치에 관한 의무(법령규정 등)가 있는 것은 아니고 각 공공기관의 자율에 따라 설치할 수 있음(공공기관 평가 시 가점항목에 포함). 2021년말 기준으로 한국전력공사, 한국남동발전(주), 한국동서발전(주), 한국도로공사 등 86개 공공기관에서 설치·운영하고 있는 것으로 나타남.
- 공동협의회를 모범적으로 운영하고 있는 것으로 평가된 한국전력공사, 한국남동발전, 한국동서발전, 한국관광공사 등 4개 공공기관에 대한 2022년 9월 고용노동부 면담 결과를 보면,
- 공동협의회 구성은 원하청 노사가 각각 추천하는 동수의 위원으로 구성하고 있음. 한국전력공사·한국관광공사는 원하청 노사 위원 각 1명으로 구성하고, 한국남동발전과 한국동서발전은 원하청 노사 위원 각 2명으로 구성함.
- 공동협의회 규정을 제정하여 제도화하였고, 한국관광공사는 분기별 1회, 나머지 3개 기관은 반기마다 1회 등 주기적으로 회의 개최하고 있음. 공동협의회 위원 전원 참석을 원칙으로, 위원의 활동시간 보장 등을 통해 활성화 노력을 기울이고 있음.
- 공동협의회에서의 의제(협의사항)은 주로 안전·보건, 차별개선 등 근로환경 개선,

복지증진 등 모회사 공동 이익에 관한 사항을 논의하고 있으며, 다만 반기 1회 개최로 논의 사항 제한적인 점 및 모회사 주도로 사전 조율을 통해 모회사가 수용 가능한 의제 위주로 공동협의회가 운영되는 한계가 지적되기도 함. 그 밖에 실무자급 사용자 위원이 참여할 경우 대표성이 결여된다는 점도 문제라고 함.

- 그럼에도 불구하고 공동협의회 운영의 구체적 성과로서 모회사 출연 공동사내근로복지기금 조성(한국전력공사, 한국남동발전), 근무체계 개선(한국전력공사), 건강검진 확대(한국관광공사) 등이 이루어졌으며, 공동협의회가 모회사 노사 간 소통을 통해 분쟁을 예방하고, 모회사 사이의 차별을 해소하는데 기여하며, 공동이익 달성과 협력증진, 자회사 근로자의 처우개선 및 안전한 작업조건 개선에 도움이 된다고 평가하였음.

2. 포스코 상생협의회 운영 사례

(1) 상생협의회 설립 배경¹⁰⁷⁾

- 2011년 크레인 운전 업무 등 사내하청업체 근로자들의 원청인 포스코를 상대로 한 근로자지위확인소송의 제기로 노사 갈등이 촉발되었음. 2016년 사내하청업체 근로자 15명이 근로자지위확인소송 2심에서 승소하면서, 2016년 45명, 2017년 291명, 2018년에는 339명이 추가로 근로자지위확인 소송을 제기하는 등 사내하청업체 근로자들의 관련 소송을 중심으로 원하청 간 노사갈등이 첨예한 쟁점으로 부상하였음. 이러한 상황에서 사내하청업체에 노동조합 결성 움직임이 활발해지고, 기존 노동조합에 가입하는 근로자도 증가하면서 신규 설립된 노동조합을 중심으로 사내하청업체 근로자들을 원청인 포스코가 직접 고용해야 한다는 주장이 제기되었음.
- 노사갈등이 커지면서 원청과 하청업체 노사 간에 이에 대한 해법을 찾기 위한 논의가 시작되었음. 일부 사내하청업체 사업주를 중심으로 사내하청 근로자들의 근로자지위확인 소송이 제기된 배경에는 원하청 간 임금격차가 크기 때문이고, 이 문제를 해결하기 위해 원하청 노사 간 협의테이블을 만들어 논의할 것을 제안함.
- 원하청 간 임금 격차 문제를 해결하기 위해서는 근로자가 개별적으로 원청 기업을 상대로 소송을 하는 방법보다 원하청 노사가 집단적 협의를 통해 해결하는 것

107) 김순현 외, 원하청 고용구조 및 노사관계 개선방안 마련을 위한 사례연구, 경제사회노동위원회, 2022, 50~55면 참조.

이 더 효과적 일 수 있다는 하청업체 사용자들의 제안에 하청업체 노조가 동의하였고, 원청인 포스코도 공감하면서 원하청 노사 협의테이블 구성 논의가 시작되었음.

- 포스코 하청업체들이 참여하는 노사협의체를 설립하자는 움직임이 본격화되었고, 논의 결과 2017년 8월 포스코 포항제철소 및 광양제철소에 각 ‘협력사 상생협의회’가 설립되었음.
- 협력사 상생협의회는 창립총회에서 채택한 원하청 상생을 위한 상생결의문을 통해, “상호 존중과 신뢰를 바탕으로 노사가 공동운명체임을 인식하고, 상생협력의 노사문화를 만들어갈 것을 결의”한다고 명시하였음. 이를 위해 “포스코와의 동반 성장과 생산성 향상을 위하여 품질향상, 혁신활동, 무재해 안전활동에 적극 참여할 것을 결의”하고, “지역 노사관계 안정과 실질적인 처우개선이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것을 결의”한다는 내용 등을 담고 있음.

(2) 상생협의회 구성·운영 등

- 상생협의회는 사내협력사 노사 대표 각 1인씩의 위원(구성원, 회원이라고 함)으로 구성함. 즉 포스코 상생협의회는 원청인 포스코는 그 위원(구성원, 회원)으로 직접 참가하지 않으며, 하청기업 노사 대표 동수로 구성하고 있음.
- 총회에서 노사 대표 각 2인씩 공동의장을 선출하고, 상생협의회 산하에 지원본부, 노사협력위원회, 조사연구위원회, 상생협력합동연구반, 감사, 자문단, 지원본부 실무진 등을 두고 있음.
- * 상생협의회 운영규정 제4조(협의회의 구성) ① 협의회는 광양(포항)지역 협력사의 근로자대표와 사용자대표의 각 동수로 구성하며, 각 구성원(회원)은 동등한 의사결정권, 선거권 및 피선거권을 갖는다.
 - ② 협의회의 원활한 운영을 위하여 공동의장, 지원본부, 조사연구위원회, 노사협력위원회 및 자문단을 둔다.
 - ③ 협의회는 근로자지위확인소송 등의 현안사항에 대하여 포스코와 협의를 통한 합리적 해결을 위하여 공동의장단 산하에 상생협력합동연구반을 둔다.
- 상생협의회는 운영규정에서 그 목적을 ① 협력업체 노사 대표들의 참여와 협력, ② 근로조건의 합리적 개선, ③ 노사관계의 안정, ④ 포스코와 협력업체 간 동반

성장 및 생산성 향상이라고 명시하고 있음. 실무 운영을 책임지는 운영위원회에서는 협력사 근로자의 근로조건과 복지향상, 노무관리 및 노사관계 안정, 생산성 향상 등에 관한 포스코와의 협의사항 등을 논의함.

(3) 상생협회의 성과

1) 임금 격차 해소 지원¹⁰⁸⁾

- 2017년 원청인 포스코와 협력사 상생협회의 사이의 협의를 통해 협력사에 1,000억 원을 임금인상 재원으로 지원하기로 하였고, 이를 재원으로 협력사 상생협회의 사장단회의에서는 근로자들의 임금을 10% 인상하기로 결정함.
- 2018년 3월 상생협회의는 포스코에 창립 50주년 기념 특별격려금을 협력사 직원들에게도 지급해 줄 것을 요청하였고, 포스코가 이를 수용해서 협력사 근로자 1인당 2백만원씩 특별격려금을 지급하였음.
- 2018년 10월 상생협회의의 협력사 직원 처우 개선을 위한 임금인상 재원 지원 요청에 따라 포스코가 임금인상 재원으로 900억원 및 협력사 직원 편의시설 개선을 위해 140억원을 지원하기로 하였으며 이에 협력사별로 9%의 임금인상이 이루어짐.
- 2019년에도 상생협회의 요청에 따라 포스코는 협력사 직원 임금인상 재원으로 800억원을 지원하였고 평균 8%의 임금인상이 이루어짐.
- 위와 같은 원청기업인 포스코와 협력사 상생협회의의 임금 격차 해소를 위한 노력의 결과, 2023년 9월 기준으로 협력업체 근로자의 임금 수준이 포스코 소속 근로자 대비 75~77% 수준까지 인상되었음.

2) 복리후생 향상 지원 등

(가) 협력사 공동근로복지기금 조성

- 2020년 협력사 직원 자녀들이 유치원부터 대학교까지 학자금을 전액 지원받을 수 있는 ‘포스코 상생협력 전액 장학금’을 위한 공동근로복지기금 조성 지원사업을 시작하였음.
- 공동근로복지기금 운영 재원은 포스코와 80여 개 협력사가 함께 조성한 ‘협력사

108) 이성희, 포스코 원하청 상생협회의를 통한 임금격차 완화 사례 연구, 한국노동연구원, 2021 참조.

공동근로복지기금'을 활용하며, 기금 운용은 전원 협력사 노사 대표로 구성된 공동근로복지기금 이사회에서 자율적으로 집행하고 있음.

- 공동근로복지기금을 통해 2022년 10월까지 포항과 광양지역 협력사 직원 4,889명의 자녀 7,040명에게 유치원부터 대학교까지 전액 장학금 지급, 향후에도 안정적인 기금 운영을 통해 지속적으로 장학금 지급 예정.

(나) 공동 직장어린이집 설치

- 2020년 국내 최초로 '상생형 공동 직장 어린이집' 설립하였음. 포항제철소와 광양제철소 옆에 위치한 상생형 어린이집은 포스코 직원 자녀뿐만 아니라 협력사 직원 자녀도 이용할 수 있으며, 총 원아의 47% 정도가 협력사 직원 자녀로 구성.

(다) 직원 복지시설 공동 이용

- 협력사 직원들에게도 포스코 및 그룹사가 보유한 휴양시설 개방과 함께 각종 복지제도도 확대 적용하고 있음. 협력사 직원들도 포스코 직원들과 동일하게 무료로 회사 휴양시설인 '평창 위드포스코 레지던스'를 사용하고 있음.

(라) 상호존중 문화 정착을 위한 활동

- 포스코노동조합이 중심이 되어 포스코와 협력사 직원 간 업무와 일상에서 존중과 배려의 문화가 자리 잡을 수 있도록 자발적인 캠페인 실시. 2020년 11월에는 포스코노동조합과 협력사 상생협의회가 함께 '상호존중 문화 정착 공동 선언문'을 채택하고 '상호존중 문화 정착' 활동을 펼치기도 함.

3. 조선업 이중구조 개선을 위한 상생협력 활동

(1) 원하청 상생협력 프로그램¹⁰⁹⁾

- 원청업체의 원하청 상생을 위한 활동
 - 조선업 원하청 상생협력을 위해 원청업체가 안전관리자 및 보건관리자 교육 지원, 산업재해 예방교육 지원, 산업재해 예방 우수업체 포상(50만원 회식비 지원), 협력업체 관리자 교육, 동반성장펀드 지원 등의 활동을 펼치고 있음.
 - 동반성장펀드를 통해 협력업체에 3억~5억원까지 이자율 연 5%에 지원해 주고

109) 정동관, 원하청 임금격차 및 상생협력방안, 한국노동연구원, 2018 참조.

있으나 실제 이용 사례는 많지 않음.

- 그 밖에 성과공유 차원에서 임단협 타결금을 협력업체 근로자들에게도 지급하고 있고, 최근에는 원하청 구분 없이 모든 직원을 대상으로 사이버강좌 등을 공유하여 작업공정이나 생산성을 높일 수 있는 방안을 시행하고 있음
- 조선소 하청업체들은 원청과의 도급단가 협상에서 협력업체의 이해관계를 반영하는 것이 쉽지 않다는 점을 일차적으로 지적하나, 협력업체들 간에 한목소리를 내는 것이 중요한데 현실적으로 거의 불가능하다고 함.
- 원청기업의 교육훈련 프로그램을 지원에 대해 만족도가 높은 것으로 나타났으며, 안전보건교육 등 법정교육 프로그램이나 직무 관련 교육(생산성 향상, 리더십), 기술지원 프로그램이 하청기업에 실질적인 도움이 된다고 함.
- 하청기업의 경우 성과급 및 학자금(근속에 따라 차등 지급)에서 일부 지원이 있지만, 그 금액이나 효과는 크지 않다는 언급하고 있음. 이는 동 복리후생제도가 근로자들의 장기근속을 유도하기 위한 목적으로 마련되었으나 조선업 불황으로 인한 일감부족으로 인해 고용규모가 빈번히 축소된 상황에서는 별다른 도움이 되지 않는 것으로 추측됨.

○ 원하청 상생을 위한 조선업종 대중소기업 간 공동근로복지기금 설치

- 현대삼호중공업이 2017년 2월 공동근로복지기금을 설치한 것을 시작으로 2020년 1월 삼성중공업과 현대중공업, 같은해 4월 현대미포조선과 대우조선해양이 사내하청 기업과 함께 공동근로복지기금을 설치하여 운영 중에 있음.¹¹⁰⁾

(2) 대한조선, 원하청 상생을 위한 ‘12대 중대 안전수칙’

- 대한조선에서는 10여 년 넘게 현장에서 발생했던 사고의 유형과 강도를 분석하고 조선업의 특성상 발생할 수 있는 재해를 예측해 선정
- 고소작업 시 안전벨트 체결, 발판 설치 및 해체 시 사용기준 준수, 밀폐구역 출입 전 산소농도 측정, 위험작업 시 승인 규정 준수, 화기 작업 시 불받이 설치, 전기작업 전 경고 및 잠금 조치 등을 꼭 지켜야 할 6가지 안전수칙으로 정하여 시행함.

110) 윤동열 외, 원청 대기업과 협력업체 중소 중견기업 간 상생의 일자리 생태계 구축방안, 일자리기획단, 2021 참조.

- 또한, 반드시 금할 6가지로 조양중인 자재 하부 출입 금지, 중장비 및 화물차 작업반경 내 접근 금지, 안전장치 임의 해제 금지, 도장과 화기 혼재작업 금지, 운전 중 과속·휴대폰 사용금지, 음주 및 지정구역 외 흡연금지를 정함.
- 원하청 간 안전정보를 공유하고, 원하청 공동 안전점검을 위해 매주 화요일 하청 기업의 대표자와 원청기업의 부문장, 팀장이 함께하는 안전점검을 시작으로 생산 팀과 하청기업이 함께 하는 안전점검을 실시함.
- 매월 마지막 주 금요일에 진행되는 협력업체 산업안전 협의체 회의를 통해 고용노동부 안전보건 업무 연락 사항, 중대재해 속보, 사업장 내 안전개선 및 조치사항 등은 물론 작업시작 시간, 날씨, 재해 발생 시 대피방법 등 세세한 내용까지 공유함(안전신문(<http://www.safetynews.co.kr>) 2019년 11월 2일자 참조).

4. 원하청 임금공유(하청근로자 임금인상 지원 등) 사례

- 많은 기업이 매출·수익 및 하청기업의 성과평가 결과에 직접 연계하지 않고 추가 인센티브를 지급하는 방식으로 하청 근로자의 임금(인상)을 지원하는 등의 공유 활동을 시행하고 있으며, 대부분 사회적 공헌 활동의 형태로 임금(인상) 지원 등 상생협력 활동이 이루어지고 있음(중소기업연구원, 협력이익배분제 법제화 관련 연구, 중소벤처기업부, 2018 참조).

원하청 임금공유(하청근로자 임금인상 지원) 사례

기 업	주요 내용
CJ제일제당	○ 임금격차 해소 지원 - (개념) 협력사 핵심인력의 장기재직을 유도하기 위해 수탁기업 지정 인력에 대해 5년간 1:1 매칭하여 장기 재직에 따른 인센티브 기금을 조성 지원 - (사례) 중소기업진흥공단과 관련 사업비 지원에 대한 업무협약을 체결하여, 26개 협력사(수탁기업)의 핵심인력 43명에 대해 인센티브 지급 지원 - 총 3.1억 지원(인당 월 12만원, 연간 144만원, 5년간 720만원 지원)
LG 디스플레이	○ '17년 7월부터 협력업체 업무환경개선을 위한 산업보건 지원 보상제도 도입 - 자사 작업장에서 1년이상 근무한 모든 전·현직 임직원과 상주 협력사 직원(19세 이하 자녀 포함) 중에서 암이나 특이질환이 발병할 경우

기 업	주요 내용
	업무연관성과 관련없이 지원 보상 - 100억원의 재원을 마련해 향후 10년간 운영하고 필요시 증액
SK 인천 석유화학	○ '17년 전 직원의 자발적 참여(95%) 자신의 임금 일부를 출연하고 회사는 직원들의 기부금과 동일한 금액을 추가로 더하는 '매칭그랜트'방식으로 운영(임금공유제) - 초기 16개 협력사 286명 직원에 2억원 전달(1인당 연 70만원)
SK 이노베이션	○ '17년 전직원이 기본급 1%를 출연하며 회사는 직원들의 기부금과 동일한 금액을 추가로 더하는 '매칭그랜트'방식으로 운영 (임금공유제) - 전 직원(5,915명) 참여시, 연간 예상 금액은 최대 100억원
SK하이닉스	○ '15년부터 협력사 직원의 임금인상액 일부를 지원하는 임금공유제 실시 운영 - (결정) 노사가 임금단체협약을 통해 지원유무, 규모 매년 결정 - (대상) 생산현장에 근무하는 1차 협력사 10개사(4,700여명) - (분야) 연봉인상, 격려금 지급 및 안전·보건 등 업무환경 개선 * 수혜업체와 '상생협력 협약'을 통해 지원분야에 투명한 사용을 약속 - (금액) 직원임금 인상분 10% + 회사자금 10% = 임금인상분 20% * '15년 66억원, '16년 66억원 - (방식) 도급비 명목으로 집행되면 집행방식은 협력사가 결정 - (효과) '15년 기준 수혜업체 직원 월급 10만원 인상효과
삼성전자	○ '10년부터 150여개 반도체 협력사에 생산성 격려금과 안전 인센티브로 연2회 협력사에 인센티브 제공하며, 각 협력사들은 전액을 근로자에 연 400억원 규모 지급 (설비 유지보수 협력사 → IT 협력사 등 대상업체 확대) - '10년부터 생산과 품질 관련 협력사 혁신 활동 격려를 위해 '생산성 격려금 제도', '13년부터 환경안전·인프라 관련 협력사 임직원 안전의식 고취를 위해 '안전 인센티브 제도' 확대 시행 <연도별 협력사 인센티브 지급 이력> · '10년 46개사, 50.6억원(4,586명), '11년 46개사, 60.1억원(5,861명) · '12년 47개사, 68.3억원(6,370명), '13년 89개사, 180.9억원(8,852명) · '14년 95개사, 209억원(10,451명) · '15년 98개사, 324억원, (상반기)98개사, 141.8억원(10,451명), (하반기)98개사, 182.5억원(10,497명) · '16년 122개사, 368.3억원, (상반기)95개사 152.8억원(10,294명), (하반기) 122개사, 215.5억원(11,851명) · '17년 (상반기) 138개사, 201.7억원(13,897명), 지급액 누계 총 1,464억 1,000만원
포스코	○ 포스코 외주사들이 '두 자릿수 임금 인상'을 할 수 있도록 1,000억원 수준의 외주비를 증액하고 '17년부터 3년간 외주비를 늘려 외주사 직원들의 임금

기 업	주요 내용
	인상에 반영하도록 지원 - 기존에도 포스코 임금 인상률보다 높은 수준의 임금 인상률을 계약에 반영하는 정책 운영 중 * 포항과 광양에서 근무하고 있는 1만 5천명의 외주작업 직원들 혜택
포스코	○ 연간 목표 달성 시 이익공유 모델 - 조업, 정비 관련 주요작업을 수행하는 외주 파트너사와 안전관리, 작업품질 등 경쟁력을 향상하기 위한 목표를 연 1회 설정하여 목표 달성 시 우수사에게 인센티브를 지급하는 제도 - 공유 금액: 14.5억원 ('17년 기준) - 제도 운영 기간: '06년 ~ - 수행절차 ① 연초 (2월) 평가 항목 및 운영 방침 확정 ② 외주사 수행내용에 대해 반기별 평가 및 피드백 진행 ③ 익년 2월 심의위원회에서 종합평가 결과 심의 및 확정 ④ 익년 3월 우수외주파트너사에 인센티브 지급 - 사례 * '16년 외주사 활동 내역을 ①안전관리, ②조직안정, ③혁신활동, ④본원 경쟁력, ⑤작업품질, ⑥수익성 향상, ⑦성과기여도 항목에 따라 평가한 결과, 포항 압연지원 부문에서 동화기업이 최우수 외주사로 선정되어 직원당 50만원의 인센티브를 수여받음(총 인원 353명, 수여금액 약 1.7억원) * 평가항목별 세부 평가지표 ① 안전관리 (20점): 안전 활동 실천, 안전 성과 지표, 재해 발생 ② 조직안정 (15점): 노사 Risk관리, 노사 관계 양호도 등 ③ 혁신활동 (5점): QSS혁신활동, 혁신과제 수행실적 등 ④ 본원경쟁력 (15점): 목표수준 달성도, 목표달성 노력도 등 ⑤ 작업품질 (20점): 작업품질결과, 위탁설비 지도 점검결과 ⑥ 수익성향상 (15점): 매출액대비 절감율, 목표달성 노력도 등 ⑦ 성과기여도 (10점): 경영실적, 경영관리역량, 회사 정책 수용성
한국 동서발전	○ 협력 이익 공유 모델: 순이익 공유, 임금공유, 협력기금 조성 공유 ○ 공유대상: 연구개발, 시범설치, 강소기업육성, 벤처창업 기업지원, 창업지원 등 ○ 공유방법: 수탁기업의 신규채용, 수탁기업의 직원 성과금 지급, 수탁기업의 복지시설 및 제도 활용 ○ 공유규모: 매출액의 2%(위탁기업1% + 수탁기업1%) -> 동서발전 직접 구매액

기 업	주요 내용
	○ 성과공유금 운영요령: 1. 수탁기업에서 성과공유금 전용계좌 개설 2. 전용계좌에 위탁기업과 수탁기업이 각각 매출액의 1% 금액을 입금 3. 수탁기업이 합의된 방식으로 성과공유금을 집행 및 집행 내역 및 증빙서류 제출 ○ 제도 운영기간: 3년
한국항공우주산업 (KAI)	○ KAI가 4억원을 협력사 공동근로복지기금에 출연 - 20개 협력사가 출연한 4억원과 근로복지공단이 출연한 4억원을 합쳐 총 12억원 규모 - 공동근로복지금을 통해 협력사들의 자녀 학자금, 체육·문화 활동비, 기념일 선물 등 복지지원 - 협력사 임직원 복지지원을 통해 근속연수를 늘리는데 효과를 볼 것으로 기대
현대엘리베이터	○ 원청업체와 하청업체가 공동으로 협력업체 소속 근로자 복지 지원을 위한 기금 조성 - 원·하청 업체가 출연한 기금의 50%(최대 2억원)를 고용노동부에서 매칭 지원 * 현대엘리베이터가 6억 5천만원, 57개 협력업체가 5천 700만원 출연하여 협력업체 근로자 자녀 학비 지원, 주택구입자금 보조 등에 활용

* 중소기업연구원, ‘협력이익배분제 법제화 관련 연구’에서 인용.

5. 의의 및 시사점

- 원하청 상생협의회 또는 상생협력 활동이 지속적으로 유지·발전하려면 우선 원하청 기업 간 및 노사 간 상생의 이익을 키워나가야 할 것임. 원청기업은 하청기업의 임금 인상 지원을 통해 원하청 근로자 간 임금격차 완화를 도모하고, 하청기업 노사는 노사협력과 생산성 향상 노력으로 안정적인 생산관리에 협조하는 원하청 간의 상생 이익이 있어야 원하청 상생협력이 가능할 수 있음. 원하청 상생협력을 위해서는 앞으로도 위와 같은 원하청 모두의 이익을 형성·발전시킬 수 있는 상생 협력 요소를 발굴해야 할 것임.
- 원하청 상생협력 활동이 지속적으로 유지·발전하기 위해서는 원청기업이 상생협의회와 같은 협의 구조(협의체)를 제도화·공식화하는 방안을 검토할 필요가 있음. 포스코 상생협의회 사례의 경우 현재 원청기업인 포스코가 특정 시기에 주로 임

금인상 재원 지원이라는 의제에 관한 협력사 상생협의회의 논의 요구에 응하는 형식으로 진행되고 있음. 향후 원청기업이 상생협의회의 구성원으로 참여하는 방식을 통해 상시적으로 원하청 노사 간의 정보공유와 협의 구조가 정착될 수 있도록 하는 방안을 검토할 필요도 있음.

- 근로계약관계가 있지 않은 원청 사용자와 하청 근로자가 기존 단체교섭, 노사협의회 제도에 얽매이면 갈등과 분쟁의 해소는 기대하기 어려울 수 있음. 노동법이 규정하지 않은 사회적 대화 방식은 원하청 분쟁을 해결하는 하나의 해법이 될 수 있음(김순현 외(2022), ‘원하청 고용구조 및 노사관계 개선방안 마련을 위한 사례 연구’ 참조).
- 특히 원하청 상생협의회가 원청기업의 소극적 태도로 인해 형식적으로 운영되거나, 이와는 반대로 상생협의회를 노동조합 또는 단체교섭과 유사하게 변형되어 하청기업 근로자들이 소속 기업 사용자를 건너뛰어 원청기업 사용자를 상대로 근로조건 향상을 직접 요구하거나 하여 원청기업과 하청기업 사용자 지위의 경계가 허물어지거나 하는 경우에는 원하청 상생협의회의 유지·발전을 기대하기 어려울 것임.

Ⅲ. 독일의 원하청 상생을 위한 노사관계

1. 독일의 집단적 노사관계를 통한 원하청 문제 해결 가능성

(1) 독일의 집단적 노사관계의 이중적 구조

- 독일의 집단적 노사관계는 이중적 구조를 기초로 함.
 - 근로자가 가입한 노동조합을 기초로 사용자 혹은 사용자 단체가 단체협약을 체결하여 근로조건을 결정하는 방식이 있음. 독일의 단체협약법(Tarifvertragsgesetz)이 이를 규율함.
 - ▶ 노동조합은 조합원의 근로조건을 유지 및 향상시키기 위해 사용자와 교섭함.
 - 다른 하나는 개별 사업장(기업)의 전체 근로자의 이익을 보호할 목적으로 근로자 대표를 선출하여, 이들을 통해 사용자와 협력하는 방식이 있음. 독일의 경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz)이 이를 규율함.

- ▶ 위 법에서 종업원평의회(Betriebsrat)를 구성하는 방식, 절차뿐 아니라 그 임무 등을 정하고 있으며, 이를 통해 사용자와 개별 사업장(기업)의 근로조건 등을 결정¹¹¹⁾하는가 하면 개별 사업장(기업)에서 필요한 공동의 작업을 위해 서로 협력함. 특히 종업원평의회에게는 근로자와 사업의 복리를 위해 신뢰에 기초한 협력관계를 유지할 의무가 주어짐. 기업의 결정에 근로자의 의사가 일정 부분 반영된다는 점에서 사용자와 근로자가 서로 자신의 이익을 위해 대립되는 모습을 넘어서 서로 협력하는 모습이 나타남.

- 결론적으로 단체협약을 통해 근로자의 근로조건을 산업 단위에서 결정한다면, 종업원평의회를 통해 근로조건에 대한 결정과 노·사 공동의 복지를 위한 참여는 개별 사업장(기업) 단위를 대상으로 이루어지고 있음.

(2) 독일의 단체협약을 통한 원·하청 문제 해결 가능성

1) 독일의 단체협약 일반론

- 독일의 경우 근로자가 자신의 근로조건을 결정하는 모습은 크게는 두 모습으로 나타남.
 - 하나는 근로자 자신이 사용자와 교섭하여 계약을 통해 근로조건을 결정하는 것이며,
 - 다른 하나는 근로자가 노동조합을 결성하여 혹은 기존에 존재하는 노동조합에 가입하여, 노동조합을 통해 사용자와 교섭한 결과인 단체협약으로 근로조건을 결정하는 것임.
 - ▶ 단체협약은 오로지 노동조합을 통해서만 체결할 수 있음.
 - ▶ 독일 기본법(Grundgesetz) 제9조 제3항을 통해 노동조합의 법적 근거가 도출되며, 단체협약을 오로지 노동조합을 통해서만 체결할 수 있다는 내용은 독일 단체협약법(Tarifvertragsgesetz)에 의한 것임. 이 법을 통해 협약대상자가 누구인지 그리고 단체협약의 요건과 효력이 어떠한지를 정하였음.
- 단체협약의 중요한 점은 국가가 제정한 법률이 근로조건에 하한선을 제시한다면, 단체협약을 통해 근로조건을 적정한 수준에서 양 당사자(사용자 혹은 사용자단체와 노동조합)들이 스스로 결정한다는 것임. 단체협약이 국가 제정법보다 우선적

111) 아래의 공동결정(Mitbestimmung) 부분 참조

용한다는 점에서 이를 소위 협약자치(Tarifautonomie)라 부름.

- 다만, 모든 근로조건을 단체협약이 다룰수는 없음.
 - ▶ 예를 들어 사회보장영역(건강보험, 연금, 실업급여, 산업재해보험) 등은 산업별 근로조건이 아닌 전체 근로자를 대상으로 하므로 이 부분은 국가가 법률로서 규율하고 있음.
 - ▶ 다만, 법에서 정한 급여(연금, 실업급여, 재해보험금)보다 높은 수준의 급여를 단체협약에서 설정함으로써 법률의 내용을 최저기준으로 두는 모습이 나타남.
- 단체협약이 법률의 규정보다 우선하여 근로자의 근로조건을 결정하여 적용된다는 점에서 노동정책과 사회정책을 통합시키는 국가 질서 형성의 역할도 하게 됨.
 - ▶ 독일 기본법이 추구하는 사회국가원리가 협약자율을 통해 구체화 됨.

2) 단체협약의 당사자

(가) 사용자 또는 사용자단체

- 독일 단체협약법 제2조 제1항은 단체협약의 당사자 중 일방을 사용자 또는 사용자단체로 정하였음.
 - 사용자는 개별 기업을 의미하며, 사용자단체는 이들을 대표하는 조직을 말함.
 - ▶ 사용자단체는 지역적 요소와 업무를 기초로 한 산업적 요소 모두를 포괄하여 조직됨. 즉, 특정 지역이나 산업 내 특정 업종에 종사하는 사용자들이 사용자단체의 구성원이 됨.
- 사용자단체는 사용자 자신들이 공동으로 가지는 이해를 도모하기 위한 단체로, 노동조합과 정부를 상대로, 그들의 공동된 이해관계를 대표하기 위해 결성된 단체임.
 - 노동조합과 교섭하여 단체협약을 통해 근로자들의 근로조건을 구체적으로 정하는가 하면, 구성원인 개별 사용자들을 대표하여 정부에 대해 사회정책, 노동시장 및 사회정책에 대한 입장을 대변하기도 함.
 - ▶ 사용자단체의 주요 활동 분야는 단체협약 협상이지만, 회원들에게 사회정책, 단체협약 및 노동시장정책에 관한 정보 서비스 및 법적 조력도 하고 있음.
- 독일연방사용자연합(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände:BDA)이 대표적인 사용자단체로 전국단위로 활동하며 다수의 사용자단체를 회원으로

두고 있음.

- 위 단체는 3단계의 중층구조로 구성되어 있음
 - ▶ BDA가 최상위에서 구성조직들을 지원하고 조정함. 직접 단체협약을 체결하는 당사자로서 역할을 하지 않음.
 - ▶ 연방단위의 사용자단체가 산업별로 조직됨. 예를 들어 금속산업과 전기산업에서 활동하는 모든 사용자를 대상으로 한 금속사용자단체(Arbeitsgeberverband Gesamtmetall)가 BDA의 가장 큰 회원사이며, 화학산업에 종사하는 모든 사용자를 대상으로 한 연방화학사용자단체(Bundesarbeitsgeberverband Chemie: BAVC) 역시 BDA에 영향력을 행사하는 큰 회원 단체임.
 - ▶ 그 하위로 지역적으로 조직된 사용자단체들이 지역 경제의 이해관계를 다룸. 예를 들어 AGA Unternehmensverband¹¹²⁾는 독일 북부지역에 위치한 무역을 위시하여 물류, 광고, 마케팅, 정보기술, 안전, 건강, 보건, 사회서비스, 건물 관리, 공학사무소, 전화 에이전시 및 인력 공급 업체와 같은 기업과 밀접한 서비스 업체도 관리함.
- BDA를 제외한 구성 사용자단체가 단체협약을 직접 체결하며, BDA는 이들에게 단체협약 및 노동시장 정책 문제에 관한 정보 서비스 및 법적인 도움을 제공함. 사용자를 대표하여 정부와 협의하고, 사용자들의 경제적 향상을 위해 필요한 모든 조치를 지원함.
- ▶ 국제적인 시각에서 사용자단체의 활동은 때로는 소비자 보호 운동과 대립되는 행동을 하기도 하며, 기업이 해외 활동으로 인해 발생하는 외국의 세금 문제를 도와주기도 함.

(나) 노동조합

○ 독일은 노동조합에 관한 법률이 존재하지 않음.

- 독일 기본법 제9조 제3항에서 [결사의 자유]의 하나로 단결권만을 정하고 있고, 이를 근거로 노동조합의 법적 근거를 지움.
- 노동조합의 성립 요건 등은 오히려 판례¹¹³⁾를 통해 정립되었음.

112) 정확하게는 AGA Norddeutscher Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V.(북독일 무역, 상업, 인력서비스 업체 사용자단체)로, 독일 북부 지역인 Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein을 포섭하는 사용자 단체임.

113) 비록 노동조합의 성립 요건을 다룬 최초의 판결은 아니지만, 그 성립요건을 정리한 판결로, BAG 14.12.2010 - 1 ABR 19/10, NZA 2011, 298

- ▶ 노동조합으로 인정받기 위해서는, 근로자의 이익을 대별할 수 있을 정도로 조합원 수가 충족되어야 하며, 즉, ① 일정한 조직률을 확보하여야 하며, ② 그 가입과 탈퇴가 자유롭게 이루어져야 함. ③ 노동조합의 조직구조가 민주적이어야 하며, ④ 국가로부터, 정부로부터, 사용자로부터 독립성을 가지고, ⑤ 갈등의 최고조 순간에 단체행동을 할 의지가 있어야 함.

○ 독일의 노동조합은 기본적으로 산업별노조의 모습을 띠며. 이를 흔히 Das Prinzip der Industriegewerkschaft 이라 부름

- 노동조합이 산업을 중심으로 혹은 특정 업종에 따라 결성된다는 특징이 있음. 독일의 경우 8개 산업별 노동조합이 존재함. 예를 들어 8개 산업별 노동조합 중 하나인 IG-Metall¹¹⁴⁾은 금속산업으로 대표되는 철강, 자동차, 선박 업종의 근로자들을 가입 대상으로 한 노동조합임.
- ▶ 산업별 노조는 해당 업종에 종사하는 근로자의 특정 이익과 요구사항에 집중할 수 있다는 장점이 있음. 즉, 해당 산업 또는 업종에 맞춘 임금 내지 근로조건을 협상할 수 있음.
- ▶ 동일한 업종의 근로자들이 중심이 되어 노동조합을 구성하므로 해당 산업분야에서 사용자에게 대해 더 큰 협상력을 지니게 됨. 이로 인해 더 나은 근로조건이나 임금, 안전조치 등의 근로조건을 이끌어 낼 수 있음.
- ▶ 동일한 업종의 노동자 사이에 단결을 가져와 서로 지원하는데 도움이 됨.

○ 앞에서 설명한 8개 산업별¹¹⁵⁾ 노동조합은 모두 독일 노동조합 총연맹(DGB: Deutscher Gewerkschaftsbund)에 가입되어 있음¹¹⁶⁾.

- 상이한 크기의 그리고 업종이 서로 다른 노동조합 8개가 DGB를 통해 단체협약을 체결하는 것이 아님.

114) Die Industriegewerkschaft Metall을 축약한 말로 우리나라 금속노조에 해당함. 2022년 기준 가입 노조원 수 약218만을 자랑하는 독일 내 최대 산별노동조합이라 할 수 있다.

115) 또는 Branchengewerkschaft라 해서 부문별 노동조합이라고도 부른다. 처음에는 16개 산업별 노동조합으로 시작되었으나, 1989년 예술/문화/언론노조와 출판/제지노조의 연합을 시작으로 노조 간 연합과 합병이 이어져 현재 8개의 산업별 노동조합이 존재한다. 8개의 산업별 노동조합은 다음과 같다: 금속노조, 통합 서비스 노조, 광산·화학·에너지 노조, 건설·환경·농업 노조, 교육·학술 노조, 철도·교통 노조, 식품·요식업 노조, 경찰 노조 등이 존재한다.

116) DGB가 일반근로자를 대표하는 산업별 노동조합의 연합체라 한다면, 공무원들을 대표하는 노동조합의 총연맹인 독일 공무원노동조합 총연맹(Beamtenbund und Tarifunion, 이하 dbb)이 존재하며, 그 외에도 종교단체에서 일하는 사람들을 대표하는 노동조합의 연맹인 기독교 노동조합 연맹(Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands, 이하 CGB)이 존재한다. 이 세 연맹체가

- ▶ 본래 노동조합은 조합원인 근로자의 이익을 대변하기 위해 국가로부터, 정부로부터, 사용자로부터 독립적이어야 함. 임금인상과 산업에 종사하는 근로자의 근로조건 향상을 위해 활동하는 것이 이들의 주된 목적임.
 - 그러나 임금인상 및 산업에 종사하는 근로자의 근로조건 향상을 넘어서는 사항, 예를 들어 사회정책, 사회보험제도, 경제정책, 조세정책 등 근로자의 생활조건에 직접적인 영향을 미치는 일반적이고 보편적인 이익에 관하여 근로자들의 입장을 정부를 상대로 대변할 필요가 생김. 그 역할을 독일 노동조합 총연맹(DGB)이 함.
 - 독일 노동조합 총연맹(DGB)이 직접 단체협약을 체결하는 당사자가 아님.
- 8개의 산업별 노동조합이 각자 협약자치의 당사자로서 단체협약을 체결함.
- 단체협약이 산업별 노동조합의 교섭을 통해 체결된다고는 하나, 그 교섭 상대방이 전체 연방 또는 직종 전체 단위로 통합되어 진행되는 것은 아님
 - ▶ 하나의 산업별 노동조합이 지부(Ort)-지역(Bezirke)-주(Land)-연방(Bund)의 지역적 단위로 나뉘어진 중층적 구조로 조직되어 있어 지역별로 교섭 단위를 분리하기도 함.
 - 결과적으로 하나의 산업별 노동조합 내에서도 직종별로 별도의 교섭을 진행하여 단체협약을 체결하기도 하며, 단일 산업별 노조 내에서도 하위 지역단위로 여러 개의 단체협약이 체결되는 경우가 발생하고 있음.
- 산업별 교섭을 기본 구조로 하고 있는 독일의 특성상 협약자치를 통해 결정된 근로조건은 해당 업종에서의 대표성을 일정 부분 인정받음. 노동조합에 가입하지 않은 근로자나 사용자단체에 가입하지 않은 사용자에게도 단체협약이 적용될 수 있음.
- 단체협약의 일반적 구속력 확장(Allgemeinverbindlichkeit)이라 하여 독일 단체협약법(Tarifvertragsgesetz) 제5조에 근거하여 노동조합에 가입하지 않은 근로자 또는 사용자단체에 가입하지 않은 사용자에게도 단체협약이 적용될 수 있도록 제도를 마련함.
 - 원칙적으로 노·사간의 분쟁이 기업 단위가 아닌 산업 단위 전 분야에 걸쳐 있다는 것이 독일 집단적 노사관계의 특징임.
- 독일의 집단적 노사관계와 단체협약 체계에서 나타나고 있는 변화 중 하나는 기

업 단위로 체결되고 있는 단체협약이 증가하고 있다는 점임.

- 단, 독일의 기업별 단체협약의 당사자 관계에서 기업별 노동조합이 전제되는 것이 아님.
 - ▶ 단일 기업, 즉, 단일 사용자와 체결되는 단체협약이면 충분하며, 해당 사용자가 사용자단체에 가입하고 있거나 노동자 측 당사자가 산업별 노동조합인 경우에도 기업별 단체협약으로 인정되는 것에 문제가 없음.¹¹⁷⁾
 - ▶ 예를 들어 금속노조와 폭스바겐 그룹이 체결한 단체협약이나 광산/화학/에너지노조와 대형 정유사 간에 체결한 단체협약 등도 기업별 단체협약으로 봄. 적어도 양 당사자 중 한쪽이 개별 기업 단위에서 사용자 내지 노동조합을 대표하는 모습이어야 함.

3) 단체협약의 효력

- 독일 단체협약법 제4조는 단체협약의 적용 대상을 노동조합과 노동조합에 가입한 조합원 그리고 그 상대방인 사용자로 정함. 단체협약은 적용 대상자들에게 법률과 같이 직접적으로 그리고 강제적으로 적용된다고 정하고 있음.
 - 사인(私人)인 노동조합과 사인(私人)인 사용자 혹은 사용자단체가 서로 약정한 단체협약이 법률(Norm)과 같이 기능한다고 독일의 단체협약법이 정함.
 - ▶ 직접적(unmittelbar)의 의미는 조합원이 단체협약에 반대하였다 하더라도 혹은 동의가 없었다 하더라도 당해 노동조합의 조합원이면 단체협약이 이들에게 적용된다는 의미임.
 - ▶ 강제로(zwingend)의 의미는 단체협약의 내용이 변경 없이 그대로 적용된다는 의미이나, 동조 제3항이 그 예외를 인정하고 있음. 동조 제3항에 의하면 단체협약에서 정한 근로조건보다 더 나은 조건을 약정한 합의가 있으면, 그 합의 부분에 한하여 단체협약의 적용을 제외하도록 정하였으며, 이를 유리한 조건 우선의 원칙(Günstigkeitsprinzip)이라 함.
- 동법 제4조 제5항에서 단체협약의 시간적 효력을 정하고 있음.
 - 단체협약에서 약정한 때까지 단체협약의 효력이 유지됨.
 - ▶ 단체협약의 적용 대상자에게 단체협약이 일단 적용된 이상, 적용 대상자가

117) Rolf/Giesen/Kreikebohm/Udsching, Beck's Online-Kommentar Arbeitsrecht, 2022. TVG § 2 Rn. 34 ff.

노동조합 또는 사용자 단체에서 탈퇴하였다 하더라도, 단체협약이 그 유효기간 동안 유지되어 적용됨.

- 단체협약에서 약정한 때가 도과되었다 하더라도, 새로운 단체협약이 적용되기 전까지는 유효기간이 도과한 단체협약이 계속 적용됨. 이를 Nachwirkung(餘後效) 이라 함.

▶ 여후효는 시간적 제한이 없이 새로운 단체협약이 적용될 때까지 계속됨.

○ 단체협약은 사업장 단위에서 종업원평의회와 사용자가 체결한 공동결정(Mitbestimmung) 그리고 근로자와 사용자가 체결한 계약보다 우선 적용됨.(Tarifvorrang)
독일 경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz:BetrVG) 제77조 제3항에 근거하여 종업원평의회는 단체협약의 대상이 되는 근로조건을 협의할 수 없음.(Tarifsperre)

- 단, 단체협약으로 개방조항(Öffnungsklauseln)을 둔 경우, 종업원평의회는 사용자와 협약을 통해 일정한 기간 동안 단체협약에서 정한 내용과 다른 내용으로 근로조건을 상향시킬 수 있음.
- 단체협약의 우위성 원칙은 유리한 조건 우선의 원칙뿐 아니라 개방조항을 통해서도 그 예외가 인정되는 것임.

4) 단체협약과 공동결정의 관계

○ 독일에서 나타나는 단체협약의 일반적인 모습은 전국단위의 노동조합의 단체협약보다 산업별 지역단위 노동조합에 체결한 단체협약이라 하겠음. (Flächentarifvertrag)

- 지역단위로 단체협약이 체결되므로 해당 지역에서 하나의 산업 (또는 하나의 산업 중 일부분) 또는 복수의 산업에 종사하는 근로자들은 모두 동일한 근로조건을 적용받게 됨.

▶ 예를 들어 독일의 금속산업의 경우 지역을 중심으로 단체협약을 체결함. 단, 연방단위의 상급단체가 그 절차나 내용 등을 조율하며 동시에 타 지역 금속산업의 단체협약과도 그 수준을 조정함.

- 결과적으로 독일 연방 전역을 기준으로 하나의 산업 (또는 하나의 산업 중 일부분) 또는 복수의 산업에 종사하는 근로자들이 유사한 수준의 근로조건을 적용받게 됨.

○ 사용자의 입장에서는 개별 사업장에서 나타날 수 있는 조건 등을 반영할 기회가

없음.

- 단체협약의 적용 범위가 넓을수록(예를 들어 지역이 넓을수록, 여러 산업단위에 걸쳐 단체협약이 적용될 수록) 개별 사업장의 여건을 반영하기 힘들.
- ▶ 단체협약에서 개방조항을 두는 경우 사용자는 중업원평의회를 통해 개별 사업장의 특성 등을 고려하여 근로조건을 변경할 수 있음.

○ 결론적으로 단체협약을 통해 일반적인 기준을 마련하고, 단체협약의 개방조항을 통해 개별 사업장에 적절한 근로조건을 맞추는 모습이 독일에서 나타나는 협약자율의 모습이라 할 수 있음.

- 이러한 의미에서 단체협약에서 정한 근로조건이 단위 산업 및 지역에서 최저근로조건을 역할을 한다고 볼 수 있음.
- ▶ 만약 개별 사업장 단위에서 공동결정을 통해 근로조건을 단체협약보다 하향하려 할 경우 유리한 조건 우선의 원칙에 의해 더 나은 조건인 단체협약이 적용됨.
- 그러나 최근의 경향은 기업별 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 단체협약을 체결하는 모습이 늘어났다는 점임. 단체협약이 개별 사업장의 근로조건을 반영하므로 개방조항을 통해 사업장의 특성을 고려할 필요가 사라지고 있음.

(3) 소결

○ 원청 사용자는 원청 소속의 근로자가 가입한 노동조합과 단체협약을 체결하고, 하청 사용자는 하청 소속 근로자가 가입한 노동조합과 단체협약을 체결하게 됨.

- 만약 원청과 하청이 같은 사용자단체에 속하고, 원청 소속의 근로자가 가입한 노동조합과 하청 소속 근로자가 소속한 노동조합이 동일할 경우라면, 원청 소속 근로자와 하청 소속 근로자 모두에게 적용되는 단체협약이 동일할 수 있음. 그러나 이는 이론상 가능할 뿐 사실상 나타나기 어려움.
- ▶ 대부분의 사례에서 원청 소속의 근로자와 하청 소속의 근로자가 각기 다른 단체협약을 적용받으므로, 두 집단의 근로조건은 동일할 수 없음.

○ 다만 각각의 단체협약에 개방조항(Öffnungsklauseln)을 두었다면 원청과 하청 모두 단체협약의 내용을 변경하여 근로조건을 정할 수 있음.

- 원청과 원청 소속의 종업원평의회가 체결한 공동결정과 하청과 하청 소속의 종업원평의회가 체결한 공동결정은 원청과 하청이 가지는 특성을 고려하므로 근로조건을 자신들에게 맞게 결정하게 됨.
- 결론적으로 독일의 집단적 노사관계, 즉, 단체협약 내지 공동결정을 통해 원청과 하청 사이의 근로조건 격차를 해소하기에는 어려움이 있음.

2. 협력적 노사관계를 통한 해결 가능성

(1) 독일의 협력적 노사관계 일반론

- 노동조합이 산업에 종사하는 근로자인 노동조합 조합원들의 이익을 위한 조직이라면, 종업원평의회는 개별 사업장에서 노무를 제공하는 근로자들 전체의 이익을 보호할 목적으로 선출된 대표라 할 수 있음. 즉, 사업장 단위를 기초로 선거를 통해 선출되는 것임.
- 이 조직에 관한 권리 및 의무는 경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz: BetrVG)에서 정하고 있음.
 - ▶ 기업이 근로자들에게 어떠한 형태로든 영향을 미치는 중요한 결정을 할 때마다 근로자들의 의견을 대표하는 조직이라 할 수 있음.
 - ▶ 해고의 경우 법에서 이들의 청취권을 보장하고 있음. 해고에 대한 종업원평의회 승인의 여부가 비록 사용자의 해고 판단에 영향을 끼치지 않으나, 종업원평의회 승인의 여부에 따라 근로자가 취할 수 있는 권리가 달라짐.¹¹⁸⁾
 - ▶ 사용자가 회사를 구조변경(Umstrukturierung) 또는 인력감원(Personalabbau)을 하려는 경우 종업원평의회 합의가 필요함.(Sozialplan¹¹⁹⁾)
- 사업장에서 노무를 제공하는 근로자를 대변¹²⁰⁾하여 근로자에게 해고나 괴롭힘

118) 독일 경영조직법 제102조 제5항에 의하면, 사용자가 근로자를 즉시해고(außerordentliche Kündigung)가 아닌 일반해고(ordentliche Kündigung)를 했다는 전제 아래, 종업원평의회가 해고가 무효라고 의견을 제시했음에도 사용자가 해고를 단행한 경우 근로자가 해고소송에서 승소했을 때 근로자는 해고가 된 시점부터 법원이 해고가 무효라고 판단한 시점까지의 임금을 사용자에게 청구할 수 있다.

119) 독일 경영조직법 제112조 제2항은 기업의 구조를 변경하려고 하거나 인원을 감축하려는 경우 근로자에게 발생할 수 있는 경제적 손실을 보상하거나 완화하기 위해 사용자와 종업원평의회가 합의하는 것을 말한다.

120) 물론 단체협약에서 개방조항을 둔 경우, 종업원평의회가 사용자와 공동으로 근로조건의 변경을 정할수 있지만, 이는 협력적 노사관계의 모습이 아니라 집단적 노사관계에서 나타나는 근로조건 결정의 영역이라 할 수 있다.

문제가 발생할 때 도움을 제공하기도 함. 또한 노동자의 건강을 보호하기 위한 프로그램을 추진하고 근무 일정이 준수되는지 감시하는 역할도 함.

- 우리가 원·하청 관계를 논의하는 과정에서 주목할 점은 종업원평의회가 사업장 전체 단위로 구성될 수도 있지만, 기업결합(Konzern)의 경우에도 종업원평의회가 구성될 수 있다는 점임.

- ▶ 공공기관 또는 정부 기관의 경우에는 종업원평의회가 아닌 인사위원회(Personalrat)가 존재하며. 이 위원회는 연방법 및 주법에 따라 권리·의무가 인정됨.

○ 사업장 내 종업원평의회는 경영조직법에 근거하여 다양한 정보를 근로자들에게 제공하고, 법에서 정한 사안에 대해 사용자와 협의 또는 합의하여 근로자의 의견을 대표함.

- 위와 같은 활동을 통해 사용자와 종업원평의회는 신뢰에 기반한 협력(die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat)을 이끌어 내고 있음.

- ▶ 기술적 진보와 세계화 그리고 디지털화로 인해 근로환경이 변화하자, 이러한 변화를 따라잡기 위해 위 법이 지금까지 계속 개정되어 왔음. 예를 들어 2021년 제정된 종업원평의회 현대화법(Betriebsrätemodernisierungsgesetz)으로 인해 종업원평의회 설립 요건이 완화되었고, 종업원평의회 권한이 확대되었음. 이를 상세하면,

- ① 기존에는 50인 이하의 근로자를 고용한 사업장에만 적용하였던 종업원평의회 구성원 선거 간소화 절차가 100명 이하의 근로자를 고용한 사업장으로 확대됨

- ② 20명 이상의 근로자를 고용한 사업장에 종업원평의회를 설치하려고 하는 경우 종업원평의회 구성원 선거를 위해 최소 2인의 서명만으로도 선거를 제안할 수 있도록 법을 개정함.

- ③ 20명 미만의 근로자를 고용한 사업장에 종업원평의회를 설치하려고 하는 경우 선거를 제안하기 위해 근로자로부터 서명을 받을 필요가 없도록 법을 개정함.

- ▶ 결과적으로 종업원평의회 설립이 더 용이해졌고, 근로자들의 공동결정권한이 확대되었음.

(2) 독일 경영조직법상 종업원평의회의 권리와 의무

- 경영조직법 제80조 제1항은 종업원평의회의 일반적 임무를 아래와 같이 정함.
- 종업원평의회는 사용자가 근로자를 위해 준수해야 할 법률, 명령(Verordnung), 안전 규정(Unfallverhütungsvorschriften), 단체협약(Tarifvertrag) 및 경영협정(Betriebsvereinbarungen)이 제대로 준수되는지 감독함.
 - 남녀 사이의 실질적인 평등을 촉진하고, 고용, 고용유지, 교육, 자기 계발 및 승진과 가족과의 균형을 촉진하도록 여러 제안을 해야 함.
 - 근로자대표, 청소년대표 및 견습생 대표로부터 제안을 받아, 이것이 합당한 경우 사용자와 협상을 통해 문제 해결을 촉진하여야 함. 관련된 근로자, 청소년 및 견습생에게 협상의 진행 상황과 결과를 알려주어야 함.
 - 장애인 및 기타 보호가 필요한 인원의 통합을 촉진하며, 사회보험법 제9편의 제166조에 따른 통합 협약¹²¹⁾을 촉진해야 함.
 - 청소년 대표 및 견습생 대표를 선출하는데 참여하고, 이들과 협력하여 근로자들의 이해를 촉진함.
 - 고령 근로자의 고용을 촉진해야 함.
 - 외국인 근로자와 내국인 근로자 사이의 통합 및 상호 이해를 촉진하고, 회사 내의 인종 차별과 이주민에 대한 적대적인 태도를 방지하도록 조치를 취하여야 함.
 - 사업장 내 고용을 촉진하고 보호하여야 함.
 - 산업안전을 위한 조치를 취하여야 하고, 사업장에서의 환경 보호를 촉진하여야 함.
- 법률은 위와 같은 내용을 구체화하여 종업원평의회의 권리와 의무를 정하였음.
- 근로시간 및 임금과 관련된 내용을 결정하는데 참여하여 회사 내 인력문제, 직업교육, 보건 및 안전, 작업 환경 보호 등의 사안을 다룸.
 - ▶ 법률 또는 단체협약에서 정한 바가 없으면 근로시간 및 임금과 관련된 내용에 대해 협의할 권리가 있음. 구체적으로는 근로시간의 위치와 분배, 유연근무제, 근로시간저축제, 근무교대에 관한 내용, 휴가와 더불어 임금과 관련된

¹²¹⁾ 소위 포용합의(Inklusionsvereinbarung)라 하여, 사용자와 장애인 대표 그리고 사업장 내 이해관계인의 대표가 장애인 고용 촉진을 위해 합의하도록 법이 정함. 장애인 대표가 합의를 요청하면 사용자는 관련하여 이해관계를 가지는 대표와 함께 이에 참여하여야 할 의무가 있음.

사항(지급 시기, 방식 등), 보너스, 성과급 등과 관련된 사안을 다루는데 있어 사용자는 종업원평의회와 협의를 해야 함.(독일 경영조직법 제87조)

- 사업장 내 규율과 근로자가 지켜야 할 지침 등은 종업원평의회와 서면으로 합의하여야만 그 효력이 인정됨.
 - ▶ 업무 중 알콜 섭취 여부를 판단하기 위한 테스트, 사업장 내 금연 규정, 가방 검사, 질병을 원인으로 한 병가 신청, 출석명부, 주차장 운영규칙, (독일 경영조직법 제87조 제1항 제1호)
 - ▶ 단, 안전규칙과 위생규칙은 그 대상이 아님. 이는 법률이 정한 내용에 따라야 하기 때문임.
- 사업장 내에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 예방하고 근로자를 보호하기 위해 근로환경과 사업장 환경 및 작업장 구성에 대해 종업원평의회가 사용자와 협의하여야 함. (경영조직법 제89조부터 91조).
- 종업원평의회는 사업장 내 인사조치 및 노무관리에 대한 정보를 제공하고, 이와 관련된 사안에 대해 사용자와 협력하고 협의할 권리가 있음. (경영조직법 제92조부터 98조)
 - ▶ 구체적으로 상세하면, 채용, 인사이동, 인사 평가, 해고, 인사계획, 직업 교육, 고용 보장 등에 관해서 사용자는 종업원평의회와 협의를 해야 함.
- 기업의 경제적 상황이나 계획 그리고 근로자에게 영향을 끼치는 기업의 조치에 대해 사용자는 종업원평의회에 그 정보를 제공해야 함.
 - ▶ 회사 조직의 변동과 그 과정에서 나타나는 이해관계의 조정, 100인 이상의 근로자를 고용한 기업의 경우 경제위원회(Wirtschaftsausschuss) 구성과 관련된 사안에 대해 종업원평의회가 관여함.(경영조직법 제80조 제2항 및 제111조부터 제113조까지)

(3) 종업원평의회 구성과 그 방식

- 선거권을 가진 근로자가 사업장에 5인 이상 존재하는 경우 사업장 내에 종업원 평의회를 구성할 수 있음.
 - 종업원평의회 선거는 4년에 1회로 정함.
- 선거권은 18세 이상으로 사업장에서 최소 6개월 이상을 근로한 근로자에게 주어짐.

- 기업결합인 Konzern의 경우 콘체른 내 다른 기업에서 최소 6개월을 근로하였어야 함.
- 경영조직법은 종업원평의회 구성원의 선출과 관련하여 선거권자의 최소 인원이 충족되고 선거를 통해 뽑을 수 있는 출마자가 충분한 경우 종업원평의회 선거를 진행할 수 있도록 정함.
 - 다수가 종업원평의회 선거에 동의하지 않는다 하더라도 선거를 진행할 수 있음.
- 종업원평의회 구성원 선거는 선거관리위원회가 담당함.
 - 사업장 내에 종업원평의회가 없는 경우 선거관리위원회는 재적하고 있는 근로자 다수(Mehrheit)로 조직된 회사회의(Betriebsversammlung)에서 선출됨.
 - ▶ 위 절차를 실패하면 선거권을 가진 근로자 3명이 혹은 사업장을 대표하는 노동조합이 선거관리위원회의 지명을 법원에 신청할 수 있음.
- 2021년 종업원평의회 현대화 법률(Betriebsrätemodernisierungsgesetz)이 제정되면서 최대 100명의 근로자를 고용한 기업은 종업원평의회를 구성하는데 있어 간소화된 선거절차가 적용됨.
 - 동법 제정 전에는 50인 이하의 근로자를 고용한 기업만 간소화된 선거절차를 적용할 수 있었음.
 - 선거절차 간소화는 다음과 같은 절차를 말함.
 - ▶ 재적하고 있는 근로자 다수(Mehrheit)로 조직된 회사회의(Betriebsversammlung)에서 선거관리위원회를 선출한 후, 즉시 선거권을 가진 모든 근로자의 명단을 작성하여 이들에게 종업원평의회 구성원 선거를 발표함.
 - ▶ 회사회의(Betriebsversammlung)를 통한 결정은 구두 또는 서면으로 제출되어 즉시 공개됨. 선거권을 가진 근로자는 후보를 제안할 수 있으나, 후보가 선거출마에 동의를 하지 않으면 그 제안은 무효가 됨. 21년 제정된 법에 의하면, 20인 이상의 사업장의 경우에는 선거권을 가진 2명 이상의 근로자가 후보를 지지하여야 하며, 20인 미만의 사업장의 경우에는 선거권을 가진 근로자의 지지가 필요하지 않음.
 - ▶ 향후 회사회의(Betriebsversammlung)에서 비밀투표로 종업원평의회 구성원을 선출함.

- 100명 이상의 근로자가 고용된 사업장의 경우 간소화 선거 절차가 아닌 일반적인 선거 절차를 거쳐야 함.
 - 재적하고 있는 근로자 다수(Mehrheit)로 조직된 회사회의(Betriebsversammlung)에서 선거관리위원회를 선출한 후, 즉시 선거권을 가진 모든 근로자의 명단을 작성하여 이들에게 종업원평의회 구성원 선거를 발표함.
 - 선거를 공고한 후 2주 이내에 종업원평의회 의원으로 출마하려는 근로자는 신청서를 사업장을 대표하는 노동조합 또는 선거관리위원회에게 제출하여야 함.
 - 이 신청서에는 복수의 후보자가 포함될 수 있으며, 선거권을 가진 근로자의 최소 5%가 지지 서명을 해야 함.
 - 최소 선거 일주일 전에 위 신청 명단이 사업장과 사업장 내 선거권이 있는 근로자들에게 게시되어야 함.
 - 선거 방식은 비밀, 직접 선거로 함
- 사용자뿐 아니라 누구라도 종업원평의회 선거를 방해하거나 방해하려 해서는 아니되며, 이를 위반하면 형사처벌의 대상이 됨.
 - 선거관리위원회 관련자와 종업원평의회 선거 후보자에 대해 사용자는 선거를 이유로 해고할 수 없음.

(4) 종업원평의회 구성원의 지위와 역할

- 사업장 내에서 법률과 단체협약의 내용이 제대로 시행되는지 감시하는 역할은 종업원평의회에 법적 의무임.
 - 이를 위해 종업원평의회는 경영협정(Betriebsvereinbarung)을 체결할 수 있지만, 경영협정을 통해 단체협약의 내용을 조정할 수는 없음.
 - ▶ 단체협약의 내용을 조정할 수 있는 것은 오로지 노동조합뿐임.
- 종업원평의회는 사업장 내 노동조합의 대표가 아님. 종업원평의회와 관계없이 사업장 내 노동조합을 대표하는 자들은 노동조합 신임 대표(gewerkschaftliche Vertrauensleute)라 함.
 - 이들은 일반 근로자이면서 노동조합 조합원으로 사업장 내에서 노동조합의 간

부와 사업장 내 노동조합 조합원을 중개하는 역할을 함.

- ▶ 이들의 역할과 임무는 개별 노동조합의 규정과 지침에 의하며, 이들은 경영조직법에서 정한 종업원평의회의 활동뿐 아니라 선출과도 아무런 관계가 없음. 즉, 선거에 의해 선출되는 것이 아님. 다만, 경영조직법 제75조 제1항에 근거하여 신임 대표라는 이유로 사용자로부터 다르게 대우받거나 불이익하게 대우하는 것이 금지됨.
- 그러나 실제로는 대부분의 종업원평의회의 구성원들이 노동조합의 조합원들로 활동하고 있음.¹²²⁾
- ▶ 이는 종업원평의회가 운영 과정에서 노동조합으로부터 지원을 받기 용이하기 때문임.

(5) 종업원평의회를 통한 원·하청 문제 해결 가능성

- 종업원평의회는 하나의 사업장 또는 개별 기업에서 근로하는 근로자들을 대표하기 위한 조직임.
- 원청과 하청은 각각이 개별 사업장 또는 개별 기업이기 때문에, 원청의 종업원평의회는 원청 소속의 전체 근로자들의 선거를 통해 자신들의 이익을 보호하고, 하청의 종업원평의회는 하청 소속의 전체 근로자들의 선거를 통해 자신들의 이익을 보호하는데 그 목적이 있음.
- ▶ 원청과 하청의 종업원평의회는 서로 아무런 관련이 없으므로, 원·하청 문제를 종업원평의회를 통해 해결하기 어려움.
- 다만, 고려해 볼 수 있는 것은 독일 회사법상 기업결합(Konzern)의 경우임.
- 독일의 종업원평의회는 개별 사업장과 기업(개인 사업자 포함)뿐 아니라 기업결합(Konzern)에서도 나타남. 즉, 기업결합(Konzern)에서 노무를 제공하는 근로자들의 이익을 보호할 목적으로 선거를 통해 종업원평의회의를 구성할 수 있음. (독일 경영조직법 제54조 제1항 제1문¹²³⁾)
- ▶ 기업결합(Konzern)이란, 법적으로 독립된(rechtlich Selbständig) 수 개의 기업이 통일적인 지휘 아래 결합된 형태를 말함. 지배회사(모회사)와 적어도 한

122) <https://www.verdi.de/themen/mitbestimmung/betriebsrat/++co++743d550e-7794-11ec-9146-001a4a16012a>

123) 독일 경영조직법 제54조 제1항 제1문: 주식회사법 제18조 제1항을 기초로 (총합)종업원평의회는 결의로 기업결합에 종업원평의회를 설립할 수 있다.

개의 종속회사(자회사)로 구성되며, 지배회사가 자회사(들)에 대해 다수의 주식을 소유하던가 혹은 경영권 개입을 통해 자회사(들)를 통제하는 모습임.

- ▶ 그러나 우리나라에서 나타나는 원·하청 관계는 독일의 기업결합처럼 원청이 하청의 주식을 다수 소유하던가 혹은 경영권을 개입하는 모습이 아님. 이와 같은 이유로 독일의 기업결합(Konzern)에서 나타나는 종업원평의회를 우리 현실에 그대로 도입할 수는 없겠지만, 모회사의 종업원평의회와 자회사의 종업원평의회가 함께 협력하는 모습은 우리에게 시사하는 바가 있음.

3. 기업결합(Konzern)에서 나타나는 종업원평의회

(1) 독일 기업결합(Konzern) 일반론

1) 독일 주식회사법 상 기업결합의 개념

- 독일 주식회사법 제15조¹²⁴⁾와 제18조 제1항¹²⁵⁾에 의하면, 지배회사와 하나 이상의 종속회사가 지배회사의 통일된 지휘 아래 결합되면, 이들이 하나의 기업결합을 형성하게 됨. 이때 종속회사를 계열회사로 간주함.
- 비록 종속회사들이 법적으로는 독립성을 가지지만 지배회사의 통일적 지휘 아래 있으므로 종속회사는 지배회사(상위 또는 모회사)로부터 직접 또는 간접적으로 통제됨.(독일 주식회사법 제17조 제1항)¹²⁶⁾
- ▶ 기업결합은 독일 주식회사법을 기초로 인정되므로, 지배회사나 종속회사 중 하나가 반드시 독일 주식회사법 상 주식회사이어야 함.

124) 독일 주식회사법 제15조: 개별 기업은 서로 법적으로 독립적인 기업이지만, 다수의 주식을 소유한 회사가 있는 경우 또는 경영에 다수(Mehrheit) 참여하는 회사(§16)가 있는 경우, 종속 및 지배적인 지위에 있는 회사(§17)가 있는 경우, 계열 회사(§18)가 있는 경우, 서로 주식 등을 교환하여 경영에 참여하는 회사(§19)가 있는 경우 또는 기업 계약의 계약 당사자(§§ 291, 292) 관계에 있다면 이를 서로 연결된 기업이라 한다.

125) 독일 주식회사법 제18조 제1항: 지배 회사와 하나 이상의 종속 회사가 지배 회사의 통일된 지휘 아래 함께 묶이면, 그들은 하나의 기업결합을 형성하며, 이때 지배회사가 기업결합의 중심이 된다. 또한 통제 계약(§291: 하나의 기업이 다른 기업을 통제하겠다고 약정한 계약을 말함)을 체결하였거나, 한 기업이 다른 기업에 흡수되었을 경우, 이러한 기업들은 통일된 지휘 아래 있다고 간주된다. 이때 지배회사가 기업결합의 중심이 된다.

126) 독일 주식회사법 제18조 제2항은 가사 종속회사가 지배회사의 통일적 지휘 아래 있지 않고 서로 대등하다 하더라도 기업결합이 인정된다고 정하고 있다. 그러나 독일 경영조직법 제54조 제1항 제1문은 기업결합(Konzern) 중 종업원평의회를 설립할 수 있는 유형을 오로지 독일 주식회사법 제18조 제1항에서 정한 “지배회사가 종속회사를 통일적 지휘 아래에 둔 기업결합”에 한정하고 있으므로, 이하의 내용은 동조 제2항의 유형에 대해서는 다루지 않는다.

(가) 종속회사의 법적 독립성의 의미

- 법적 독립성이란 지배회사와 종속회사 모두 법적으로 독립된 기업이라는 의미임.
 - 인(人)으로서 법인(法人)이어야 한다는 의미가 아님. 법인격 유무에 관계없이 이들이 하나의 재산적 단위체인 것으로 충분함.
 - ▶ 가사 지배회사의 분점 내지 지점이 경제적으로 독립하여 자율적으로 운용된다 하더라도 이들은 법적 독립성이 없으므로 이들을 토대로 기업결합을 이룰 수 없음.

(나) 통일적 지휘(einheitliche Leitung)의 의미

- 종속회사(들)는 하나의 지배회사에 의해 통일적 지휘를 받게 됨. 독일 주식회사법 제18조 제1항이 통일적 지휘의 의미를 다음과 같이 정하고 있음.
 - 지배회사가 종속회사의 주식 중 50% 이상을 의결권으로 소유하는 경우(독일 주식회사법 제17조 제2항) 이를 기업결합으로 간주함.
 - 자회사의 주주들이 그들의 의결권을 지배회사에 양도하는 계약을 체결한 경우(독일 주식회사법 제291조 제1항) 이를 통일적 지배로 간주하고 있음.
 - 독일 주식회사법 제291조 제1항에 따르면 지배계약(Beherrschungsverträge)이란 종속회사가 얻은 이익을 지배회사에 지급하도록 강제하면서 동시에 지배회사가 종속회사의 손실을 보장하는 계약을 말함. 이 계약을 체결하는 경우 역시 통일적 지휘가 있는 것으로 간주됨.
 - 독일 주식회사법 제291조 제1항에 따르면 주주총회의 결의로 주식회사가 다른 주식회사에 병합되는 것으로도 기업결합을 형성할 수 있음.
- 통일적 지휘의 의미는 독일 주식회사법 규정을 통해서만 판단할 수 있는 것이 아니라, 지배회사의 책임이나 종속성 여부를 통해 판단할 수 있음.
 - 이에 따르면 특정 기업이 다른 기업에게 일정한 지시권을 행사한다던가 다른 기업이 특정 기업의 비공식적인 권고에 현실적으로 따를 수 밖에 없는 사정이 있는 경우도 기업결합으로 간주할 수 있음.
 - ▶ 통일적 지침에 따라 거래 등 제반 영업정책이나 그 운영 등이 지배회사의 통제와 관리 아래 있다면 통일적 지휘 관계에 있는 것으로 해석할 수 있음.

(다) 기업의 결합

- 기업결합(Konzern)은 하나 이상의 종속회사가 지배회사의 통일적 지휘를 받는 형태를 말한다는 점에서 수 개의 회사를 전제로 함.
- 주의할 점은 기업결합(Konzern)이 하나의 단일 기업이 아니라는 점임.
 - 법적 독립성은 기업결합을 구성하는 개별 기업들이 가지며, 기업결합(Konzern) 그 자체가 독자적인 법적 독립성을 가지는게 아님.
 - ▶ 이러한 의미에서 기업결합(Konzern)은 사용자의 지위를 가지지 못함. 사용자의 지위는 기업결합을 구성하는 개별 기업들만이 가짐.
- 기업결합(Konzern)이 이론상 노동법제에서 아무런 역할을 하지 못하지만, 독일 경영조직법 제54조 제1항이 기업결합(Konzern)의 경우에도 종업원평의회를 둘 수 있다고 정하였기 때문에, 적어도 협력적 노사관계의 관점에서는 기업결합(Konzern)이 일정한 역할을 수행하게 됨.

2) 독일 경영조직법 상 기업결합(Konzern)에서 나타나는 종업원평의회¹²⁷⁾

- 콘체른 종업원평의회는 기업결합 내 근로자들의 이익을 보호하기 위해 구성된 기구임.
 - 콘체른 종업원평의회는 각 종속회사의 종업원평의회에서 선출되며, 각 종속회사의 종업원평의회 대표들로 구성됨.
 - 일반적으로 기업결합(Konzern)과 관련된 사항에 대해 정보를 제공하고 공동으로 결정할 권리(Mitbestimmungsrecht)를 가짐.

(가) 콘체른 종업원평의회 일반론

가) 설립

- ① 지배회사가 독일 국내에 소재하거나 지배회사가 독일 국내에 소재하는 종속회사의 최고 경영진을 갖고 있어야 하고,
- ② 기업결합(Konzern) 내 전체 근로자의 50% 이상이 콘체른 종업원평의회의 설립에 찬성하여야 하며,
- ③ 기업결합(Konzern) 내에 최소 2개 이상의 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)가

¹²⁷⁾ 이하에서는, 콘체른 종업원평의회로 칭한다.

존재하여야 함.

- 만약 기업결합(Konzern) 내에 하나의 종업원평의회가 존재하는 경우 하나의 종업원평의회가 이 법에서 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)에게 요구하는 임무를 수행하게 됨.(독일 경영조직법 제54조 제2항)
- 근로자 수를 산정할 때에는 기업결합(Konzern) 내의 모든 회사의 근로자를 고려해야 하며, 각 회사에 종업원평의회가 있는지 여부는 근로자 수를 산정하는데 혹은 근로자를 선출하는데 아무런 영향을 미치지 아니함.

나) 구성과 근로자 진출

○ 기업결합(Konzern) 내 모든 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)는 콘체른 종업원평의회에 각각 2명의 대표를 보내야 함. 2명의 대표는 모두 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원이어야 함.

- 이때 각각의 대표 2인의 성별이 적절히 고려되어야 함.(독일 경영조직법 제55조 제1항)
 - ▶ 단체협약 또는 경영협정(Betriebsvereinbarung)을 통해 콘체른 종업원평의회 구성원 수를 다르게 정할 수 있음.(독일 경영조직법 제55조 제4항)
- 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)는 다수결로 누구를 콘체른종업원평의회 구성원으로 보낼지 결정하며, 콘체른 종업원평의회 구성원이 일시적으로 부재하거나 퇴출되었을 때를 대비하여 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)는 최소한 한 명 이상의 대체 구성원을 지명하여야 함.(§ 55 Abs. 2 BetrVG).
- 콘체른 종업원평의회 구성원 그리고 대체 구성원 모두 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원에서 선출되며, 이들의 임기는 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)의 임기와 일치함.
 - ▶ 각각의 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)가 2명의 대표를 구성원으로 보낸다고 했을 때, 이들은 콘체른 종업원평의회에서 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)가 가지는 지분의 절반씩을 행사할 수 있음. (§ 55 Abs. 3 BetrVG).

- 콘체른 종업원평의회(의)의 구성원이 40명 이상인 경우 그 구성이 너무 비대하여 오히려 콘체른 종업원평의회가 제대로 된 역할을 하지 못할 수 있으므로, 기업결합을 구성하는 기업들 중 지역을 중심으로, 유사한 업종을 중심으로 혹은 공통된 사항을 중심으로 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)가 합의하여 서면으로 콘체른 종업원평의회로 보낼 대표 구성원을 정할 수 있음.
- 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsräte)/종업원평의회(Betriebsrat)가 콘체른 종업원평의회에 보낼 구성원 대표를 정하지 못하는 경우 기업결합(Konzern) 단위에서 위원회를 구성하여 그 대표를 정할 수 있음. (§ 55 Abs. 4 S. 2 BetrVG)

다) 설립회의(창립회의)

- 기업결합(Konzern)의 지배회사(der herrschende Unternehmen)에 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 있는 경우에는 전체종업원평의회가, 만약 기업결합(Konzern)의 지배회사(der herrschende Unternehmen)에 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 없는 경우에는 종업원평의회 구성원 선출과 관련하여 투표권이 가장 많은 기업의 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 콘체른 종업원평의회(의)의 대표와 부대표를 선출하도록 절차를 진행함.(이를 설립회의 또는 창립회의라 함)
- 콘체른 종업원평의회(의)의 회장과 부회장을 선출하기 위해 절차를 진행한 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat) 대표는 선거관리위원이 선출될 때까지 그 절차를 진행해야 할 책임이 있음.(§ 59 Abs. 2 BetrVG).

라) 콘체른 종업원평의회 구성원의 자격

- 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원 임기는 정해져 있지 않음. 콘체른 종업원평의회(의)의 구성원 임기 역시 정해져 있지 않음.
- 콘체른 종업원평의회 구성원 자격은 이들이 본래 소속되었던 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat) 자격과 연동되어 있음
 - ▶ 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원이 사임, 해임 혹은 기타의 사유로 구성원 자격을 상실하면, 이들은 콘체른 종업원평의회에서의 구성원 자격도 상실하게 되어 더 이상 콘체른 종업원평의회(의)의 구성원이 될 수 없음. (§ 57 BetrVG)
- 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원이 사임을 하는 경우 이 사임을 철회 또는 취소할 수 없고, 다른 사람이 이에 이의를 제기

할 수도 없음.

- 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat) 구성원의 경우 특별한 사유가 없다 하더라도 언제든지 다수결을 통해 해임될 수 있음.

▶ 기업결합(Konzern)의 속한 근로자의 25%, 사용자, 콘체른 종업원평의회, 기업결합을 대표할 수 있는 노동조합은 콘체른 종업원평의회의 구성원 구성원이 법에서 정한 의무를 심각하게 위반한 경우 법원에 이들의 제명을 신청할 수 있음.(§ 56 BetrVG)

- 콘체른 종업원평의회의 구성원이 법적 의무를 심각하게 위반하여 법원의 결정에 의해 그 자격이 제명되더라도, 이들의 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat) 구성원으로서의 자격은 여전히 유지됨.

(나) 콘체른 종업원평의회의 권리와 의무

- 콘체른 종업원평의회가 가지는 권한은 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 가지는 권한과 같음.(§ 50 BetrVG) 이를 구체화하면 아래와 같음:

- 기업결합(Konzern) 또는 기업결합을 구성하는 개별 기업들과 관련된 사안
- (기업결합을 구성하는) 개별 기업에 있는 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 홀로 다루기 어려운 사안(§ 58 Abs. 1 S. 1 BetrVG)
 - ▶ 사안 자체가 개별 기업이 아니라 다른 기업과 협의를 해야 하는 경우로, 대표적인 예로 출·퇴근 회사 버스의 공동 이용과 같은 사안을 말함.

가) 법적 근거와 그 한계

- 콘체른 종업원평의회의 결정은 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 없는 (기업결합을 구성하는) 개별 기업에게도 미침.

- 이 경우 본래 콘체른 종업원평의회가 가지는 권한만이 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 없는 (기업결합을 구성하는) 개별 기업에게도 미치는 것임.
 - ▶ 본래 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 가지는 권한을 콘체른 종업원평의회가 행사할 수 없음. 예를 들어 경영상 이유에 의한 해고 과정에서 독일 해고법이 정한 종업원평의회의 역할(해고 선정 기준 합의)은 콘체른 종업원평의회가 담당할 수 없음

- 콘체른 종업원평의회가 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)보다 상위기관이 아님을 시사함.(§58 Abs. 1 S. 2 BetrVG).

O 공동결정(Mitbestimmung)은 사용자와 종업원평의회가 합의를 하는 것이므로, 종업원평의회가 아닌 다른 근로자 대표기구(betriebsverfassungsrechtlichen Organ)가 이를 대신할 수 없음.

- 공동결정을 할 수 있는 자격은 오로지 콘체른 종업원협의회, 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 가짐.
- 합의 내용이 무엇인지에 따라 어느 종업원평의회가 관할을 가지는지 결정됨.
 - ▶ 법에서 정한 관할 분배(배정:Verteilung)은 강제적이며 변경이 불가능 함.
 - ▶ 단체협약으로 혹은 노사협정(Betriebsvereinbarung)을 통해 콘체른 종업원협의회, 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 관할을 정할 수 없음.(BAG 14.11.2006 - 1 ABR 4/06, NZA 2007, 399)

나) 콘체른 종업원평의회의 권한

O 콘체른 종업원평의회가 다루는 대상은 법적 혹은 기술적(technisch)인 이유로 개별 기업이 단독으로 조정할 수 없는 사항이나 기업결합(Konzern)에서 개별 기업들이 공통으로 지켜야 할 사항임.

- 예를 들어 기업결합(Konzern)을 이루는 개별 기업 사이에 근로자에 대한 정보를 교환해야 하는 경우 콘체른 종업원평의회가 이를 규율함.
 - ▶ 사실적 혹은 법적으로 규제해야 할 내용이 기업결합(Konzern) 전체에 해당하거나 최소한 (기업결합(Konzern)을 구성하는) 개별 기업 단위로 묶여 있어야 한다는 의미임. 예를 들어 기업결합(Konzern)을 이루는 개별 기업 사이에 근로자에 대한 정보를 교환해야 하는 경우 콘체른 종업원평의회가 이를 규율함.
- 이러한 의미에서 기업운영의 효율성이나 기업결합(Konzern)을 이루는 개별 기업 경영진의 권한 조정 등은 콘체른 종업원평의회의 규율 대상이 아님.

다) 위임을 통한 콘체른 종업원평의회의 활동

O 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원은 그 구성원의 과반수의 찬성으로 자신의 업무를 콘체른 종업원평의회에 위임할 수 있음.

- 위임은 서면으로 이루어져야 하며 (§58 Abs. 2 S. 1 BetrVG), 서면에는 어떠한 내용의 사항을 어떠한 방식으로 위임할 것인지를 명시하여야 함.
 - ▶ 예를 들어 특정 사항에 대해 본래 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 가지는 결정권 자체를 콘체른 종업원평의회에 위임할 것인지 아니면 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 이미 결정한 사항(만)을 콘체른 종업원평의회에 위임할 것인지 등을 적시하여야 함.
 - 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)의 구성원은 그 구성원 과반수의 찬성으로 이미 위임한 사항을 철회할 수 있음. (§58 Abs. 2 S. 2 u. 3 BetrVG)
- O 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 콘체른 종업원평의회에 자신의 권한을 위임하려는 경우, 콘체른 종업원평의회는 아래와 같은 경우에 한하여 그 권한 위임을 거절할 수 있음.
- 법이 위임을 금지하는 경우
 - 위임의 내용이 명확하지 않은 경우
 - 위임에서 정한 조건이 법에 반하는 경우
- O 반대로 콘체른 종업원평회의가 자신의 권한을 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)에 위임하는 것도 가능함.
- 이때 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)에 위임하는 것은 가능하지만, (일반) 종업원평의회(Betriebsrat)에 위임하는 것은 금지됨.
 - ▶ 예외적으로 콘체른 종업원평회의의 권한을 (일반)종업원평의회(Betriebsrat)에 위임할 수 있으나, 이는 기업결합(Konzern)을 구성하는 개별 기업에 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 없고, 오로지 (일반)종업원평의회(Betriebsrat)가 존재하여, 그 위임의 내용을 (일반)종업원평의회(Betriebsrat)만이 이행할 수 있을 때에 한정하여 그 위임이 가능함. (§54 Abs. 2 BetrVG)
- 라) 콘체른 종업원평의회가 체결하는 경영협정(Konzernbetriebsratsvereinbarung)
- O 법에서 정한 범위 안에서 콘체른 경영진과 콘체른 종업원평의회는 콘체른 단위의 경영협정(Konzernbetriebsratsvereinbarung)을 체결할 수 있음.

- 경영조직법 제77조에서 정한 바에 따라 경영협정의 체결과 실행, 제한 및 종료
가 전체 사업장에 적용됨. (§77 BetrVG)

- ▶ 즉, 경영협정의 내용이 기업결합(Konzern)을 구성하는 개별 기업과 그 기업에
종사하는 근로자 모두에게 직접(unmittelbar)¹²⁸⁾·강제(zwingend)¹²⁹⁾적으로 적용됨.

O 기업결합(Konzern)은 기업결합을 구성하는 기업의 근로자와 아무런 (법적) 계약
관계가 없다는 점이 문제가 됨.

- 경영조직법상의 경영협정은 기본적으로 사용자와 종업원평의회와의 합의임. 콘체
른 경영협정의 경우 콘체른 종업원평의회는 존재하더라도 근로자와 아무런 법
적 관계가 없는 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진(Konzernleitung)을
사용자로 보기 어려움.

- ▶ 관련하여 독일연방노동법원은 “독일 경영조직법 제58조 제1항이 콘체른 종업
원협회의의 권한 및 관할을 정하고 있는 이상, 이 규정에서 정한 범위에 한
하여 콘체른 종업원협회의의 협상 파트너로서 기업결합의 경영진(Kon-
zernleitung)을 지배기업의 경영진(Leitung des herrschenden Unternehmens)으
로 인정할 수 있다.”고 판시¹³⁰⁾하였음.

- 결론적으로 법이론적인 근거가 아닌, 법에서 정한 내용을 보장하기 위해 (필요
에 따라) 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진(Konzernleitung)을 사용자
로 간주하고 있음.

O 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 콘체른 종업원평의회에 위임을 하고, 이를
기초로 콘체른 종업원평의회가 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진
(Konzernleitung)과 경영협정(Betriebsvereinbarung)을 도출한 경우, 이는 전체종업원
평의회와 사용자가 체결한 전체경영협정(Gesamtbetriebsvereinbarung)으로 간주됨.

- 즉, 비록 콘체른 종업원평의회와 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진
(Konzernleitung)이 합의를 도출하였다 하더라도, 이 합의는 오로지 위임을 한
전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)와 당해 사용자(개별기업)에게만 그 효력을
미침.

128) 직접적으로 적용된다는 의미는 가사 근로자가 이를 동의하지 않다 하더라도 적용된다는 의미임.

129) 강제적으로 적용된다는 의미는 그 내용의 변동 없이 경영협정에서 정한 내용이 그대로 적용된다는 의미임.

130) BAG 22.01.2002 - 3 AZR 554/00, NZA 2002, 1224

- ▶ 따라서 위임을 한 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)는 당해 사용자¹³¹⁾를 상대로 합의 내용의 이행을 청구할 수 있고, 필요하다면 이 합의를 해지할 수 있음.(§ 77 Abs. 1 BetrVG)

마) 콘체른 종업원평의회에게 인정되는 그 외의 권한과 임무

- 콘체른 종업원평의회는 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진(Konzernleitung)에게 기업결합(Konzern) 전반에 관한 일반적인 정보와 각 개별 기업 사이의 관계에 대한 정보를 요청할 수 있음.(§ 80 Abs. 2 BetrVG)
- 종업원평의회 임기 만료 8주 전에 선거관리위원회가 준비되어야 함. 만약 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)가 없는 상황에서 위와 같은 준비가 되지 않았다면, 콘체른 종업원평의회가 선거관리위원회를 지정할 수 있음.(§ 16 Abs. 3 BetrVG)
- 개별 기업 내에 종업원평의회(Betriebsrat)뿐 아니라 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat) 역시 존재하지 않는 경우, 콘체른 종업원평의회는 선거관리위원회를 지명할 수 있음.(§§ 17 Abs. 1, 17a BetrVG)

(다) 콘체른 종업원협의회의 역할

- 콘체른 종업원평의회는 기업결합(Konzern) 또는 기업결합을 구성하는 개별 기업들 사이의 문제를 다룸.
 - 기업결합(Konzern)을 구성하는 개별 기업이 개별적으로 홀로 처리할 수 없는 문제를 다룸.
 - ▶ 예를 들어 여러 회사 간의 직원 정보 교환을 위한 계획이나, 회사 간 데이터 교환을 규제하는 새로운 소프트웨어를 기업결합 전체에 도입하는 협의 등이 이에 해당함.
- 콘체른 종업원평의회는 전체종업원평의회보다 상위의 기관이 아님.
 - 기본적으로 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)와의 권한 조율에 따라 콘체른 종업원평의회 역할이 좌지우지되나, 법상 콘체른 종업원평의회와 전체종업원평의회 권한은 명확하게 분리되어 있음.

131) 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진(Konzernleitung)을 의미하는 것이 아니라, 기업결합(Konzern)을 구성하는 개별 기업을 의미함.

- ▶ 가사 기업결합(Konzern)을 구성하는 개별 기업에 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)이 없다 하더라도, 콘체른 종업원평의회와 기업결합(Konzern) 또는 기업결합의 경영진(Konzernleitung)이 체결한 경영협정의 적용을 받게 됨.

3) 콘체른 종업원평의회의 종료

- 콘체른 종업원평의회는 그것을 구성하는 조건이 사라질 때에만 종료가 됨.
 - 두 개 미만의 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat) 또는 종업원평의회(Betriebsrat)가 있는 경우에만 콘체른 종업원평의회가 종료하게 됨.
- 콘체른 종업원평의회 구성원 자격 종료에 대해서는 독일 경영조직법 제57조가 이를 다루고 있음. 이를 상세하면 아래와 같음.
 - ① 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat) 구성원으로서의 임기가 만료되는 경우
 - ② 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat) 구성원이 스스로 사임하는 경우
 - ③ 법원의 결정으로 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat) 구성원 자격을 상실하는 경우
 - ④ 전체종업원평의회(Gesamtbetriebsrat)/종업원평의회(Betriebsrat)가 구성원을 제명하는 경우

4) 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)

- 독일의 기업결합(Konzern)은 주식회사법을 기초로 성립됨.
 - 원청과 하청 사이에 주식회사법에서 정한 계약관계가 존재하는지 여부에 따라 원청의 종업원평의회와 하청의 종업원평의회가 콘체른 종업원평의회를 구성할 수 있는지가 판가름남.
 - 원청과 하청이 주식회사법이 정한 계약관계에 있는 경우가 있을 수 있으나, 오히려 실제로는 원청과 하청이 서로 개별적으로 독립된 경우가 많을 것으로 추산됨.
 - ▶ 후자의 경우 콘체른 종업원평의회를 구성할 수 있는 가능성이 희박함. 이러한 이유로 독일 주식회사법에서 정한 법률관계를 충족하지 않으나, 실제로

서로 독립된 두 기업이 지배-종속의 관계를 가질 때, 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)을 긍정하고 있음. 즉, 사실상의 기업결합(faktischer Konzern) 상태에서도 콘체른 종업원평의회 구성이 가능함. 원청과 하청 사이에 이와 같은 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)이 가능한지 살펴볼 필요가 있음.

- 기업결합(Konzern)은 독일 주식회사법에 기초하기 때문에 지배회사와 종속회사 중 하나가 주식회사이어야 함.
 - 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)은 반드시 지배회사나 종속회사가 주식회사일 필요가 없음.
 - ▶ 유한회사나 자연인 역시 기업결합(Konzern)을 구성할 수 있음.¹³²⁾ 기업결합에서 중요한 것은 당사자가 주식회사인지 여부가 아니라 지배기업(Unterordnungskonzern)이 존재하는지 여부이기 때문임.
- 사실상의 기업결합(faktischer Konzern)을 판단하는 기준의 핵심은 지배기업 아래 통일적인 지휘(einheitlicher Leitung des herrschenden Unternehmen)가 있는지 임.
 - 단순히 주식을 가지고 있다는 사실만으로 통일적인 지휘가 있다고 판단할 수 없고, 지배가능성이 있다는 점만으로도 이를 판단할 수 없음. 즉, 통일적인 지휘가 가능성을 넘어 사실상 존재하여야 함.

(2) 축약 및 시사점

- 독일의 집단적 노사관계는 노동조합과 사용자가 체결한 단체협약을 중심으로 한 축을 담당하고, 다른 한 축은 전체 근로자의 이익을 대표하는 근로자 단체를 중심으로 사용자와 협력적 관계를 가지게 됨.
 - 전체 근로자의 이익을 대표하는 근로자단체로 독일은 종업원평의회(Betriebsrat) 제도를 두었으며, 종업원평의회는 노동조합과 법적으로 독립하여 선출하며, 법에서 독자적인 권한을 인정하고 있음.
 - ▶ 비록 노동조합과 종업원평의회가 법적으로 서로 독립적·개별적 관계를 가지지만 현실에서는 양자는 서로 긴밀한 관련을 가지는 경우가 많음. 예를 들어

132) BAG 21.10.2014 - 3 AZR 1027/12, NZA-RR 2015, 90

종업원평의회의 구성원 대부분이 노동조합의 조합원인 경우가 많음.

○ 단체협약이 그 구성원인 조합원들의 근로조건을 배타적으로 다루고 종업원평의회는 사업장 차원에서의 정보 제공 및 협력 등을 다룬다는 점에서 서로 기능하고 있는 영역이 다름.

- 그러나 단체협약에서 개방조항(offnungsklausel)을 둔 경우, 종업원평의회가 단체협약에서 정한 내용(근로조건)을 각 사업장의 실정에 맞게 반영할 수 있다는 장점이 있음. 즉, 종업원평의회가 단체협약의 내용 및 기능을 보완하는 기능도 할 수 있음.

- 특히 종업원평의회는 노동조합과 달리 당해 사업 또는 당해 기업에 속하는 모든 근로자를 그 대상으로 하여, 근로자의 이익뿐 아니라 사업의 이익을 유지하고 개선하는 역할도 함.

- ▶ 예를 들어 독일 경영조직법(Betriebsverfassungsgesetz)은 사용자로 하여금 종업원평의회에게 정보를 제공하고 보고를 하게끔 정하여 정보를 제공하도록 정하고 있으며, 종업원평의회에게 청문권과 협의권 및 공동결정권 등을 인정하여 서로 협력할 수 있도록 함

○ 이러한 종업원평의회(Betriebsrat)는 사업을 중심으로, 기업 단위를 중심으로 혹은 기업결합(Konzern) 단위에서 조직될 수 있으나, 가장 중요한 혹은 기초적인 단위는 사업 단위로 조직되는 종업원평의회임.

- 근로자의 참여가 사업장 단위를 넘어 기업이나 기업결합(Konzern)으로 확대된다는 점에서 공동결정을 확대하고 공동결정의 효율성을 제고하는 측면이 있음. 단, 기업단위의 혹은 기업결합(Konzern) 단위의 종업원평의회 설치가 의무는 아님.

- ▶ 기업 단위 혹은 기업결합(Konzern) 단위에서의 종업원평의회는 사업 단위 종업원평의회를 보충하는 역할을 함

○ 기업결합(Konzern) 단위의 종업원평의회는 독일 경영조직법 제54조 제1항에 따라 독일 주식회사법 제18조 제1항이 정한 종속적 기업결합에서만 조직될 수 있음.

- 기업결합을 이루는 모든 기업의 근로자들이 투표하여 콘체른 종업원평의회를 구성하는 것이 아니라 사업에 기초한 종업원평의회 혹은 기업에 기초한 종업원평의회 구성원(2인)이 콘체른 종업원평의회를 구성함.

- ▶ 기업결합(Konzern)을 이루는 모든 근로자들을 대표한다는 점에서 이들이 정한 공동결정 등은 그 효력이 전체 기업결합(Konzern)에 미침. 대표적인 사항이 근로자 기숙사 혹은 직원 주택 제공과 같은 복지시설의 설치나 운영 등에 관한 것임. 독일 경영조직법 제88조 제2호 및 제77조 제4호 역시 콘체른 영역에 있어 사회복지시설의 설치를 콘체른 종업원평의회에 권한으로 두고 있음.
- 원·하청은 서로 법적으로 독립된 개별 기업으로 독일 주식회사법에 기초한 기업결합(Konzern)으로 볼 가능성이 낮음. 다만, 원청이 지배적 지위에서 하청을 지휘한다는 점에서 독일법상 기업결합(Konzern)과 유사한 모습을 보임.
- 독일 콘체른 종업원평의회에 모습을 토대로 원청에 설치된 근로자대표(기구)와 하청에 조직된 근로자대표(기구)가 서로 협력할 수 가능성을 살펴볼 필요가 있음. 다만, 원청과 하청이 서로 법적으로 독립된 개별적인 기업임을 감안하여 위와 같은 활동은 법적 근거가 별도로 필요해 보임.

4. 원청 근로자대표위원회(Betriebsrat)를 통한 사내하도급 근로자 보호

(1) 독일 근로자대표위원회

- 독일 근로자대표위원회는 통상적으로 선거권이 있는 상시 근로자가 5명 이상이고, 그 중 피선거권이 있는 근로자가 3명 이상인 사업에 설치됨(사업조직법 제1조 제1항).
- 근로자대표위원회의 규모는 선거권을 가진 근로자의 수에 따라 정해짐(사업조직법 제9조).
- 근로자대표위원은 사업 내 근로자의 비밀·직접투표로 선출됨(사업조직법 제14조 제1항).
- 근로자대표위원회의 권한은 사업 내에서 행해지는 결정에 관여하는 정도에 따라 다양하게 구분됨.
- 그 중에서 가장 중요한 것이, 근로자대표위원회가 가지는 소위 ‘본래적 공동결정권(eigentliches Mitbestimmungsrecht)’임. 근로자대표위원회가 본래적 공동결정권을 가지고 있는 사항에 대해서는 사용자가 근로자대표위원회의 동의 없이는 이를 단독으로 실시할 수 없게 됨.

- 또 다른 하나는 본래적 공동결정권보다 약한 형태의 권한을 한데 묶어 기타의 협력권(*sonstige Mitwirkungsrechte*)임. 근로자대표위원회가 가지는 그 권한의 정도에 따라 구분하는 경우 다음과 같이 나누어 볼 수 있음.

- ▶ 근로자대표위원회가 가지는 권한 중 가장 약한 형태는 근로자대표위원회가 사용자로부터 정보제공 또는 통지를 받을 권한(*Unterrichtungs- und Informationsrecht*)임.
- ▶ 정보제공 또는 통지를 받을 권한보다 강한 형태는 근로자대표위원회가 사용자에게 대하여 의견을 표명할 수 있는 권한(*Anhörungsrecht*)임.
- ▶ 근로자대표위원회에게 협의권(*Beratungsrecht*)이 인정되는 경우, 사용자는 근로자대표위원회에 정보를 제공하고 그 의견을 청취해야 할 뿐만 아니라, 협의대상을 공동으로 논의하고 그 근거에 대해 형량을 해야 함. 근로자대표위원회가 협의권을 가지는 경우에도 사용자는 협의 이후에 단독으로 이를 결정할 수 있음.¹³³⁾
- ▶ 근로자대표위원회가 일정한 사유에 의해서만 동의를 거부할 수 있는 경우가 있음(*Widerspruchs- oder Vetorecht*). 근로자대표위원회가 일정한 요건 하에서만 동의를 거부할 수 있다는 것은, 기타의 경우에는 사용자의 행위에 대하여 동의를 해야 한다는 것을 의미.
- ▶ 근로자대표위원회가 가지는 가장 강력한 형태의 권한은 협의적 공동결정권(*Mitbestimmungsrecht in engeren Sinn*)(또는 본래적 공동결정권)임. 근로자대표위원회는 사용자와 동등한 위치에 있으며, 따라서 일정한 사유에 제한됨 없이 자신의 판단에 따라 사용자에게 대하여 동의를 거부할 수 있음. 이러한 경우에 사용자는 어떠한 행위를 단독으로 결정할 수 없고, 그 결정의 효력발생을 위해서는 근로자대표위원회의 동의를 얻어야 함.
- ▶ 이 밖에, 근로자대표위원회에게 제안(발의)권(*Initiativrecht*)이 인정되는 경우가 있음

○ 한편, 근로자대표위원회의 권한을 사업조직법에 규정된 사항에 따라 분류하면 크게 3가지, 즉 사회적 사항, 인사적 사항, 경제적 사항으로 구분할 수 있음

- 사회적 사항이란 전체 근로자의 근로조건에 밀접한 관련이 있는 사항을 말함. 사회적 사항에 관한 근로자대표위원회의 권한은 근로자대표위원회가 가지는 권

133) Richardi, Vorbemerkung zum 4. Teil BetrVG Rn. 26.

한 중에서도 가장 중요하기 때문에, 사회적 사항은 공동결정의 핵심적 영역에 해당함.¹³⁴⁾ 사회적 사항에 대해서는 사업조직법 제87조에 의하여 근로자대표위원회에 본래적 공동결정권이 인정되고, 사용자는 사업조직법 제87조에 열거된 사항에 대해서는 근로자대표위원회의 동의를 얻어야만 실시할 수 있음. 사업조직법 제87조에서는 사용자가 근로자대표위원회와 합의해야 할 사항을 열거하고 있음.

- 독일 사업조직법은 사용자의 인사관리에 근거한 다양한 조치를 인사적 사항이라는 개념으로 포괄하고 있음. 이는 크게 일반적인 인사사항(인사계획과 고용보장, 구인공고, 평가원칙), 직업훈련, 개별 인사조치(채용, 전직, 임금등급의 분류, 임금등급의 재분류), 해고 등으로 나눌 수 있고, 이에 대해 각각 근로자대표위원회의 권한이 인정됨.
- 경제적 사항과 관련해서는, 사용자가 사업변동을 실시하고자 하는 경우, 사업변동은 일반적으로 조직의 재편 또는 근로자의 해고를 초래한다는 점에서 전체 근로자에게 중대한 영향을 미치는 사안이기 때문에 사업조직법은 사용자가 계획하고 있는 사업변동에 관해서는 근로자에 의하여 직접 선출된 근로자대표위원회로 하여금 그에 관해 권한을 행사하도록 하고 있음. 사용자의 조치가 사업변동에 해당하는 경우 사용자는 사업변동계획을 근로자대표위원회에 통지하고 이에 관하여 근로자대표위원회와 협의를 해야 함(사업조직법 제111조). 경우에 따라서 사용자는 예정된 사업변동을 실시할 것인지 여부, 실시한다면 언제 실시할 것인지 여부, 어떠한 방법으로 실시할 것인지에 관해 근로자대표위원회와 이익조정(Interessenausgleich)의 합의를 할 수 있음. 또한 사용자는 사업변동의 계획, 도입, 실행에 의하여 근로자가 입는 경제적 불이익을 보상 또는 완화하기 위한 합의(사회적 합의, Sozialplan)를 체결해야 함(사업조직법 제112조). 사용자가 근로자대표위원회와 합의를 하지 않은 경우에 근로자에게는 사업변동으로 인한 불이익보상을 청구할 수 있는 권리(불이익보상, Nachteilsausgleich)가 발생함(사업조직법 제113조).

(2) 평등대우원칙의 준수 및 감독

○ 독일 사업조직법 제75조 제1항에 의하면, 사용자와 근로자대표위원회는 사업 내

134) v. Hoyningen-Huene, Betriebsverfassung, S. 256.

에서 근로를 제공하고 있는 근로자가 법과 형평(Recht und Billigkeit)의 원칙에 따라 대우받고 있는지를 감독하여야 하고, 특히 인종 또는 민족적 혈통, 국적, 종교 또는 세계관, 장애, 연령, 정치적 또는 노동조합적 활동 또는 사상, 성별 또는 성적 정체성으로 인해 불이익이 발생하지 않는지, 평등원칙(Grundsatz der Gleichbehandlung)이 준수되고 있는지를 감독해야 함.

- “사업 내에 근로를 제공하는 근로자”라는 법률문언에서 드러나는 바와 같이, 다수설에 의하면 평등대우원칙은 근로 제공의 형태와 관계없이 사업 내에서 근로를 제공하는 모든 근로자에 대해 적용됨.¹³⁵⁾
 - ▶ “특히”라는 표현이 보여주는 바와 같이 차별 사유는 예시적인 것에 불과하기 때문에, 정당한 사유 없이 고용 형태를 이유로 차별적 처우를 하는 것은 금지됨.
- 법률에는 이러한 원칙이 준수되고 있는지에 대한 감독 의무만이 규정되어 있기는 하지만, 사용자와 근로자대표위원회는 원칙준수 여부에 대한 감독 의무뿐만 아니라 이를 본인 스스로가 행할 의무도 부담함.
- 이에 따라 사용자와 근로자대표위원회는 기간제 근로자, 파견근로자 또는 사업 내에서 업무를 수행하는 수급인 소속 근로자가 사업의 복리후생시설 등의 이용에서 배제되지 않도록 해야 함.¹³⁶⁾
- 사용자가 반복적으로 평등대우원칙에 위반하는 경우, 근로자대표위원회 또는 사업 내에 조합원인 근로자가 있는 노동조합은 독일 사업조직법 제23조 제3항에 따라 사용자에게 일정 행위를 중지, 행위실행의 수인 또는 행위의 실시를 명할 것을 노동법원에 신청할 수 있음.
- 사용자가 확정력 있는 법원의 판단에 의해 부과된 행위의 중지 또는 행위실행의 수인의무에 반하는 경우에, 신청에 의해 노동법원은 사용자에게 사전 경고 후 각 위반행위를 이유로 한 질서금을 선고함.
- 사용자가 기판력 있는 법원의 판단에 의해 부과된 행위를 실행하지 아니하는 경우에, 신청에 의해 노동법원은 강제금을 통해 사용자가 행위를 실행하도록 할 것을 선고할 수 있음.

135) Körner, Flexicurity in atypischen Arbeitsverhältnissen, 2006, S. 49.

136) Hamann, in: Schüren/Hamann, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 2010, § 14 Rn. 220.

- 신청권자는 근로자대표위원회 또는 사업 내에 조합원인 근로자가 있는 노동조합이다. 질서금과 강제금의 상한은 10,000유로임

5. 독일 직무급 임금체계를 통한 사내하도급 근로자 보호¹³⁷⁾

- 독일의 단체협약시스템은 산업별 단체협약으로 특징 지워져 왔고, 임금결정은 전통적으로 산업별 단체협약(Flächentarifvertrag)의 핵심적인 영역에 속하며, 산업별 단체협약시스템 하에서는, 산업 전체에 걸쳐 모든 근로자에게 통일적인 근로조건이 적용되는 것이 통상적. 다만, 1990년대 중반 이후 산업별 단체협약이 약화되는 경향을 보이고 있음.
- 상당수의 산업 분야에서는, 산업별 단체협약과 기업별 단체협약이 혼재하는 양상을 보이고 있음.
- 공공 에너지공급에 대하여는 특별한 형태의 기업별 단체협약성격의 단체협약이 적용되고 있고, 민간부분에 대하여는 산업별 단체협약이 적용됨.
- 의료분야의 경우에도 산업별 단체협약과 기업별 단체협약이 병존. 병원에 대하여는 우선 공공서비스분야의 단체협약, 그 밖에 민간병원의 단체와 체결한 단체협약이 적용되는가 하면, 개별 민간병원에 대하여 기업별 단체협약이 적용되는 모습을 보이고 있음.
- 기업별 단체협약이 주를 이루는 산업 분야로는 전통적으로 산업별 단체협약이 체결되지 않았던 산업 분야로 주로 민영화 절차를 밟기 이전 국가사업에 속했던 산업분야, 예컨대, 철도, 우편, 통신 분야의 경우에는 기업별 단체협약이 전형적인 모습을 보이고 있음.
- 그럼에도 불구하고 독일에서의 집단적 임금결정시스템으로는 산업별 단체협약이 여전히 전통적으로 우세함.
- 전통적인 산업분야라 할 수 있는 금속·전자 산업, 철강 산업, 화학 산업, 통합 서비스노조(ver.di)가 단체교섭을 주도하는 공공부문, 서비스분야 등에서는 산업별 단체협약에 의해 임금결정이 이루어지고 있음.
- 독일 금속산업에 종사하는 근로자는 산업별 단체협약에 의한 직무급 임금체계

137) 이하의 내용은 안주엽외(2014), 『산업과 고용구조 정상화를 위한 정책연구과제』, pp.432-439의 내용을 참고·요약한 것이다.

의 적용을 받고 있음.

- 자동차, 전자 등 금속 산업별 단체협약의 적용을 받는 근로자의 기본급은 각 근로자가 수행하는 직무가치에 의해 결정되며 직무가치는 직무평가에 의해 결정됨.
- 독일 금속산업 바덴-뷔템베르크 지역에 체결된 단체협약에서는 각 평가 요소에 대해 각 근로자를 평가하여 점수를 부여하고, 이를 합산하여 정해진 점수에 대해 임금 등급을 부여하는 방식으로 이루어짐.
- 단체협약에서는 현업근로자와 사무직 근로자를 하나의 임금체계에서 평가하여 기본급을 산정하며, 기본급의 산정등급은 총 17개로 구성되어 있음.

○ 산업별 임금기본협약에서는 임금기본협약에서 정한 절차에 따라 각 사업장에서 이를 적용하는 절차와 관련된 규정을 두고 있음.

- 산업별 단체협약에 따른 직무급 임금체계에서는 사업 내 각 직무에 대한 직무평가 및 임금등급 분류의 적정성을 검토할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 것이 필수적이라 할 수 있는데, 이를 위해 산업별 단체협약에서는 각 사업 내에서는 임금등급분류위원회(Eingruppierungskommission)를 설치하도록 함.
- 임금등급분류위원회는 사업 내에 직무평가 및 임금등급 분류를 담당하는 노사 동수의 위원으로 구성됨.
- 임금등급분류위원회의 위원은 사용자와 근로자대표위원회(Betriebsrat)가 각각을 대표하는 위원을 지명함.
- 임금등급분류위원회는 사용자와 근로자 측을 대표하는 각 3명의 위원으로 구성하되, 근로자 측을 대표하는 위원 중 최소 1명은 근로자대표위원이어야 한다. 위원 수를 조정하는 것은 가능.
- 임금등급분류위원회는 임금등급분류가 이루어지지 않은 사업 내 직무, 신규 또는 변경된 직무에 대한 임금등급 분류, 임금등급분류에 대한 재검토 등의 역할을 수행.

○ 사용자는 각 직무에 대한 임금등급분류 결정에 앞서 임금등급분류위원회에 자료를 제시하여 잠정적인 임금등급분류를 통지.

○ 임금등급분류위원회의 일방 당사자는 8주가 경과하기 전에 이에 대해 이의를 제기할 수 있음.

- 이 기간 중에 이의가 제기되지 않는 경우에는 해당 직무에 대한 임금등급분류가 확정됨.
- 한편, 임금등급분류위원회의 일방 당사자가 이의를 제기하는 경우, 임금등급분류에 대한 최종 결정이 있기까지는 사용자가 행한 잠정적인 임금등급이 적용됨.
- 최종 결정된 임금등급의 결과와 잠정적으로 결정되었던 임금등급이 다른 경우에는 임금등급분류위원회에 통지된 시점에 소급하여 최종 결정된 임금등급이 적용됨.
- 이에 반해 최종 결정된 임금등급이 이전에 통지되었던 임금등급보다 낮게 분류된 경우에는 새로이 결정된 임금등급은 결정이 있는 날로부터 적용됨.
- 임금등급분류위원회의 일방 당사자의 이의제기에 의해 해당 직무에 대한 임금등급에 대해 재차 협의를 진행하였으나 이에 대한 합의가 이루어지지 않는 경우, 단체협약당사자를 대표하는 전문적 지식이 있는 자를 추가하여 확대 임금등급분류위원회가 구성됨.
- 확대 임금등급분류위원회에서 협의를 진행하였으나 과반수이상의 의견이 이루어지지 않는 경우, 일방 당사자의 신청에 의해 중재위원회(Schiedsstelle)가 설치됨.
- 중재위원회는 확대 임금등급분류위원회 위원과 위원장으로 구성되며, 위원장은 단체협약의 당사자가 사전에 정한 인원풀에서 추첨으로 선발함.
- 한편, 사용자는 중재위원회를 대신하여 확대 임금등급분류위원회에서 추첨으로 결정하도록 정할 수 있음.
- 이 규정은 최소 2년간 적용되어야 하며, 근로자대표위원회의 동의가 있어야만 변경 가능.
- 임금등급분류위원회의 결정, 확대 임금등급분류위원회의 결정, 중재위원회의 결정이 있는 경우 임금등급분류절차는 종료됨.
- 한편, 근로자도 자신이 담당하는 직무에 대한 임금등급분류에 대해 이의를 제기할 수 있음.
- 해당 직무에 대한 임금등급분류에 대하여 근로자의 이의제기가 있는 경우, 사용자는 이를 2개월 이내에 재검토하고, 그 결과를 서면으로 통보해야 함.

- 재검토결과에 대해 합의가 이루어지지 않는 경우에는 임금등급분류위원회에서 임금등급분류에 대한 재검토를 함.
- O 이와 같은 제도적 기반 하에 설정된 직무급 임금체계는 원하청관계에서도 통용되는 것이어서, 개별 기업의 사정에 따라 복리후생이나 상여금 등 부가적인 급부에 일부 차이가 발생할 수는 있지만 큰 틀에 있어서는 원하청간의 근로조건 격차가 심화되는 것을 막아주는 기능을 수행함.

Ⅲ. 주요 유럽 국가의 동향

1. 공급망 실사법 현황¹³⁸⁾

- O 다국적 기업의 노동인권 침해 문제가 국제적 문제로 대두되면서 다국적 기업의 노동인권 보호책임을 강화하는 논의가 진행되기 시작함
- O 개도국에서의 노동착취로 비판받던 다국적 기업들은 기업의 사회적 책임(CSR)을 통해 개도국의 노동인권을 제고하기 위한 시도를 시작
- O CSR은 기업이 주주 이익 극대화를 극복하고, 이해관계자(stakeholder)인 근로자, 환경, 지역사회, 소비자 등의 요구에 대응하는 것으로, 다국적기업은 CSR을 수용하여 행동강령(code of conduct)을 마련하여 개도국의 노동인권 제고
- O CSR의 실천적 지침으로 개발된 ISO 26000은 기업과 세계 각국의 전문가 의견을 수렴한 가이드라인으로 인권, 노동, 공정거래, 지역사회의 참여 등을 중요한 사회적 책임의 영역으로 제시
- O 다국적 기업이 진행한 CSR 활동은 일부 성과가 있기는 했지만, 그 한계도 명확한 편이었음
 - CSR은 법적 강제성과 법적 구속력이 없어 이를 위반하는 행위에 대한 이행 수단이 확보되어 있지 않았고, 또한 CSR은 기업의 자발적인 활동에 기댈 수밖에 없다는 한계가 있었음

138) 이진우(2023), “노동인권 제고를 위한 새로운 노력 - EU 회원국의 공급망 실사법, EU의회의 공급망 실사 지침을 중심으로 -”, 『세계지역연구논총』 제41집 2호, pp.4-6의 내용을 기반으로 작성되었음.

- 한편, 2011년 UN은 기업과 인권에 관한 이행 원칙(UNGP)을 채택하였고, UNGP은 글로벌 공급망에서 발생할 수 있는 인권침해에 대하여, 국가가 인권을 보호할 의무, 기업의 인권 존중 책임, 적정한 피해 구제 등 위한 31개의 원칙으로 구성되어 있으며, 아동노동, 환경 피해가 없는 사회·생태적 공급망을 위한 최소 요구사항을 규정
 - 국제적 차원인 UN이 기업의 인권 의무를 최초로 명문화하고 인권 존중 책임을 확인하고 강화할 수 있는 방법들을 제시하였다는 점에서 의의가 있음
- 한편, 2011년 OECD의 다국적 기업 가이드라인을 통해 공급망에서의 노동인권 보호를 도모하고자 하였음
 - OECD 다국적 가이드라인(OECD Guidelines for Multinational Enterprises)은 채택 이후 6차례 개정이 있었고, 가이드라인의 효과적인 이행과 실천을 위해 2018년 OECD 기업책임경영을 위한 실사 지침(OECD Due Diligence Guidance: For Responsible Business Conduct)이 시행되고 있음.
- ILO는 다국적 기업 및 사회정책에 관한 3자 선언(ILO's Tripartite of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy)을 채택하였음
 - 이 선언은 다국적 기업이 세계인권선언과 UN총회가 채택한 국제조약과 ILO헌장의 존중하고, 아동노동을 금지하며, 개도국 노동자의 인간다운 삶을 위해 노동임금, 근로조건, 사회보장을 제공하기 위한 노력의무를 부과하고, 국제적 안전보건 기준의 채택을 규정하고 있음
- UN과 OECD, ILO 등이 행한 활동은 다국적 기업이 활동 중에 존중해야할 인권 목록과 자발적인 이행방안을 제시하고 있으며 그 이행에 대한 모니터링은 NGO의 감시 또는 검증 절차를 통해 도모하는 것을 공통점을 하고 있음.
- 그러나 UN과 OECD, ILO이 제정한 기준이나 지침은 법적 강제성과 구속력이 없고, 다국적 기업의 의무 준수와 이행을 자발성에 기초하는 것으로 실효성에 한계가 있을 수밖에 없었음

2. EU 공급망 실사의무 지침¹³⁹⁾

- 이와 같은 실효성 문제를 극복하기 위해 유럽의회, EU 이사회 및 EU 집행위는 2023.12.14. “기업의 지속가능한 공급망 실사지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)(이하, 공급망 실사지침) 최종안에 합의한 바 있음.
 - 이는 2020년 4월 유럽연합(EU) 집행위원회가 공급망 실사법 수립 계획을 발표한 이후 3년간의 논의를 통해 진행.
- 공급망 실사지침은 기업경영 활동으로 초래되는 인권 및 환경에 대한 실제적·잠재적 부정적 영향에 대해 기업 스스로 식별·예방·완화하고 정보를 공개하도록 의무를 부과하는 것을 주요 내용으로 함.
- 유럽연합의 공급망 실사지침은 UN, OECD의 기업 실사지침은 기업에 구속력을 담고 있지 않은 한계를 극복하고자 자국의 기업, 역내 기업에 실사의무를 부과하여 글로벌 공급망을 가진 다국적 기업이 공급망에 참여하는 해외지사, 공급업체, 하청기업에 대해 가지고 있는 영향력을 활용해 노동인권을 제고하고자 하는 것임.
- EU 공급망 실사지침은 EU 회원국 전체에 직접 적용되는 강력한 규범인 규정(regulation)은 아니지만, 유럽연합 회원국으로 하여금 이를 국내법으로 수용토록 하는 지침의 성격을 가지고 있음
- 공급망 실사지침은 기업의 경영활동 및 당해 기업의 공급망에 속한 기업들의 경영활동으로 초래될 수 있는 인권 및 환경에 대한 부정적 영향을 기업 스스로 확인하고 이에 대응하기 위해 실사의무를 부과하고 있으며, 의무 위반시에는 기업에 대해서는 행정제재 및 민사책임을 부과할 수 있도록 하고 있음
- 공급망 실사지침은 적용 대상 기업에 대한 ① 기업정책에 공급망 실사 의무 반영 ② 인권 및 환경에 대한 부정적 영향을 파악·평가 ③ 실질적·잠재적 영향의 예방·제거·최소화 ④ 피해구제절차 마련 및 유지 ⑤ 실사정책 및 조치 효과 모니터링 ⑥ 실사의무 이행내용 공개 등을 규정하고 있음
- 구체적으로 공급망 실사지침에 따르면, 적용 대상 기업은 기업정책에 포함되는

139) 이진우(2023), “노동인권 제고를 위한 새로운 노력 - EU 회원국의 공급망 실사법, EU의회의 공급망 실사 지침을 중심으로 -”, 『세계지역연구논총』 제41집 2호, pp.17-19의 내용을 기반으로 작성되었음.

공급망 실사정책에는 실사에 대한 회사의 접근방식, 근로자와 자회사가 준수해야 할 원칙을 규정한 행동강령, 실사를 수행하기 위한 절차 등이 포함되어야 함.

- 또한 공급망 실사지침에 의하면, 적용 대상 기업은 밸류 체인에 포함된 협력사와의 계약조항에는 협력사가 회사의 행동강령과 실행계획을 준수하도록 하는 내용이 포함되어야 하고, 협력사가 관계를 맺고 있는 다른 협력사에도 유사한 내용의 계약조항이 포함되도록 해야 하며, 하며 기업활동과정에서 발생할 수 있는 문제점을 식별하고 예방할 의무가 있음
- 그리고 적용 대상 기업은 협력사의 기업활동과정에서 초래된 부정적 영향을 완화시킬 수 없는 경우 협력사와의 거래를 일시적으로 중단하고, 단기간 내에 부정적인 영향 리스크가 완화될 가능성이 없다고 판단되는 경우 거래를 중단해야 함
- 적용 대상 기업이 실사의무 지침을 지키지 않아 피해가 발생하는 경우, 제재 조치를 부과하며 피해에 비례하는 민사상 손해배상 의무가 발생함
- 적용 대상 기업은 회사의 실사정책, 인권 및 환경에 미친 부정적 영향과 개선을 위해 취한 조치를 공시해야 하는 의무를 부담함
- 공급망 실사지침이 적용 대상이 되는 기업은 다음과 같음

	EU회원국	EU비회원국
그룹 1	· 임직원 500명 이상 · 전년도 회계 기준 세계 연간 순매출액 1.5억유로 이상기업	· 근로자 수 기준 미적용 · 전전년도 회계 기준 유럽 내 연간 순매출액이 1.5 유로 이상인 기업
그룹 2	· 임직원 250명 이상 · 전년도 회계 기준 세계 연간 순매출액 4,000만 유로 초과 ~ 1.5유로 이하인 기업 중 순매출액의 50%이상이 고위험섹터(섬유, 농수산물식품. 광업)기업	· 근로자 수 기준 미적용 · 전전년도 회계 기준 세계 연간 순매출액 4,000만 유로 초과 ~ 1.5유로 이하인 기업 중 순매출액의 50%이상이 고위험섹터(섬유, 농수산물식품. 광업)기업

3. 프랑스의 실사의무법¹⁴⁰⁾

- 프랑스는 다국적 기업이 지사, 자회사뿐만 아니라 하청업체까지도 실사의무를 이행하도록 함으로써 글로벌 공급망을 통한 사업을 운영하면서 발생할 수 있는 인권침해 등의 행위를 예방하고, 인권침해와 같은 손해가 발생하는 경우 법적 책임을 지도록 하는 실사의무법을 제정.
- 실사의무법은 ‘UN 기업과 인권 이행지침’에 규정된 기업의 인권준중 책임을 법제화 한 최초의 법률이고, 실사의무법은 단행법률로 제정된 것은 아니라 상법을 개정하는 개정법으로서 4개의 조항으로 구성되어 있음.
 - 기업의 인권실사의무를 상법에 편입하여 기업에 실사의무를 부과하고, 실사의무의 이행과 관련된 내용을 규정하고 있음.
- 실사의무법은 프랑스에 소재한 근로자 5,000명 이상을 고용한 대기업과 글로벌에서 10,000명 이상을 고용한 프랑스 기업에 적용.
 - 2회 연속된 회계연도 말에 실사의무기업과 프랑스 영토내에 주소를 두고 있는 자회사 중 최소 5,000명 이상을 고용하는 모든 기업, 또는 실사의무기업과 프랑스 영토 혹은 본사 위치와 관계없이 해외에 주소를 두고 있는 자회사 중 최소 10,000명 이상을 고용하는 모든 기업은 실사계획을 수립하고 실사의무를 효과적으로 이행해야 함.
- 실사의무법은 모회사가 자사의 사업 활동, 자사와 사업관계를 맺고 있는 협력업체와 공급업체의 인권 및 환경 영향을 확인하고 예방하는 실사를 수행하도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있음.
- 실사의무법에 따르면, 실사 계획에는 기업, 공급업체, 협력업체의 노동인권 침해, 산업안전보건, 환경 피해의 위험 등이 미칠 영향을 식별하고 예방하기 위한 적절한 방안이 포함된 실사계획과 연례보고서를 매년 보고할 의무를 부담함.
- 실사의무법에 의하면, 실사의무를 위반하는 기업의 경우 제재의 수단으로 이행명

140) 이진우(2023), “노동인권 제고를 위한 새로운 노력 - EU 회원국의 공급망 실사법, EU의회의 공급망 실사 지침을 중심으로 -”, 『세계지역연구논총』 제41집 2호, pp.12-14의 내용을 기반으로 작성되었음.

령과 민사상의 손해 배상이 적용됨

- 실사의무법에서 정하고 있는 실사 모니터링 계획과 연례보고서 공개 의무를 위반하는 경우 3개월 간 이행 기간을 유보하며, 이행 기간 경과 이후에도 모니터링 의무 계획을 보고하지 않는 경우, 최대 1천 만 유로의 벌금이 부과될 수 있음
- 실사 모니터링 의무의 불이행으로 손해가 발생할 경우, 벌금은 최대 3 천만 유로의 배상금이 부과될 수 있음
- 실사의무법에 따르면, 법에 따라 실사의무 감독을 받는 대상인 공급업체, 하청업체의 이해관계자도 손해배상을 청구할 수 있음
- 한편, 실사의무법은 적용 대상을 5000명 이상의 근로자를 고용하는 기업을 규정하고 있는데, 프랑스의 경우 직원 수를 파악할 수 있는 공공데이터가 없는 관계로 적용하는데 한계가 있다는 지적이 제기되고 있다고 함
- 그렇지만 실사의무법은 기존의 노동인권 제고 방안보다 실효적인 구제수단을 규정하고 있다는 점, 자국기업뿐만 아니라 역외기업, 자국기업의 해외지사, 하청기업에도 노동인권에 대한 실천 감독 및 실사에 대한 일정한 의무를 부과하고 있다는 점에서 의의를 인정받고 있음

4. 독일 공급망 실사법¹⁴¹⁾

(1) 입법 배경

- 2019년 9월 64개의 시민단체연합으로 구성된 공급망실사법 이니셔티브는 다. 2012년 9월11일 파키스탄 Ali Enterprises 섬유공장에서 발생한 화재로 인한 사망 사고가 발생한 7주년을 기념하며, 독일 연방정부에 글로벌 공급망 내에서 인권과 환경기준을 준수하기 위해 독일 기업에 법적 의무를 부과해야 한다는 성명을 발표하고, 독일 총리에게 탄원서를 제출
- 한편, 독일 연방정부는 UN의기업과 인권에 관한 이행원칙(UNGPs)을 구현하기 위해 2016년부터 2020년까지 이행할 ”기업과 인권을 위한 국가행동계획(Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte : NAP)을 채택

141) Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG

- NAP은 UNGPs에서 제시된 원칙을 이행하기 위한 방안으로 인권실사에 대한 규정을 포함하였지만, 실행에 있어 구속력이 없는 기업의 자발적 참여를 기대하는 내용이었음
- 독일 정당은 NAP의 이행 결과를 2020년 상반기까지 모니터링하여 이를 이행하고 있는 기업의 이행률이 50%에 미만인 경우 입법화를 추진하는 것으로 합의
- 두 차례의 모니터링 결과 NAP 이행률은 20% 미만으로 확인되었고, 이에 따라 공급망 실사법을 제정하는 절차가 진행되었음

(2) 입법 목적

- 공급망 실사법은 글로벌 공급망 하에서 강제노역 및 아동노동 금지와 같은 국제적 규범이 정하고 있는 최저한의 인권이 보장되지 않은 상황을 개선하여 이들 노동에 종사하는 자의 기본적 인권을 개선하기 위한 법률임

(3) 주요 내용

1) 적용범위

- 공급망 실사법은 법적 형태와는 관계없이 2023년 1월 1일부터 상시 근로자 3,000명 이상의 기업에 적용. 외국에 파견된 근로자는 근로자 수에 합산.
- 공급망 실사법은 독일뿐만 아니라 일부 외국 기업에도 적용되고, 2024년 1월 1일부터는 상시 1,000명 이상인 기업에 적용됨(법 제1조).

2) 공급망의 정의와 범위

- 공급망 실사법이 의미하는 공급망은 “국내외에서 원자재 취득부터 판매까지 모든 단계에 자기기업과 직접적인 그리고 간접적인 거래처 기업에서의 경제활동까지 모두 포함”됨(법 제2조 제5항).
- 한편, 공급망 실사법 제2조 제6항에서는 자기 기업의 활동 범위를, 제7항과 제8항은 직접적 그리고 간접적 공급업체의 활동 범위를 별도로 정의.
- 공급망 실사법 제2조 제6항에서는 자기 기업의 활동 범위는 “사업 목표 달성을 위한 기업의 모든 활동이 포함된다”고 규정.

- 이에 따라 국내외에서 수행되는 지 여부와 관계없이 제품 및 서비스의 생산 및 개발을 위한 모든 활동이 포함됨.
- 그리고 직접 공급업체는 “기업 제품의 생산 또는 관련 서비스의 제공 및 사용에 필요한 공급품의 공급 또는 서비스 제공을 위한 계약의 파트너”이며(법 제2조 제7항), 간접 공급업체는 “직접 공급자가 아닌 기업으로 해당 기업의 제품을 생산하거나 관련 서비스를 제공하고 사용하는 데 필요한 공급을 하는 기업”(법 제2조 제8항)을 의미.

3) 공급망 실사법에 따라 보호되는 위험

- 보호되는 법적 지위
 - 공급망 실사법 제2조 제1항의 보호되는 법적 지위(제2조 제1항)에 대하여는 동 법 부록 제1호에서 제11호에 제시된 협약이나 규약과 관련된 인권임.
 - 부록에서는 ILO의 핵심 협약 8개(제87호, 제98호, 제29호, 제105호, 제100호, 제111호, 제138호, 제182호)와 최근 채택된 ILO 협약 제29호의 2014년 의정서 그리고 2개의 국제규약(시민적, 정치적 권리에 관한 1964년 국제규약과 경제적, 사회적, 문화적 권리에 관한 1966년 국제규약)을 열거하고 있음.
- 인권 위험
 - 공급망 실사법 제2조 제2항에서는 공급망에서 위반을 식별하기 위한 기준이 되는 금지 사항 12가지, 즉, 일반적으로 발생하는 11가지 인권침해 사례와 포괄 규정 형태인 1가지를 기술하고 있음
 - 이에 따르면 부속서 제1호부터 제11호 협약이나 규약과 관련된 강제노동 고용 금지, 노예노동 금지, 15세 미만 아동노동 금지, 결사의 자유 방해 금지, 적정 임금뿐만 아니라 산업안전보건 의무가 이에 포함됨.
- 공급망 실사법은 환경 위험에 대한 보호와 관련해 다음과 같이 규정하고 있음
 - 공급망 실사법은 제2조 제2항에 명시된 인권 위험을 초래할 수 있는 금지 사유 목록에 환경 문제를 다루는 특별조항이 포함되어 있음(법 제2조 제2항 제9호). 이에 따르면 5가지 환경 침해, 토양 훼손, 수질오염, 대기오염, 소음공해, 과도한 물 소비가 생계유지에 필요한 천연자원의 악화, 식수나 위생 시설에 대한 접근

근성의 악화 또는 건강의 악화를 초래하는 경우를 이를 이 법에서 의미하는 인권 위험으로 봄

- 한편, 공급망 실사법은 법 제2조 제3항에서 위반을 파악하기 위한 기준이 되는 금지 사항 8가지를 제시하고 있으며, 이 중 어느 하나에 대한 위반이 실제적 상황에 근거해 충분한 개연성을 가지고 있는 상태를 환경 관련 위험으로 정의하고 있음.

4) 실사 의무

○ 실사 의무의 기본원칙

- 공급망 실사법 제3조 제1항에서는 “이 법의 적용을 받는 기업이 특정 인권 및 환경 실사 의무를 준수하도록 요구하고 있고, 적절한 방식으로 실사 의무를 이행”하도록 규정.
- 이와 관련하여 공급망 실사법은 적용 대상에 해당하는 기업이 구체적으로 취해야 할 실사 의무의 세부적인 조치를 제4조부터 제10조에서 규정하고 있음

○ 실사 의무의 구체적인 내용

- 위험관리: 이 법의 적용을 받는 기업은 실사 의무를 준수하기 위해 적절하고 효과적인 위험관리 시스템을 구축해야 하며, 적절한 조치를 통한 위험관리는 모든 관련 사업 과정에 내재되어 있어야 함(법 제4조 제1항). 또한 이 법의 적용을 받는 기업은 인권 책임자를 임명하는 등 기업 내에서 위험관리를 모니터링 할 책임 있는 자가 정해지도록 보장해야 하고, 최고 경영진은 적어도 1년에 한 번 책임자의 업무에 관한 정보를 정기적으로 보고받아야 함(법 제4조 제3항).
- 위험분석: 이 법의 적용을 받는 기업은 위험관리의 일환으로 자체 사업 및 직접 공급업체에서 인권 및 환경 관련 위험을 파악하기 위해 공급망 실사법 제5조 제2항에서 제4항에 정한 적절한 위험분석을 실시해야 함. 이 법의 적용을 받는 기업이 직접 공급업체에 대한 실사의무의 요구사항을 회피하기 위해 직접적인 공급업체와의 관계를 남용적으로 형성하거나 또는 우회적인 행위가 이루어지는 경우 간접적인 공급업체를 직접적인 공급업체로 간주함(법 제5조 제1항). 이 법의 적용을 받는 기업은 위험분석을 연 1회 실시해야 하나 신제품, 프로젝트 또는 신사업 분야의 도입으로 공급망에서 현저하게 변화되거나 대폭 확대된 위험

상황이 예상될 경우 위험 분석은 수시로 실시해야 함(법 제5조 제4항).

- 예방조치: 이 법의 적용을 받는 기업이 공급망 실사법 제5조에 따른 위험분석을 통해 위험을 확인한 경우, 기업은 공급망 실사법 제6조 제2항 내지 제4항에서 정한 적절한 예방조치를 지체 없이 취할 의무가 있음(법 제6조 제1항). 이 법의 적용을 받는 기업은 인권 전략에 관한 원칙선언을 채택해야 하며, 경영진은 원칙선언을 공표해야 함. 원칙선언에는 공급망 실사법 제6조 제2항 제1호 내지 제3호의 요소가 포함되어야 함(법 제6조 제2항). 이 법의 적용을 받는 기업은 원칙선언에 포함된 인권전략의 준수 여부를 검증하기 위한 위험기반의 통제조치 구현과 같은 적절한 예방조치를 강구 해야함(법 제6조 제3항). 이 법의 적용을 받는 기업은 직접 공급업체를 선정할 때 인권 및 환경 관련 기대치의 고려, 기업의 경영진이 요구하는 인권 및 환경 관련 요구사항을 준수하고 공급망에 따라 적절하게 대처할 것을 직접 공급업체가 계약으로 보증, 제2호에 따라 직접 공급업체와 계약 보증을 실현하기 위해 연수 및 계속적 교육의 실시 및 직접적 공급업체의 인권전략 준수를 검증하기 위해 적절한 계약상의 통제조치 합의 및 이러한 조치는 위험을 기반으로 적절한 예방조치를 실시해야 함(법 제6조 제4항).
- 구제 조치: 이 법의 적용을 받는 기업은 자기 분야 또는 직접 공급업체의 책임 하에 인권 또는 환경 관련 의무 위반이 발생했거나 임박했다고 판단하는 경우 즉각적으로 적절한 개선 조치를 취해야 함. 이러한 조치는 위반을 방지하거나 중지하거나 유해한 영향을 최소화하도록 합리적으로 계획되어야 함(법 제7 제1항). 이 법의 적용을 받는 기업이 가까운 장래에 직접 공급업체의 위반행위를 중단할 수 없는 경우, 그러한 위반을 종료하거나 최소화하도록 설계된 계획을 수립하고 실행해야 함(법 제7조 제2항). 다만, 이 법의 적용을 받는 기업은 다음과 같은 조건이 동시에 충족되는 경우에만 직접 공급업체와의 사업 관계를 종료할 의무가 있음. ①보호되는 법적 이익을 중대하게 위반한 경우, ②개선 계획이 예측된 기간 내에 상황을 시정하지 않은 경우, ③기업이 이용할 수 있는 다른 보다 온건한 수단이 없으며, 예를 들면 업종 전반의 이니셔티브를 통해 공급업체에 대한 영향력을 높이는 것이 효과적이지 않은 경우(법 제7조 제3항 제1문)가 이에 해당. 한편, 국가가 이 법의 부속서에 열거된 협약 중 어느 하나라도 비준을 하지 않았거나 그것을 국내법으로 전환하지 않았다는 사실만으로 거래관계를 종료해야 할 의무가 발생하는 것은 아님.

- 고충처리: 공급망 실사법 제8조 제1항에서는 이 법의 적용을 받는 기업이 적절한 내부 고충처리절차가 실시될 수 있도록 구체적으로 배려해야 할 의무를 규정. 또한 공급망 실사법 제9조 제1항에서는 간접적 공급업체의 경제 활동으로 인권 또는 환경 위험 또는 의무 위반이 발생할 수 있으므로 개인이 이를 통지할 수 있도록 제8조에 따른 고충처리절차를 정비해야 할 의무를 기업에게 부과하고 있음.
- 문서작성의무와 보고의무: 공급망 실사법 제3조에 따른 실사 의무의 이행에 대해 이 법의 적용을 받는 기업은 지속적으로 문서를 작성해야 하며, 작성된 문서는 작성일로부터 최소 7년간 보관해야 함(법 제10조 제1항). 이 법의 적용을 받는 기업은 직전 회계연도의 실사 의무 이행에 관한 보고서를 매년 작성해야 하고, 해당 회계연도 종료 후 4개월 이내에 기업 웹페이지에 이 보고서를 무료로 공개해야 함(법 제10조 제2항). 다만, 사업이나 영업상의 비밀은 보장됨(법 제10조 제4항)

5) 특별대표소송

- 공급망 실사법 제11조 제1항에서는, 비정상적으로 중요한 제2조 제1항의 보호되는 법적 지위를 침해받은 자는 그 권리를 재판에서 주장하기 위해 국내 노동조합이나 비정부기구(NGO)에게 소송추행에 대한 권한을 허용할 수 있다고 규정.
- 노동조합이나 NGO가 공급망에서 영향을 받는 당사자를 대신해 그들의 이름으로 독일 법원에 소송을 제기하는 것을 가능하게 함으로써 독일 기업에 대한 소송제기를 용이하게 하기 위한 것임.
- 소송대표자가 될 수 있는 자는 독일에 소재한 NGO나 노동조합에 한정됨.

6) 행정관청의 조치

- 공급망 실사법에 따른 행정조치는 연방경제수출통제국(Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle, BAFA)이 담당함.

7) 공공조달계약 참여 제한

- 공급망 실사법은 과태료를 부과받은 경우 공공조달계약 참여 제한을 규정(공급망 실사법 제22조 제1항).

- 확정적으로 과태료 처분을 받은 기업은 부정경쟁방지법 제125조에 따라 자기해소(Selbstreinigung)가 증명될 때까지 부정경쟁방지법 제99조와 제100조에서 정한 위탁자의 공급위탁, 건설위탁 또는 서비스위탁계약 체결 참여가 제한됨.
- 참여 제한 최대기간은 3년임.

(4) 공급망 실사법이 보호하는 인권위험의 내용과 의미

- 아동노동 금지(취업자의 최저연령)(공급망 실사법 제2조 제2항 제1호)
- 18세 미만 아동의 위험작업의 금지(공급망 실사법 제2조 제2항 제2호)
- 강제노동 금지(공급망 실사법 제2조 제2항 제3호)
- 노예제 금지 (공급망 실사법 제2조 제2항 제1호)
- 산업안전보건 보장(공급망 실사법 제2조 제2항 제5호)
 - 공급망 실사법 제2조 제2항 제5호가 적용되는 산업안전보건 의무에는 사업장, 작업장 및 작업도구의 제공 및 유지보수(관리)에 있어 명백히 불충분한 안전기준 화학적, 물리적 또는 생물학적 물질에 노출되지 않도록 하기 위한 적절한 보호조치의 부재, 특히 근무시간 및 휴식시간 측면에서 부적절한 작업 조직을 통한 과도한 신체적, 정신적 피로를 방지하기 위한 조치 부족, 또는 근로자에 대한 불충분한 교육과 설명 등이 포함
- 결사의 자유 보장(공급망 실사법 제2조 제2항 제6호)
- 고용에 있어서 차별금지 (공급망 실사법 제2조 제2항 제7호)
 - “동일노동에 대한 동일임금”이 고용에 있어서 차별금지의 대표적인 사례에 해당함
- 적정임금 보장(공급망 실사법 제2조 제2항 제8호)
 - 공급망 실사법에 따르면, “적정임금이라 함은 적어도 적용될 법률에 따라 결정된 최저임금이며, 그렇지 않은 경우에는 고용지역의 법률에 따라 산정된다”고 표현되고 있음
 - 법문에서 “적어도”라고 표현하고 있기 때문에, 최저임금이 낮은 경우에 적정임금은 최저임금을 초과하는 금액에 해당할 수도 있음

- 환경변화에 따른 인권침해 보호(공급망 실사법 제2조 제2항 제9호)
- 강제퇴거 및 자연적 생활터전의 박탈 금지(공급망 실사법 제2조 제2항 제10호)
- 민간 또는 공공 보안 인력의 위탁 및 사용 금지(공급망 실사법 제2조 제2항 제11호)
- 제1호에서 제11호에 규정된 금지사항의 적용을 받지 않는 그 밖의 행위는 특히 중대하고 명백한 인권침해의 원인이 될 수 있는 행위를 금지(공급망실사법 제2조 제1항 제12호)

(5) 검토

- 공급망 실사법에서 보호하고자 하는 인권 위험은 ILO나 UN에서 정한 핵심협약 및 규약에서 보호하는 국제적으로 승인된 인권의 침해 발생으로부터의 보호를 의미하는 것임
- 이에 따라 공급망 실사법에서 규정하고 있는 인권이 침해되는 경우에는 이와 동시에 ILO 핵심협약 위반 및 국제규범 위반이 문제됨
- 임금과 관련하여 공급망 실사법에서는 적정임금의 보장을 규정하고 있고, 이와 관련하여 “적어도”라는 표현을 통해 최저임금이 낮은 수준인 경우에는 이를 상회하는 임금이 될 수 있는 여지를 열어두고 있기는 하지만 적정임금이라 함은 적용 가능한 법률에 따른 최저임금을 의미함
- 산업안전보건과 관련해서도 공급망 실사법에서는 취업자의 안전보건 침해가 일어나지 않도록 안전보건 관련 법령의 준수를 요구하는 것이고 이를 넘어서는 추가적인 조치에 대해 요구하는 것으로 이해되지 않음
- 이러한 점을 고려할 때, 원청이 하청업체의 근로자의 현행 법령이 정하는 바와 별도로 적정임금이나 안전보건 등을 보장할 의무를 인정하기는 어렵다고 판단됨. 다만, 하청근로자의 근로조건 개선 도모를 위해 원하청 노사협의회에서 도급, 용역 또는 위임계약의 금액 또는 단가의 적정 수준을 협의하고 추가적인 안전보건 등을 의제로 하는 것은 필요하다고 할 수 있음

4장. 상생의 노사관계 구축을 위한 방안 검토

I. 원하청 상생의 법적·경제적 근거 또는 필요성

1. 이론적 근거¹⁴²⁾

○ 기업이 외주화(outsourcing)의 두 가지 유형

- 기업이 일정한 업무를 외주화할 경우 크게 납품형 분업과 업무수행형 분업의 두 가지 유형으로 구분할 수 있음. 제작물 공급계약인 납품형 분업에서는 불공정거래의 문제가 발생할 수 있지만 원청 사업주와 하청 근로자 간에 노동법적 규제관계가 형성될 가능성은 거의 없음.
- 하지만 업무수행형 분업은 도급의 대상이 원청기업의 업무이므로 외부(하청) 근로자가 원청기업의 생산 공정 등에 투입되고 도급 대상인 특정 작업을 수행하게 됨.
- 업무수행형 분업의 경우 해당 업무에 따라서는 아예 외부(하청) 근로자가 원청회사로 들어와서 도급업무를 수행하기도 하며(사내하청), 대규모 생산 설비가 요구되면서도 분리 조달이 어려운 사업장이나 시장 상황에 민감하게 반응하는 사업장에서 흔히 이루어짐(예: 조선업, 철강업 등).

○ 업무수행형 분업의 인력활용 문제

- 업무수행형 분업형 도급에서는 도급인인 원청기업의 근로자 역할을 수급인인 하청기업이 하게 됨. 또한 수급인이 외부 기업이라고는 하지만 도급 업무를 실제 수행하는 것은 직접 노무를 제공하는 수급인인 하청기업 근로자들임.
- 원청 기업의 입장에서 보면, 근로계약 관계를 맺지 않고도 필요한 인력을 확보할 수 있게 되는 것과 같은 효과가 있음. 이 경우 외견상으로는 ‘파견근로자 보호 등에 관한 법률’에 따라 일정한 규제를 받는 근로자 파견의 경우와 다르지 않아 보임.
- 따라서 근로자파견과 도급의 경우에는 외주화가 불가피한 경우라도 근로자의

142) 권혁·김기선, 사내하도급 근로자 보호방안, 일자리기획단, 2017

상품화 위험을 내포하고 있다는 점에서 양자의 신중한 구별이 필요함. 만약 노동법적 구별이 무력해진다면 도급을 통한 근로계약 관계의 소멸을 초래할 위험이 있기 때문임.

○ 업무도급에 대한 노동법적 규제의 필요성

- 도급은 원칙적으로 노동법의 규제 대상이 아니며 기업 간 거래의 공정성은 경제법의 규제 대상임.
- 하지만 업무의 수행과정에서 원하청 근로자 간 유기적 협력관계가 불가피한 상황이 벌어지게 되고, 특히 원하청 관계가 주로 비용절감을 목적으로 확대되는 현실에 따라 노동시장 내부의 건전성이 훼손되고 있음.
- 원하청 관계의 근로조건 등에 있어서 격차를 완화할 필요가 크며 새로운 노동법적 규제대상 영역으로 나타남.
- 원청 기업에서 업무수행 공동체의 일원으로서 하청 근로자가 겪는 고충 등에 관한 문제에 대해서 원청 기업과 하청 기업 및 근로자 간에 소통할 수 있어야 함.

○ 장소적 공통성과 근로조건 간의 밀접성에 따른 업무도급 관계에서 원청의 배려의무 확장의 법이론적 근거

- 하청 기업 근로자라도 원청 기업의 사업장에 투입됨에 따라 근로장소와 관련한 원청의 지시나 규율에 따라야 함. 근로시간 특히 시업과 종업시각, 초과근로시간 등의 경우에는 원청 기업의 결정사항이 하청 기업 근로자에게 영향을 미치는 것이 현실임.
- 업무수행 과정에서의 감시나 검사, 업무가 지시대로 수행되고 있는지, 업무 수행속도, 업무에 요구되는 복장, 기자재 사용 시 안전수칙 준수 여부, 음주나 흡연 금지, 사업장 출입 절차, 주차장 이용수칙 준수 등의 경우에도 원청 기업 사업장에서 근무를 수행함에 따라 그 영향을 받게 됨.
- 근로장소와 관련된 근로조건 사항은 근로장소를 지배하는 원청 기업의 사용자에게 의해 유지·개선될 수 있음. 이와 관련한 문제 발생 시 하청 근로자가 직접 원청 사용자에게 시정 등을 요구하는 것이 바람직함.
- 이러한 한도에서 근로장소의 제공자인 원청 기업의 사용자와 하청 근로자 간의 특별한 사회법적 보호관계 당사자로서의 지위가 인정되어야 할 것임.

- 원청 기업과 하청 근로자 간 장기적 노무제공 관계, 전속적 원하청 관계 등에 따른 배려의무 확대라는 측면과 함께, 집단적 노사관계법 체계에서 원하청 관계를 보면 원청의 역할 영역이 더 확대될 수 있음. 노사협의제도의 실질적 기능을 확보하면서 단체교섭과는 구분되는 것을 전제로 원하청을 아우르는 공동협의회 제도를 모색하는 것을 검토할 필요가 있음.

2. 원하청 임금 격차 완화 필요성

○ 원하청 관계와 기업규모간 임금격차 실태 및 완화 방안

- 안주엽 외(2015)에 의하면,¹⁴³⁾ 2013년 기준 원청 기업 근로자의 시간당 임금이 100일때, 1차 하청 기업 근로자는 53.9, 2차 하청 기업 근로자는 51.4에 불과한 것으로 조사됨.
- 2017. 6월 월임금총액 기준 조사에서도 원청 기업 근로자가 100일때, 1차 하청 기업 근로자는 63, 2차 하청 기업 근로자는 61.2 수준에 머물고 있음.
- 위와 같은 임금격차에는 원하청 관계 자체에 의한 순임금격차가 존재하며, 여기에 기업규모, 산업, 근속연수, 학력, 성, 연령 등 다른 요인들의 차이도 가중되어 하청 기업 근로자 임금수준이 원청 기업의 근로자의 절반에 불과한 것으로 나타남.
- 기업규모에 따른 지나친 임금격차가 경제발전에 걸림돌로 작용할 수 있을 정도로 심화되고 있어 이에 대한 대책이 필요함. 대기업 협력업체의 임금수준이 상대적으로 너무 낮으면 이러한 협력업체들이 우수한 인력을 확보하기 어려울 것이고 이러한 인력 확보의 어려움은 해당업체의 제품 품질 그리고 더 나아가 기술 경쟁력에까지 영향을 미칠 수 있음. 하청 기업의 품질수준은 원청 기업의 품질 수준에도 영향을 미칠 수 있으며 따라서 수출 중심의 우리나라 대기업의 해외 수출 경쟁력에도 영향을 미칠 수 있음.
- 일본의 대표적인 자동차 기업인 도요타는 2010년 미국에서 가속페달 결함으로 인해 차량 230만대에 대한 리콜(이후 전세계적으로 900만대 이상 리콜)을 실시하였고, 이 품질문제는 도요타 4차 협력업체의 품질불량 문제에서 시작된 것으로 알려짐.
- 우리나라 대기업들도 이러한 협력업체의 품질문제의 중요성을 인식하고 있으며,

143) 안주엽 외, 산업과 고용구조 정상화를 위한 정책과제(원하청 관계를 중심으로), 한국노동연구원, 2015

이에 따라 삼성전자에서는 협력업체에 대한 기술자문을 지원하고 있으며, 현대자동차의 경우 자동차부품산업진흥재단이라는 별도의 기관을 통해 협력업체들에 대한 기술 및 품질에 대한 지원을 실시하고 있음.

- 하청 기업에 대한 이러한 기술 및 품질에 대한 지원도 필요하지만 하청기업의 임금수준이 어느 정도 수준의 인재들을 수급할 수 있을 정도로 유지되는 것이 더 근본적인 대책이 될 것임. 하청 기업이 기술 및 품질 활동을 실제로 수행할 수 있는 우수인력을 확보하지 못하면 기술 및 품질 수준을 장기적으로 유지하기 어려울 것임.¹⁴⁴⁾
- 임금격차를 완화하는 방안으로서 임금인상률 조정(금융, 보건의료, 금속 등 산별노조, 비정규직에 대해 연대임금 전략 채택 단체교섭 사례, 대중소기업, 특히 원하청 기업 간 연대임금 전략, 임금을 중심에 두고 거꾸로 단가(용역대금)를 조정해가는 방법), 상여금과 복리후생 격차 축소(공동근로복지기금 및 공동(연대)기금 조성, 장기근속 유인, 교육훈련 실시), 일터혁신(공정기술 혁신, 숙련·기능 향상, 생산관리 제고, 인적자원개발, 평생학습체계 구축) 등을 제안함(조성제 외(2018) 참조).

○ 불공정거래 관행을 폐지하고, 원하청 간 상생협력 구축이 필요함

- 공정한 하도급 거래 질서를 확립하는 것은 건전한 비즈니스 생태계를 구축하여 산업발전에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음. 다만, 하청 기업의 지급능력 개선이 반드시 하청 기업 근로자의 임금인상을 통해 임금격차 축소로 이어진다는 보장은 없음. 낙수효과의 복원을 위해서는 원하청 기업간 공정거래와 함께 적극적인 상생협력을 위한 정책이 함께해야 함을 의미함. 원하청 거래 관계의 공정화를 양극화 극복을 위한 필요조건이라고 한다면, 충분조건을 채우기 위한 별도의 노력이 강구되어야 하며, 이를 위해 원하청 상생협의회가 일정한 기능과 역할을 수행할 수 있음(안주엽 외(2015) 참조).

3. 원하청 동반성장 및 상생협력을 위한 경제적 필요성

- 최지형 외(2016)에 의하면 대기업도 중소기업과의 동반성장을 추진하지 않으면 결국 자신의 생존기반의 약화를 초래할 수 있음. 대기업의 단기적인 이윤극대화 는 대·중소기업간 기술고리의 기업생태계를 깨어버릴 수 있지만, 기업생태계의

144) 조성제 외, 소득불평등과 임금격차 해소를 위한 전방위적 제도개선 방안, 한국노동연구원, 2018.

를 속에서 부품업체들을 키움으로써 부가가치 생태계의 고리가 복원되면 생태 비즈니스 시스템은 더욱 건강해질 것임.¹⁴⁵⁾

- 동반성장백서(동반성장위원회, 2015)는 동반성장의 개념에 대해 “일반적으로 대기업과 중소기업의 협력을 통해 윈윈(win-win)하는 성장방식이라고 할 수 있고, 성장과 분배를 동시에 추구하고 경쟁과 협력을 함께 중시하는 개념으로 설명하며, 결국 동반성장은 성장과 분배를 동시에 중시하고, 공정한 거래로 협력을 통해 상호 윈윈(win-win)하는 경제성장”이라고 정의하고 있음.
- 대기업도 중소기업과의 동반성장을 추진하지 않으면 결국 자신의 생존기반의 약화를 초래할 수 있음. 대기업의 단기적인 이윤극대화는 대·중소기업간 기술고리의 기업생태계를 깨어버릴 수 있지만, 기업생태계의 틀 속에서 부품업체들을 키움으로써 부가가치 생태계의 고리가 복원되면 생태 비즈니스 시스템은 더욱 건강해질 것임.
- 대기업이 혁신역량을 보유하고 있는 중소기업을 발굴하고 지원함으로써 장기적으로 기업생태계를 형성하며 지속 가능한 성장기반을 구축해 가는 것이라고 할 수 있음

II. 원하청 격차 해소 관련 정책적 대안의 검토

1. 제도적 방안 검토

- 우리 노동시장의 고질적인 문제인 과도한 격차를 해소 및 시정하는 일은 시급하고도 중요한 일이고, 이에는 개별 기업이나 사업에서 과도한 격차를 해소하기 위한 개선을 위한 원청사업주의 역할이 중요
- 원하청 근로자의 임금 등 근로조건 격차를 해소 내지 줄이기 위해서는 원청이 사내 하도급 근로자의 산업안전보건, 교육훈련, 복리후생, 성과 배분에 대한 적극적인 지원이 요청
- 이에 따라 원하청 노사가 원하청노사협의회를 통해 산업안전보건, 교육훈련, 복리후생, 성과 배분 등에 대해 논의할 수 있도록 이에 대한 제도적 근거를 마련할

145) 최지형 외, 대기업과 중소기업의 기술협력 및 동반성장을 위한 정책방안 연구, 산업통상자원부, 2016

필요가 있음. 또한, 원하청 상생을 위한 원청의 지원 등이 불법파견 등 불필요하고 소모적인 법적 분쟁의 원인이 되지 않도록 이를 명확히 하는 제도 정비가 필요. 기업이나 고용 형태와 관계없이 직무의 가치에 따른 동일한 보상을 받을 수 있도록 일정한 지역 특정 업종에서 기업 단위를 넘는 다양한 상생협의를 활성화할 수 있도록 하는 방안도 검토 가능

- 특히, 원하청 상생협의회 효과 및 그 설치·운영 확대 현황 등을 감안하여 협의회의 설치 및 운영을 자율적으로 할 수 있도록 법률에 근거 규정을 둘 필요가 있음. 이를 위해 중·장기적인 관점에서 법 개정을 준비할 필요가 있음.
 - 이와 관련하여 근로복지기본법은 해당 사업으로부터 직접 도급받은 업체의 소속 근로자의 복리후생 증진을 위한 사업을 위하여 둘 이상의 사업주가 공동으로 이익금의 일부를 출연하여 공동근로복지기금을 임의로 조성할 수 있는 공동기금제도를 규정하고 있음(법 제62조 및 제86조의2 참조).
 - 상생협의회에 관해서도 근참법 등에 위와 같은 규정을 참고하여 해당 사업으로부터 직접 도급받은 업체와의 상생협력, 공동 이익증진을 위한 협의를 위하여 둘 이상의 사업주(원하청 기업)가 공동으로 상생협의회(또는 노사공동협의회)를 설치·운영할 수 있다는 규정을 두는 방안이 검토될 수 있음.
- 동일한 작업공간에서 같거나 비슷한 업무를 수행하는데도 소속 기업에 따라 임금 등 근로조건 차이가 매우 큰 경우에는 노동시장의 건전성에 크게 저해할 수 있다. 근로계약의 당사자 즉 소속 기업이 다른 이상 임금 등 근로조건에 차이가 발생하는 것은 불가피하고 근로계약 당사자가 자율적으로 근로조건을 정했다면 이 자체로는 노동법상 문제가 있다고 보기는 어려움. 노동법상 직접적인 규제 대상이라고 하기는 어렵지만 임금 등 근로조건에 지나친 격차는 노동시장 이중구조 확대, 사회통합 저해 등의 심각한 사회경제적 부작용을 낳을 수 있음.
- 앞의 제3장에서 살펴본대로 예컨대 산업안전에 관해서는 사내하도급을 규제대상으로 하고 있고(산안법 제63조 도급인의 안전조치 및 보건조치, 제64조 도급에 따른 산업재해 예방조치, 제65조 도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등), 그밖에도 최저임금법(제6조 제7항) 및 근로기준법(제44조 도급사업에 대한 임금지급)에서 임금에 관한 원청기업의 노동법상 책임을 규정하고 있음.
- 최근 원청 근로자와 하청 근로자 사이의 임금 등 근로조건 격차 문제를 불합리한 차별의 문제로 이해하고 차별 해소 차원에서 원청 사용자에게 하청 근로자들로

조직된 노동조합과의 단체교섭 의무를 부과하는 방안이 모색되기도 하나, 원하청 근로자 사이의 임금 등 근로조건 차이는 노동법상 차별의 문제가 아니며, 격차 해소를 위해 노력하여야 하나 이는 단체교섭에 관한 노동조합 및 노동관계조정법을 전면 적용하는 방식으로 이루어질 수 없음.¹⁴⁶⁾

2. 노사 자율 원하청 상생협의회

(1) 노사 중심 정책 저변 확대에 중점

- 원하청은 일시적으로 업무 수행을 위해 다수의 회사 근로자들이 조직적으로 협력하는 관계이지 원하청 근로자가 하나의 회사와 근로계약관계를 맺은 것은 아님. 따라서 원하청 근로자 사이의 사회적으로 바람직하지 않은 지나친 임금 등 근로조건 격차를 정책적으로 개선할 필요가 있다는 차원에서 상생협의회제도를 논의하는 방안을 모색할 수 있을 것임.
- 원하청 상생·협력, 원하청 근로자 간 임금 격차 등의 문제점에 대해서는 법적 강제로 그 목적을 달성하기 어렵다는 점에서 상생협의회 설치·운영을 법적 의무로 정하여 규제하는 것은 적절하지 않은 점이 있는 것으로 보임.
 - 원칙적으로 상생협의회 설치·운영 또는 노사협의회의 초기업화는 법정 강제 사항이 될 수 없음. 자유시장경제의 기본원칙이 ‘사적 소유권 절대의 원칙’과 부합하지 않음.
- 현재 일부 공공기관에서 모자회사 노사공동협의회를 구성·운영하거나, 조선·철강 회사 등 일부 대기업을 중심으로 원하청 상생협력, 동반성장 차원에서 상생협의회를 자율적으로 운영하고 있는 실정인바, 상생협의회 저변 확대를 위한 가이드라인 제공, 정책적 지원방안 마련 등이 우선되어야 할 것으로 보임.
 - 상생협의회 설치·운영은 기업 및 근로자들의 자율적인 결정에 따르도록 해야 할 것임. 상생협의회제도의 적극적, 효율적 운영을 위해 적절한 제도적 지원사항을 마련하는 것이 필요함.

146) 권혁, 노동법 상 차별 금지 법리에 관한 소고, 노동법논총(제48집), 한국비교노동법학회, 2020. 20~24면 참조.

- 이와 관련하여 원하청 임금 격차 등의 문제는 도급 계약에 관한 문제이므로 하도급법, 상생협력법, 공정거래법 등 경제법 영역에서 다루어야 한다는 지적도 있으나, 이와 함께 원하청 간 참여와 협력을 통해 노사 공동의 이익을 증진하는 방안으로서 원하청 상생협의회 필요성도 증가하고 있는 현실을 부정할 수 없음.
- 원하청 간 불합리한 격차 해소 문제 등은 하도급 거래의 공정성에 관한 문제로만 국한되는 것은 아님. 원하청 간 임금 등 근로조건 격차 확대는 노동시장의 이중구조를 고착화·가속화하고, 사회 건전성을 약화시키는 문제를 일으킴. 원하청 근로자 사이의 근로조건 격차를 완화하고 원하청 기업이 상생할 수 있도록 집단적 노사관계, 개별적 근로관계, 공정거래, 상생협력 관점 등 종합적 접근을 통한 방안을 모색할 필요가 있음.
- 노동법은 노사관계, 근로계약 관계를 그 규제대상으로 함. 원하청 회사 각각의 노사관계에 대한 규제 외에 원청 회사 노사와 하청 회사 노사 간의 관계를 규율 대상으로 삼는 것이 가능한지가 문제될 수 있음. 다만, 위와 같은 목적을 달성하기 위해 원하청 근로자 간 불합리한 격차 해소 및 근무장소에 관한 원청의 배려 의무 측면에서 일정한 사안에 관해 원하청 노사 당사자의 자율적인 협의를 통한 문제 해결을 지원하는 정부정책을 실시하거나 또는 필요에 따라서는 관련 매뉴얼이나 가이드라인을 마련하는 방안이 적극적으로 검토되어야 할 실정임을 부인하기 어려움.

(2) 매뉴얼 또는 가이드라인 마련·제공

- 상생협의회가 갖는 적극적 기능 및 그 필요성에 불구하고, 현재까지 상생협회의 저변이 확대되지 못하고 있는 데에는 원청 기업과 하청 기업 근로자 사이에는 근로계약관계가 있지 않은 데 가장 큰 이유가 있으며, 주로 사용자측에서는 상생협의회가 자칫 단체교섭과 유사한 형태로 변형되어 운영될 경우를 우려하기도 하는 실정임.
- 이에 상생협의회 설치·운영은 각 기업의 자율적인 결정에 맡기는 것이 적절하며 정부는 정책적 지원 차원에서 다음 제3절의 주요 쟁점에 관한 검토 부분에서 살펴보는 바와 같이 그 조직, 구성, 위원 선출 등 필요한 내용에 관해 상생협의회

의 저변 확대를 위한 관련 매뉴얼 또는 가이드라인을 마련·제공 하는 방안이 적절함(아래 원·하청 상생협의회 가이드라인(안) 참조).

(2-1) 원·하청 상생협의회 가이드라인(안)

제1장 원·하청 상생협의회 기본원칙

1. 목적

산업 현장에서 원·하청 관계가 상생과 협력의 관계로 발전하기 위해서는 도급사업주와 수급사업주가 상호 협력하여 원·하청 근로자간 근로조건 격차의 현저한 격차를 해소하기 위해 노력하고 도급계약의 적정한 운영을 도모하여야 한다. 이 가이드라인은 원·하청 기업 근로자와 사용자의 참여와 협력, 수급사업주 소속 근로자의 근로조건 개선 등을 위해 도급사업주와 수급사업주가 노사 공동으로 설치하는 상생협의회 구성과 운영에 관한 사항을 제시함으로써 원·하청 근로자간 불합리한 격차 해소와 원·하청 기업의 경쟁력 강화 및 동반성장을 도모하기 위한 것이다.

2. 정의

- 가. “상생협의회”란 원·하청 기업 근로자와 사용자의 참여와 협력을 통해, 수급사업주 소속 근로자의 근로조건 개선 등 상호 이익 증진을 목적으로 도급사업주 소속 근로자와 사용자 및 수급사업주 소속 근로자와 사용자를 구성원으로 하는 자율적 공동협의체를 말한다.
- 나. “사내하도급”이란 명칭에 관계없이 도급사업주가 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 다른 사업주에게 맡기고 자신의 사업장(도급사업주가 제공하거나 지정한 경우로서 도급사업주가 지배·관리하는 장소를 포함한다. 이하 같다)에서 해당 업무를 이행하도록 하는 것을 말한다. 다만, 「파견근로자보호 등에 관한 법률」에 따른 근로자파견은 제외한다.
- 다. “도급사업주”란 사내하도급을 준 사업주를 말하며, “원청기업”이란 도급사업주의 사업 또는 사업장을 말한다.
- 라. “수급사업주”란 사내하도급을 받은 사업주를 말하며, “하청기업”이란 수급사업주의 사업 또는 사업장을 말한다.
- 마. “사내하도급 근로자”란 수급사업주가 사내하도급계약을 이행하기 위해 고용한 근로자를 말한다.

3. 적용대상

- 가. 상생협의회는 원청기업과 근로자 상시 30명 이상을 사용하는 하청기업을 대상으로

로 설치한다.

- 나. 상생협의회 규약에서 정하는 바에 따라 사내하도급 근로자 상시 30명 미만을 사용하는 하청기업, 사내하도급이 아닌 사외 하청기업을 상생협의회 조직대상에 포함할 수 있다.

4. 적용원칙

- 가. 상생협의회는 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 원·하청 기업 노사 대표가 실질적으로 참여하여 적극적으로 운영한다.
- 나. 상생협의회는 대화와 협의를 통해 사내하도급 근로자의 처우개선 등을 위해 노력한다.
- 다. 상생협의회는 원·하청 기업 소속 근로자 사이의 불합리한 격차를 완화·해소하고 이를 통해 원·하청 기업의 상생, 건전한 산업생태계의 성장을 도모한다.
- 라. 상생협의회는 단체교섭과 그 목적 및 배경, 당사자 등이 명확히 구분되므로 단체교섭과는 별개로 운영된다.

5. 각 주체의 의무

- 가. 도급사업주는 사내하도급 근로자의 처우개선 등을 위해 수급사업주 및 그 소속 근로자와 대화·협의를 하는 것이 원·하청 기업의 상생과 협력, 생산성 향상에 중요한 과제임을 인식하고 상생협의회가 적극적으로 운영될 수 있도록 노력한다.
- 나. 도급사업주는 상생협의회가 원활하게 운영되도록 회의 장소 제공 등 기본적인 편의를 제공한다.
- 다. 도급사업주와 수급사업주는 근로자를 대표하는 위원의 업무를 위하여 장소의 사용 등 기본적인 편의를 제공한다.
- 라. 수급사업주는 상생협의회가 설치·운영에 적극적으로 협력하며 도급사업주 근로자와 사내하도급 근로자 간에 근로조건에서 불합리한 격차가 발생하지 않도록 노력한다.
- 마. 도급사업주 소속 근로자대표는 상생협의회를 통해 사내하도급 근로자의 처우 개선이 이루어질 수 있도록 배려한다.
- 바. 수급사업주 소속 근로자대표는 상생협회의의가 갈등과 대립을 지양하고 원·하청 기업의 상생과 협력, 생산성 향상에 기여할 수 있도록 노력한다.

제2장 상생협회의의 구성 및 운영

1. 상생협회의의 구성

- 가. 상생협의회는 각 기업별 근로자와 사용자를 대표하는 각 1인의 위원으로 구성한다.

- 나. 근로자를 대표하는 위원은 해당 기업에 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 대표자로 한다. 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 직접·비밀·무기명 투표로 선출한 자로 하되, ‘근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률’에 따른 노사협의회가 설치되어 있는 경우에는 그 근로자위원의 대표자 1인으로 한다.
- 다. 사용자를 대표하는 위원은 해당 사업의 대표자 또는 그 대표자가 위촉하는 자로 하되, 대표자가 사용자를 대표하는 위원을 위촉할 때에는 해당 사업의 경영의사결정 및 인사노무관리에 관해 상당한 권한을 가지고 있는 자를 위촉하도록 한다.
- 라. 상생협의회에 의장을 두며 의장은 위원 중에서 호선하고, 근로자를 대표하는 위원과 사용자를 대표하는 위원 중에서 각 1명을 공동의장으로 할 수 있다.
- 마. 의장은 상생협의회를 대표하며 회의 업무를 총괄하고, 상생협의회를 소집하며 그 의장이 된다.
- 바. 근로자를 대표하는 위원과 사용자를 대표하는 위원 중에서 회의 기록 등을 사무를 담당하는 간사를 각 1명씩 둔다.
- 사. 상생협의회는 필요에 따라 실무협의회, 소협의회 등을 설치·운영할 수 있다.
- 아. 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있다. 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다. 위원은 임기가 끝난 후라도 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다. 근로계약관계가 종료 시에는 위원의 임기도 당연히 종료된다.
- 자. 위원은 비상임·무보수로 한다.
- 차. 사용자는 상생협의회 위원으로서의 직무 수행과 관련하여 근로자를 대표하는 위원에게 불이익을 주는 처분을 할 수 없다.

2. 상생협의회 운영

- 가. 상생협의회는 상생협의회규정에서 정한 바에 따라 반기별 또는 분기별 등으로 정기회의를 개최하며, 필요에 따라 임시회의를 개최할 수 있다.
- 나. 상생협의회 회의 결과는 상생협의회 의결로 비공개하기로 한 사항을 제외하고는 공개한다.
- 다. 상생협의회는 개최 일시 및 장소, 출석 위원, 협의 내용, 의결된 사항, 그 밖의 토의사항 등에 관한 회의록을 작성한다.
- 라. 상생협의회 위원은 상생협의회에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니된다.
- 마. 상생협의회는 조직과 운영에 관한 상생협의회규정을 제정하고, 상생협의회규정에는 위원 수, 근로자위원의 선출 절차와 후보 등록에 관한 사항, 사용자위원의 자격에 관한 사항, 위원이 근로한 것으로 보는 시간에 관한 사항, 회의 소집·회

가.그 밖에 상생협의회 운영에 관한 사항을 포함한다.

3. 상생협회의 협의사항

가. 상생협회는 원·하청 기업의 상생협력, 산업안전, 경영 및 공정 개선 지원, 고충 처리 등에 관한 사항에 대해 협의할 수 있다.

(필요할 경우 세부 협의사항을 예시할 수 있음)

나. 상생협회에서의 상생협회규정에서 정하는 바에 따라 자율적으로 협의사항에 대하여 정할 수 있다.

다. 원·하청 기업 근로자와 사용자는 상생협회에서 정한 사항을 이행하여야 한다.

4. 기타

가. 도급사업주는 상생협회에서 도급사업주 소속 근로자와 사내하도급 근로자 사이에 임금 등 근로조건 및 복리후생에서 불합리한 격차가 해소될 수 있도록 적극적으로 협력한다.

나. 수급사업주는 독립된 사업주로서 사내하도급 근로자의 채용·징계·근태관리, 작업배치·변경 및 업무상 지휘·명령권 등을 독자적으로 행사한다.

다. (행정관청은) 도급사업주가 상생협회의 협의 및 의결사항의 이행을 통해 도급사업주 소속 근로자와 사내하도급 근로자 사이에 임금 등 근로조건 및 복리후생에서 불합리한 격차가 해소될 수 있도록 하는 것은 불법파견의 판단요소로 보지 아니한다.

(3) 상생협회의 목적과 기능

(3-1) 상생협회의 목적

- 사회적·경제적 측면에서는 노동시장 이중구조 개선에 기여, 원하청의 상생·발전, 그리고 이를 통한 산업생태계의 성장과 발전
- 기업 측면에서는 노사관계 안정, 우수 협력업체 유지·양성, 기업의 생존 및 발전 기반 확대 및 기업경쟁력 강화
- 근로자 측면에서는 노동생활의 질 향상, 노동의 인간화, 실질적인 근로조건 향상 등을 목적으로 함.

(3-2) 상생협회의 기능 - 단체교섭과의 구분 및 노사협의회와의 유사점과 차이점

○ 단체교섭과의 구분

- 원청 기업과 하청 근로자 사이에는 근로계약관계가 존재하지 않음.
- 원청 회사에 하청 근로자의 근로조건에 관한 결정권한이 없음.
- 상생협회는 노동조합 조직 여부나 단체교섭과 구분되어야 함.
- 상생협회가 단체교섭으로 변형될 가능성을 우려해서 상생협회가 설치되지 않거나 설치되더라도 제대로 운영되지 않을 수 있으며, 상생협회가 원청 기업과 하청 근로자 사이의 확장된 또는 변형된 형태의 단체교섭 방식으로 진행된다면 그 실질적인 목적을 달성하기 어려울 것임.

[노사협의회와 단체교섭의 차이]

구분	노사협의회(근참법)	단체교섭(노조법)
목적	근로자와 사용자가 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 기업의 건전한 발전을 도모(제3조)	노동조합과 사용자·사용자단체 간에 근로조건의 결정에 관한 협상(제2조)
배경	노조 조직 여부와 관계 없음 쟁의행위를 수반하지 않음	노조가 있음을 전제로 함 교섭 결렬 시 쟁의행위 가능
당사자	근로자위원과 사용자위원(제6조)	노동조합과 사용자·사용자단체(제29조)
과정	사용자의 보고·설명(제22조)사항, 의결사항, 협의사항의 의결(제21조)	단체협약의 서면 작성(제29조, 제31조)
대상	노사 공동 이익에 관한 사항	근로조건의 유지·개선에 관한 사항
비고	개념적으로 구분되나 실무상 노사협의회와 단체교섭이 엄격히 분리되지 않고 중복되기도 함	

[노사협의회회의 협의, 의결, 보고 사항]

구분	협의 사항(제20조)	의결 사항(제21조)	보고 사항(제22조)
범주	-생산성 향상 -근무·인사제도 -고충처리 및 복지증진	-교육훈련·능력개발 기본 계획 수립 -복지시설·기금	-경영정보 -근로자의 요구사항

		-노사 공동기구	
이행 의무	-신의성실의 원칙에 따른 협약 의무 -노사 각 과반수 출석과 출석위원 2/3이상의 찬 성으로 의결 가능	-협의회에서 의결할 의무 -의결사항의 공지	-사용자위원 보고의무 -근로자의원 자료제출 요 구권
주요 내용	-생산성 향상·성과 배분 -채용·배치·교육훈련· 해고-고충처리 -안전보건·작업환경 -인사·노무 제도 -작업시간·휴게시간 -근무제도·작업수칙 -신기술·작업공정 개선 -종업원지주제·직무발명 -복지증진 -모성보호·일/가정 양립 -성희롱 예방 -기타 노사협조 사항	-교육훈련·능력개발 계 획 -복지시설 설치·관리 -사내근로복지기금 설치 -고충처리위원회에서 해 결되지 않은 사항 -노사공동위원회 설치	-경영계획 및 실적 -분기별 생산계획 및 실 적 -인력계획 -기업의 경제·재무 상황 -근로자의 요구사항
위반 효과	-협의회에서 의결한 사항 미이행시 1,000만원 이 하 벌금	-협의회에서 의결한 사항 미이행시 1,000만원 이 하 벌금	-보고·설명 불이행으로 근로자위원의 자료제출 요구에 대해 미이행시 500만원 이하 벌금

* 이상준 외, 공공기관 참여형 노사관계 도입방안, 한국노동연구원, 2021.

○ 기존 노사협의회와의 차이 및 상생협의회의 의의

- 하청 근로자들의 처우 개선 문제가 사회적으로 지속 제기되고 있으나, 원하청 노사 간 상반된 이해관계 조율을 위한 협의체는 현재 마련되어 있지 않은 상황임.
- 사업(장) 단위의 노사협의회는 근참법에 규정되어 있으나 이와 달리 원하청을 포함하는 복수 기업의 노사가 참여하는 상생협의회 또는 노사공동협의회는 현행법 상 근거 규정이 없음.
- 사업(장) 단위를 초월하여 원하청 노사의 참여와 협력을 지향하며, 원하청 근로자 간 임금 등 근로조건 격차 해소를 도모한다는 점에서 기존 노사협의회와는 차이가 있음.
- 상생협의회는 원하청 사이의 노사관계에 관한 문제를 다루는 기구가 아니며, 주

로 하청 근로자의 이익증진(근로조건 개선) 및 원하청 기업의 경쟁력 강화를 위해 원하청의 상생협력과 동반성장을 위한 방안에 관해 논의하여 원하청 상생협력을 통한 공동이익의 달성을 추구하는 협의기구라는 점에서도 기존 사업(장) 단위로 설치되는 노사협의회와는 차이가 있다고 할 것임.

Ⅲ. 상생협의회 도입·운영 방안 관련 주요 쟁점에 대한 검토

1. 조직과 구성

(1) 상생협의회 도입 범위

○ 30인 이상 기업 대상

- 상생협의회가 기존 노사협의회와는 차이가 있다는 점에서 반드시 근참법 상 노사협의회 설치 대상인 30인 이상 사업(장)을 그 조직대상으로 제한할 필요가 있는 것은 아니지만, 현실적으로 사업(장)에서 노사협의회 운영 경험이 없는 소규모 하청 기업의 경우 운영상 한계가 있을 것이므로 노사협의회 의무 설치 대상을 참고하여 정하는 것이 적절하다고 보임. 다만, 상생협의회가 자체적으로 30인 미만의 하청 기업을 참여토록 할 수 있음.

○ 사내 원하청 단위 구성 원칙

- 하나의 사업(장) 내에서 도급이 이루어지는 경우 그 원하청 기업(해당 사업으로 부터 직접 도급받는 기업)을 상생협의회의 조직대상으로 함.
- 상생협의회가 근무장소를 같이 하는 업무공동체 내에서의 격차, 갈등 해소, 소통 차원이라는 점에서 사외하도급, 납품업체, 다단계 하청은 제외하되, 상생협의회 자율적으로 이들 기업까지 조직대상으로 정하는 것은 가능함.

(2) 상생협의회 구성

○ 기업별 근로자위원·사용자위원 각 1인으로 구성

- 원하청 각 기업별 근로자와 사용자를 대표하는 각 1인의 위원으로 구성함을 원칙으로 함. 다만, 상생협의회가 예컨대 각 기업별 직원 수에 따라 상생협의회

위원 수를 달리 정하는 등 자체적으로 합리적인 범위에서 위원 수를 추가하는 것도 가능.

○ 원하청 4자 구성 원칙

- 원하청 기업별 근로자위원·사용자위원 등 4자 구성 원칙 외에 원청기업 소속 위원과 하청기업 소속 위원 또는 근로자위원과 사용자위원을 반드시 동수로 구성해야 할 필요성은 낮다고 봄.
- 노사협의회는 “근로자와 사용자가 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 기업의 건전한 발전을 도모하기 위하여 구성하는 협의기구”를 말함(근참법 제3조제1호). 노사협의회는 3인~10인의 노사 동수의 위원으로 구성되며, 의결 또는 협의 사항에 대해 근로자위원·사용자위원 각 과반수의 출석과 출석 위원 2/3 이상의 찬성으로 의결할 수 있음.
- 이에 비해 상생협의회는 “원청과 하청이 상생과 협력을 통하여 원하청 근로자의 복지증진과 원하청 기업의 건전한 발전을 도모하기 위한 협의기구”라 할 수 있을 것임.
- 상생협의회는 특히 하청 노사의 이익증진, 고용여건 개선 및 경쟁력 강화를 위해 원하청의 상생협력과 동반성장을 위한 방안을 협의하는 기구라고 할 것임. 주로 하청 노사의 고충처리, 원하청 상생협력을 통한 공동이익의 달성을 추구하는 협의기구로서 기존 노사협의회제도와는 어느 정도 차이가 있음.
- 상생협의회 논의사항 중 반드시 의결이 필요한 사항을 제도적으로 규정하기는 어려운 점, 상생협의회에서 협의 안건에 대해 자율적으로 의결을 할 수 있으나 이와 같은 경우 그 의결은 주로 하청기업 노사의 원청에 대한 요청사항에 대해 원청기업이 이를 수락(승낙)하는 형식인 경우가 많을 것이라는 점 등에 비추어 보면, 상생협의회 위원 구성 시 원하청 4자 구성 외에 노사 동수 구성, 원하청 노사 4자 동수 구성이 반드시 요구되는 것은 아니라고 보임.

(3) 상생협의회 위원 선임·선출 방법 등

○ 위원의 선임·선출

- 사용자를 대표하는 위원(사용자위원)은 해당 사업(장)의 대표자 또는 그 대표자가 위촉하는 자로 함. 다만, 대표자가 사용자위원을 위촉할 때에는 해당 사업

(장)의 경영의사결정 및 인사노무관리에 관해 상당한 권한을 가지고 있는 자를 위촉하는 것이 바람직함.

- 근로자를 대표하는 위원(근로자위원)은 해당 기업에 근로자 과반수로 조직된 노동조합(과반수 노동조합)이 있는 경우 그 노동조합의 대표자, 과반수 노동조합이 없는 경우 근로자들이 직접·비밀·무기명 투표로 선출한 자로 하되, 해당 기업에 근참법에 따른 노사협의회가 설치되어 있는 경우에는 그 근로자위원 중 대표자를 상생협의회 근로자위원으로 함.

○ 참조: 근로복지기본법의 공동근로복지기금협의회 구성에 관한 규정

- 근로복지기본법 제86조의4(공동근로복지기금협의회의 구성) ① 공동기금법인은 기금의 운용에 관한 주요사항을 협의·결정하기 위하여 공동근로복지기금협의회(이하 “공동기금협의회”라 한다)를 둔다.

② 공동기금협의회는 각 기업별 근로자와 사용자를 대표하는 각 1인의 위원으로 구성한다. 이 경우 근로자를 대표하는 위원은 제55조제2항을 준용하여 선출하고, 사용자를 대표하는 위원은 해당 사업의 대표자 또는 그 대표자가 위촉하는 사람이 된다.

- 근로복지기본법 제55조(복지기금협의회의 구성) ② 근로자를 대표하는 위원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 근로자가 선출하는 사람이 된다.
- 근로복지기본법 시행령 제39조(근로자위원의 선출) ① 법 제55조제2항에 따라 근로자를 대표하는 위원(이하 “근로자위원”이라 한다)은 근로자의 직접·비밀·무기명 투표로 선출한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우: 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 선출하는 사람을 근로자위원으로 선출
2. 사업의 특성상 부득이하다고 인정되는 경우: 작업 부서별로 근로자 수에 비례하여 근로자위원을 선출할 선거인(이하 이 호에서 “위원선거인”이라 한다)을 선출하고 위원선거인 과반수의 직접·비밀·무기명 투표로 근로자위원을 선출

② 근로자위원의 선출 절차, 후보자의 등록 및 자격은 복지기금협의회의 결정에 따른다.

○ 참조: 산업안전보건법의 도급에 따른 산업재해 예방 조치로서 안전 및 보건에 관한 협의체 구성에 관한 규정

- 산안법 제64조(도급에 따른 산업재해 예방 조치) ① 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영 (이하 생략)

③ 제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영, 작업장 순회점검, 안전보건교육 지원, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.

- 산안법 시행규칙 제79조(협의체의 구성 및 운영) ① 법 제64조제1항제1호에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체(이하 이 조에서 “협의체”라 한다)는 도급인 및 그의 수급인 전원으로 구성해야 한다.

○ 의장(노사 각 1인씩 공동의장 선임 가능) 및 간사

- 상생협의회에 의장을 두며 의장은 위원 중에서 호선함. 근로자위원과 사용자위원 중에서 각 1명을 공동의장으로 할 수 있음. 원청기업 소속 위원과 하청기업 소속 위원 중에서 각 1명을 공동의장으로 할 수 있음(최대 4명까지 공동의장 호선 가능).
- 의장은 협의회를 대표하며 회의 업무를 총괄하고, 협의회를 소집하며 그 의장이 됨. 의장은 회의 개최 7일 전까지 회의 일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보함.
- 근로자위원과 사용자위원 중에서 회의 기록 등을 사무를 담당하는 간사를 각 1명씩 둔다.

○ 상생협의회 내부에 자체적인 실무협의회, 소협의회 등 설치·운영 가능

- 상생협의회 협의 안전 등 필요에 따라 관련 기업 근로자위원·사용자위원이 참석하는 실무협의회, 소협의회를 설치·운영할 수 있음.

(4) 상생협의회 위원 임기·신분 등

○ 임기

- 위원의 임기는 3년으로 하되, 연임 가능. 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 함. 위원은 임기가 끝난 후라도 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당함(노사협의회 임원 임기에 관한 근참법 제9조 참조).
- 근로계약관계가 종료 시에는 위원의 임기도 당연히 종료됨.

O 신분 등

- 위원은 비상임·무보수로 함. 위원의 상생협의회 출석시간과 이와 직접 관련된 시간으로서 상생협의회규정으로 정한 시간은 근로한 시간으로 봄. 사용자는 상생협의회 위원으로서의 직무 수행과 관련하여 근로자위원에게 불이익을 주는 처분을 할 수 없음(노사협의회 위원의 신분에 관한 근참법 제9조 참조).

2. 의제 및 협의사항

(1) 의제 및 협의사항 선정의 원칙

O 단체교섭과의 차이

- 상생협의회는 노동조합 및 쟁의행위와는 관련 없이 원하청 기업 노사 모두의 협력과 상생, 그리고 원하청근로자 사이의 임금 격차 해소 등을 도모하는 협의기구로서의 기능을 함.
- 따라서 상생협회에서의 협의는 단체교섭과 구별되며, 특히 하청근로자의 근로조건과 직접 관련된 사항은 협의사항에서 제외하도록 함. 다만, 실무상으로는 그간 노사협의회 운영 과정에서도 단체교섭 사항과 노사협의회 논의 사항의 중복·중첩 문제가 지속적으로 제기되어온 점에 비추어 보면, 상생협회에서도 이와 같은 문제가 반복될 여지가 있음.
- 일부 부작용 발생 우려에도 불구하고, 상생협회에서의 원하청 노사의 자율적인 협의를 통해 위와 같은 상생협회의 목적을 달성하기 위한 노력과 개선이 이루어진다면 상생협회의 의의를 찾을 수 있을 것으로 봄.
- 아울러 부작용의 최소화를 위해 상생협회는 노동조합의 활동이나 단체교섭과 관련이 없다는 점, 상생협회에서의 협의사항에 대한 합의 또는 의결은 협의회 자율에 맡겨져 있으며 그것이 강제되지는 않는다는 점, 협의사항에 대한 합의나 의결 사항은 원하청 노사 모두가 준수하여야 하나, 합의나 의결이 이루어지지

않더라도 단체행동이나 쟁의행위 등을 하지 못한다는 점 등을 명시하도록 함.

(2) 상생협력, 산업안전, 경영 및 공정 개선지원, 고충처리 등

○ 상생협의회 의제 및 협의사항(예시)

- 아래와 같이 상생협력, 산업안전, 경영 및 공정 개선 지원, 고충처리 등 4가지 의제에 대해 세부 협의사항을 제시할 수 있음. 만약 향후 정부의 관련 지침 제정 시나 법령 개정이 있을 경우, 위 4가지 포괄적 의제에 관한 내용만을 규정하고 세부 협의사항은 각 기업별 실정에 따라 상생협의회규정 등에서 정하는 방법도 고려될 수 있음.
- 아래 세부 협의사항은 예시로서 여기에 기재된 사항에 대해 반드시 협의해야 한다는 의미는 아니며, 상생협의회 자체적으로 구체적인 실정에 따라 협의사항을 선정하여 논의하는 것도 가능함.

의제	세부 협의사항(예시)
상생협력	· 공개 가능한 범위의 원하청 장·단기 경영계획 및 경영실적과 전망, 분기별 생산계획과 실적, 기업 경제적·재정적 상황 등 경영정보 공유¹⁾ · 하도급 대금 결제조건(지급수단·금액·기간 등)(하도급법 제13조의3에 따라 '23.1월부터 공시), 하도급 단가 설정 등 관련 공정거래 질서 확립을 위한 제안 · 성과급 배분 등 원하청 근로자 간 이익 공유를 위한 제안과 같이 임금·복리후생 개선 등 격차 완화를 위한 개선 과제에 관한 사항²⁾ · 식당·휴식시설 이용 등 복리후생시설의 적정한 이용과 보장에 대한 사항³⁾ · 하청근로자에게 직접 영향을 미치는 근로시간, 교대제 변경에 관한 사항⁴⁾ · 임금체불·사회보험료 체납 방지 등 기본적 근로조건 보호를 위한 방안 제안
산업안전	· 산업재해 위험이 있는 장소, 산업재해 예방을 위해 필요한 조치, 작업장 위험요소 제거 등 산업안전·보건 조치 안내 및 제안 등
경영 및 공정 개선 지원	· 근로자 채용·배치, 작업능률향상을 위한 교육 등 인사노무관리 기법 공유 · 원청의 직무·숙련 중심 임금체계 개편 등 경영상 경험 공유·제안 · 하청 경쟁력 제고를 위한 공정·기술·정보 공유, 계약 이행보증 면제 등 방안 논의 · 하청근로자의 전문역량 강화를 위해 필요한 교육·연수의 지원에 관한 사항

고충 처리 등	· 업무환경에 대한 불만, 직장 내 성희롱, 부당한 처우 등 고충해결을 위한 원청의 협조 등 적절한 방안 제안 · 동종 또는 유사 업무를 수행하는 원하청 근로자 간 처우 등에 있어 불합리한 차별이 발생하지 않도록 하기 위해 필요한 정보공유·협력사항 · 직장 내 감시체계의 설치에 관한 사항
---	---

- 주1) 도급계약 관련 자료 및 정보 제공은 예를 들어 인건비 책정, 계약기간, 계약갱신조건, 도급 업무의 내용 및 범위, 도급 업무의 수행방식, 그 밖에 수급인 근로자의 임금 등 근로조건에 영향을 미칠 수 있는 사항이 해당됨.
- 주2) 임금 격차 해소에 관한 사항 관련 상생협의회는 상기한대로 단체교섭과는 구별되므로 구체적인 임금액(수준)에 관한 논의가 아닌, 임금제도적 측면 협의(예: 성과이익 공유, 직무가치 평가와 적정 임금 수준 연구 등)를 말함. 이와 같은 협의를 통해 상생협의회 자율적으로 적정 도급대금 조정(인상)에 관한 협의도 가능함.
- 주3) 복리후생 개선에 관한 사항은 식당 등 시설 이용 뿐만 아니라 상생협회의 협의에 따라서는 공동연대기금 조성, 상여금 또는 특별성과급 지원, 공동사내근로복지기금 조성(학자금 지원 등) 등도 포함될 수 있음.
- 주4) 근무장소가 원청기업의 사업장으로 동일하고 원청의 업무 진척 상황에 따라 하청의 업무량, 근무시간이 직접 영향을 받는 경우 원청의 근로시간 또는 교대제 변경에 따라 하청 근로자의 근로시간, 휴게, 휴일이 연동되어 변경될 수 있으므로 근로시간 또는 교대제 변경에 관한 사항에 대해서도 상생협의회에서 협의가 가능함.

3. 협의 및 의결 여부

- 상기한대로 상생협의회는 원·하청 상생협력을 위한 자율적 협의기구이므로 관련 의제는 협의사항이며 협의사항의 세부 범위에 대해서도 상생협의회 자율에 맡기는 것이 적절하고, 협의사항에 대해서도 그에 대한 의결이나 합의에 이를 의무가 있지 않다고 할 것임.
- 다만, 상생협의회에서 자율적으로 의결 또는 합의할 수 있으며, 원하청 노사 등 상생협의회 참여한 모든 당사자는 상생협의회에서 의결·합의된 사항을 성실히 이행하여야 함.
- 상생협력의 구체적인 실행을 위해서는 현실적으로 원청 기업 노사의 양보와 결단이 필요하다는 점 등을 감안하면, 상생협의회에서의 의결은 일정한 의결정족수를 따로 정하는 방식보다는 원칙적으로 상생협의회 위원 전원의 찬성으로 의결하는 것이 적절하다고 보임.
- 의결 사항의 효력 및 이행방법 관련, 상생협의회 의결사항의 효력에 대해서는 단

체협약과 같은 규범적 효력을 부여하기는 어렵고, 법정 사항도 아니므로 위반 시 형사처벌이 적용되지 않으며(만약 향후 법제화될 경우에는 별도의 검토가 필요함), 구체적 사안에 따라 계약 사항의 이행의무가 있을 것으로 생각됨(위반 시 채무불이행책임 부담).

4. 그 밖의 상생협의회 운영에 관한 사항

○ 상생협의회규정

- 상생협의회 조직과 운영에 관한 규정(상생협의회규정)을 제정하고, 상생협의회규정에는 위원 수, 근로자위원의 선출 절차와 후보 등록에 관한 사항, 사용자위원의 자격에 관한 사항, 위원이 근로한 것으로 보는 시간에 관한 사항, 회의 소집·회기·그 밖에 상생협의회 운영에 관한 사항을 포함함(노사협의회규정에 관한 근참법 제18조 및 같은법 시행령 제5조 참조)
- 상생협의회규정을 제정하거나 변경할 경우에는 상생협의회 의결을 거쳐야 함(위 협의사항에 관한 의결 절차 참조).

○ 상생협의회 회의

- 상생협의회는 자율에 따라 상생협의회규정에서 정한 대로 반기별 또는 분기별 등으로 정기회의를 개최하고 필요에 따라 임시회의를 개최할 수 있도록 함.
- 근참법 제12조제1항은 노사협회의의 경우 3개월마다 정기적으로 회의를 개최하도록 하고 있으나, 상생협의회는 이와 같은 정기회의의 개최 주기에 대해서 협의회규정에서 반기별(연 2회) 또는 분기별(연 4회) 등 자율적으로 정하도록 하는 것이 적절하다고 생각됨.

○ 상생협의회 회의결과 공개, 회의록 작성

- 상생협회의 의결로 비공개하기로 한 사항을 제외하고는 그 회의 결과를 공개하며, 상생협의회 개최 일시 및 장소, 출석 위원, 협의 내용, 의결된 사항, 그 밖의 토의사항 등에 관한 회의록을 작성하도록 함(근참법 제16조 및 제19조 참조).

제5장 결론

- 우리 노동시장은 임금, 복지 등 근로조건이 매우 좋은 대기업 중심의 1차 노동시장과 그렇지 못한 중소기업 중심의 2차 노동시장이 서로 분리되어 있는 이른바 노동시장의 이중구조가 고착되어 있음.
 - 노동시장 이중구조는 지난 수십 년간 압축성장의 산업화 시대를 거치면서 수출 주도형 글로벌 대기업 중심의 산업구조, 대기업 원청회사와 하청회사 간의 긴밀한 협력 구조, 대기업 중심의 노동조합과 조직화되지 못한 중소기업 근로자, 그리고 대기업 원청의 리스크로 작용하는 노사관계 법제와 이를 회피하기 위하여 조성된 불합리한 노사관계 관행 등이 상호 작용한 결과물이라고 할 수 있음.
 - 노동시장 이중구조는 대중소기업 임금 소득 격차 확대를 초래하고 중소기업의 성장 저하는 물론 불공정에 민감한 청년세대의 불만으로 이어져 사회통합을 저해하고 있을 뿐만 아니라 노사갈등을 구조화·복잡화시키는 법적 분쟁이 빈발하여 법적 안정성을 위협하는 요인이 되고 있음.
- 노동시장 이중구조의 원인은 매우 다양한데, 가장 큰 원인은 산업 경제 구조적 요인으로서 대중소기업 간 생산성 차이가 확대되어 대중소기업 간 불공정거래가 장기간 지속되고 있다는 점이라고 할 수 있음.
 - 다른 한편으로는 파견법과 같은 경직적인 노동법 규제(파견 대상 업무의 제한 등 경쟁국에 비해 너무 많은 규제를 담고 있어 사실상 효율적 활용이 어렵다는 점)와, 하청협력업체에 대한 원청의 협력과 지원을 불법파견으로 보는 등 불법 파견의 범위를 너무 넓게 인정하고 있다는 점도 원인의 하나로 지적되고 있음.
 - 그 결과 직접고용 부담을 안을 수밖에 없는 원청으로서는 자신이 주도하는 대중소기업 상생협력을 단념하거나 축소할 수밖에 없고 그 결과 효과적인 협력 모델의 등장이 지연되고 있음.
 - 원청 노사의 뿌리 깊은 담합과 근로자 간 연대 의식 부족으로 인하여 대기업 정규직 노사관계가 하청과 비정규직을 확대하는 데 일조하고 있는 측면도 있음.

- 이러한 요인들을 고려하여 노동시장 이중구조 문제를 본격적으로 해결하는 노력이 필요하지만, 산업 전체의 노동시장 이중구조 문제 해법은 매우 복잡하고 장기적인 접근이 이루어질 수밖에 없으므로 선택과 집중이 필요함.
- 노동시장 이중구조는 원청대기업과 역시 대기업인 1차 협력업체부터 수차례의 단계로 이어지는 중소협력업체들 간의 문제가 가장 큰 부분을 차지하며, 그중에서도 가장 심각한 분야는 같은 사업장 안에서 협업하고 있는 사내 원하청 노동시장의 이중구조 문제라고 할 수 있음.
- 그렇기 때문에 까다로운 노동시장 이중구조 문제 중 우선적으로 해결해야 할 것은 사내 하청을 중심으로 하는 노동시장 이중구조 문제라고 할 수 있으며, 이 문제를 해결하기 위해서는 효과적이고 실질적인 원하청 상생협력 방안이 첫 번째로 개혁 과제가 되어야 할 것임.
- 노동시장 이중구조 문제를 해결하기 위해 그동안 해법마련을 모색하기 위한 많은 노력과 시도들이 있었음.
- 대중소기업 동반성장 정책과 같이 산업정책적 방안도 마련되었고 납품단가 조정과 같은 공정거래 차원의 방안도 있음.
- 도급과 파견 구별과 관련하여 불법파견의 기준을 넓게 해석하여 원청의 직접고용 대상자를 확대하거나, 원청을 하청노조의 교섭상대방으로 인정하는 사법적 해법도 제시되었으나, 이는 원하청 이중구조 문제 해결을 위한 노동법적 해법의 하나로 작용하기도 하지만 고용경직성을 심화시키고, 교섭대상이나 쟁의행위의 허용은 물론 교섭창구단일화 제도 등과도 충돌하는 등 많은 혼란을 야기하고 시장불안을 확산시켜 더 큰 부작용을 초래하기도 하였음.
- 원청회사 사용자와 하청회사 소속 근로자로 조직된 노동조합 사이의 단체교섭 당사자 지위 인정 문제를 사법적(司法的) 방법으로 해결하려는 기존의 시도는 현대의 다양한 일하는 방식의 변화와 근로자 보호 법제의 발전 양상에 부합하지 못하여, 확정적이고 수용성 있는 분쟁 해결 방법으로서의 유용성을 상실하고 오히려 수많은 파생 문제와 논란을 확대 재생산하고 있음.
- 주로 불법파견 및 부당노동행위 성립 인정 문제를 중심으로 성립되어 온 원청의 사용자성 인정 관련 대법원 판례 법리는, 기업 간의 분업 내지 외주화, 협업 방식의 다양성 및 기술적 발전 양상을 따라가기 어려워, 기존 판례의 법리가 새롭게 등장하는 분쟁에 대한 예측 가능성을 제공하지 못하고 오히려 분쟁을 양

산하고 사법부에 대한 불신을 증가시키는 결과를 낳고 있음.

- 그 결과 법원 판례 사이의 모순이 발생하기도 하고 법원 판례와 정부가 제시한 각종 가이드라인 사이의 저촉이 발생하여, 판단기준의 혼란과 그로 인한 노사관계의 갈등이 날로 더욱 심화되고 있음.
- 이러한 사법적 문제 해결 방식의 한계를 극복하고, 유연하고 효율적인 분쟁해결 방안을 도출하기 위해서는 사법부와 행정부를 막론하고 국가권력의 노사관계에 관한 개입을 최소화하면서 노동관계 당사자의 자유롭고 자율적인 문제해결 능력을 고양하기 위한 제도개선이 필수적임.
- 노사관계는 노사가 서로 대립하고 타협하고 대안을 추구하면서 자율적으로 자율규범을 형성하고 이를 준수·개선해 나가는 협약자치의 이념을 기초로 해야 하며, 그러한 차원에서 노사관계에 관한 국가권력의 지나친 개입은 그것이 행정권이 되었던 사법권이 되었던 오히려 혼란과 부작용을 키울 뿐임.
- 또한 국가 입법권의 법률 제·개정을 통한 개입도 개별 사업 및 산업별 특성과 노사관계의 고유성을 고려할 때 구체적 타당성을 확보하기 어려움.

○ 따라서 단기간에 원하청 상생을 위한 실용적이고 효과적인 해법이 될 수 있는 관행 개선 방안이 필요하며 이를 위해 원하청 상생협력을 위한 상생노사협의회 방안이 제시되고 있음. 즉, 단체교섭이 행해지고 단체협약이 체결되는 각 단위, 예컨대, 사업장별, 산업별, 직종별, 각급 노사관계 단위에서 각 단계에서의 노동관계 당사자 상호간 상생할 수 있는 방안을 모색하고 이를 자율적으로 규범화하여 준수하려는 노력이 선행되어야 함.

- 노동조합법상 사용자 지위 인정 여부를 원하청 사이에서의 ‘단체교섭 주체성’ 인정 여부와 관련해서 주로 살펴보았지만, 노동조합법상 사용자성 인정 여부는 원하청 관계에서 뿐만 아니라, 진정한 근로자 파견관계, 모자회사 관계, 지주회사 산하회사 관계, 플랫폼 운영자와 플랫폼 노동 제공자 사이에서 유사한 양상으로 문제가 제기되고 있음.
- 노동력 제공·수령 방식 뿐만 아니라, 노동력 제공자와 사업주들 사이의 교섭 또는 협의 방식도 일치될 수 없는 다양한 관계가 추가적으로 형성되고 있으며, 이는 노동시장의 변화와 발전 속도가 더욱 빨라짐에 따라 일률적인 해결 방안 제시가 불가능한 상황에 이르고 있음.

- 특히 중노위 대우조선해양 사건에서 제시된 사업주의 단체협약 체결 의무와 쟁의행위 수인의무가 배제된 단체교섭 의무는 단체교섭이라기보다는 노사협회의 성격에 더 가깝다고 판단되며, 원청 사업주와 하청 사내협력 업체 소속 근로자위원 사이의 노사협의회 체계(원하청 상생협의회)로 전환될 수 있는 가능성에 대한 적극적 검토가 필요함.

○ 즉, 복잡다변화된 노동시장 환경 속에서 근로계약관계가 있지 않은 원청 사용자와 하청 근로자의 관계를 규율하는 것보다 지속가능한 노사 자율적 방안을 모색하고 발전시킬 필요가 있음. 원하청 상생협의회는 원하청 노사 상생을 위한 새로운 협력체제로 그 대안 중 하나가 될 수 있을 것임

- 원하청 상생협의회 또는 상생협력 활동이 지속적으로 유지·발전하려면 우선 원하청 기업 간 및 노사 간 상생의 이익을 키워나가야 할 것임. 원청기업은 하청기업의 임금 인상 지원을 통해 원하청 근로자 간 임금격차 완화를 도모하고, 하청기업 노사는 노사협력과 생산성 향상 노력으로 안정적인 생산관리에 협조하는 원하청 간의 상생 이익이 있어야 원하청 상생협력이 가능할 수 있음. 원하청 상생협의회가 발전하기 위해서는 앞으로도 위와 같은 원하청 모두의 이익을 형성·발전시킬 수 있는 상생 협력 요소를 발굴해야 할 것임.
- 또한, 원청기업이 상생협의회와 같은 협의 구조(협의체)를 제도화·공식화하는 방안을 검토할 필요가 있음. 포스코 상생협의회 사례의 경우 현재 원청기업인 포스코가 특정 시기에 주로 임금인상 재원 지원이라는 의제에 관한 협력사 상생협의회의 논의 요구에 응하는 형식으로 진행되고 있음. 향후 원청기업이 상생협의회의 구성원으로 참여하는 방식을 통해 상시적으로 원하청 노사 간의 정보공유와 협의 구조가 정착될 수 있도록 고민해 갈 필요가 있음
- 현실에서 원하청 상생협력 사례는 개별 사업 내지 사업장의 특성에 따라 다양한 모습으로 나타나고 있는 만큼 앞으로 실행되고 있는 개별 사례들을 분석하고 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 구체적 법제화 방안 등을 추가 연구를 통해 준비해 나갈 필요도 있음